



Estratégia
Concursos

Aula 07

*TRT-RS 4ª Região (Analista Judiciário -
Área Judiciária) Direito do Trabalho*

Autor:

Antonio Daud

16 de Janeiro de 2026

Índice

1) Férias Individuais e Férias Coletivas	3
2) Prescrição Trabalhista	22
3) Questões Comentadas - Férias Individuais e Férias Coletivas - TRT	38
4) Questões Comentadas - Prescrição Trabalhista - TRT	94
5) Lista de Questões - Férias Individuais e Férias Coletivas - TRT	117
6) Lista de Questões - Prescrição Trabalhista - TRT	142



CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Oi amigos (as),

Nesta aula do "curso simplificado", veremos o assunto **Férias**.



Vamos ao trabalho!

FÉRIAS

Férias é um período de interrupção do contrato de trabalho em que o empregado deixa de laborar para repousar, descansar, se dedicar ao lazer e à inserção familiar e social.

Na atual Constituição Federal de 1988 existe previsão do direito às férias no artigo 7º, em medida alinhada ao que consta do caput do art. 129 da CLT:

CF/88, art. 7º, XVII - gozo de **férias anuais remuneradas** com, pelo menos, **um terço** a mais do que o salário normal;

Alguns autores denominam as férias como descanso anual remunerado, tendo em vista que seu direito se adquire anualmente (a cada 12 meses, na verdade).

Períodos aquisitivo e concessivo

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

Sobre o assunto férias é importante saber distinguir os conceitos de período aquisitivo e período concessivo.

Período **aquisitivo**, como o nome sugere, é o lapso temporal necessário para que o empregado adquira o direito às férias. Ele pode ser exemplificado pelo *caput* do artigo 130:

CLT, art. 130 - Após cada **período de 12 (doze) meses de vigência do contrato de trabalho**, o empregado terá direito a férias, na seguinte proporção (...).

O período **concessivo**, por sua vez, é o lapso temporal que sucede o período aquisitivo, no qual o empregador deve conceder as férias ao obreiro:

CLT, art. 134 - As férias serão **concedidas** por ato do empregador, em um só período, **nos 12 (doze) meses subsequentes** à data em que o empregado tiver adquirido o direito.

Feita esta introdução, passemos aos detalhes atinentes aos períodos aquisitivo e concessivo das férias.

Período aquisitivo

Como vimos, o **período aquisitivo** é de 12 (doze) meses e se inicia com a vigência do contrato de trabalho.



Como no direito do trabalho computa-se o dia do início para contagem do período aquisitivo de férias, temos o seguinte exemplo, para o empregado que começou seu contrato de trabalho dia 23AGO2018.

23AGO2018	até	22AGO2019	23AGO2019	até	22AGO2020
Período aquisitivo			Período concessivo		

Período concessivo

O **período concessivo** das férias, também chamado de período de gozo ou período de fruição, inicia-se logo após completado o período aquisitivo.

Em regra, as férias devem ser concedidas em um único período:

CLT, art. 134 - As férias serão concedidas por ato do empregador, **em um só período**, nos 12 (doze) meses subseqüentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito.

Entretanto, a própria CLT admite o **fracionamento** das férias:

CLT, art. 134, § 1º - Desde que haja **concordância do empregado**, as férias **poderão** ser usufruídas em **até três** períodos, sendo que **um deles não poderá ser inferior** a quatorze dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a cinco dias corridos, cada um.

Como visto no §1º acima, o fracionamento é possível desde que o **empregado concorde** e fica limitado a **3 períodos**, dos quais:

- ✓ um não pode ser inferior a **14 dias**
- ✓ demais não podem ser inferiores a **5 dias**

Os limites mínimos das frações, portanto, ficaram: 14+5+5.

Esta foi uma das alterações promovidas pela reforma trabalhista, já que, até então, o parcelamento podia se dar apenas em casos excepcionais e somente em 2 períodos.

Além disso, a reforma trabalhista revogou a regra que impedia o fracionamento de férias para os menores de 18 anos e maiores de 50:

~~CLT, art. 134, § 2º - Aos menores de **18 (dezoito) anos** e aos maiores de **50 (cinquenta) anos de idade**, as férias serão sempre concedidas de uma só vez.~~

Portanto, após a reforma, é possível o fracionamento das férias, até mesmo, para menores de 18 ou maiores de 50 anos.

➤ Concessão das férias

Além de entender o conceito de período concessivo, também interessa saber outras regras que devem ser respeitadas quanto às férias do obreiro.

Quem decide o período de gozo das férias: o empregado interessado ou o empregador? A resposta é: o **empregador**, no uso de seu *jus variandi* (CLT, art. 136).

Assim, de maneira geral, **não** cabe ao empregado exigir que suas férias sejam em dezembro, janeiro, julho, etc. A decisão de quando o empregado gozará férias (dentro do período concessivo) é prerrogativa do empregador.



Se, por um lado, a reforma trabalhista facilitou o fracionamento das férias, por outro, para proteger o empregado contra desmandos do empregador na fixação do período de férias, o legislador estipulou regra que impede o início das férias logo antes de feriados ou do repouso semanal remunerado (RSR):

CLT, art. 134, §3º É vedado o início das férias no período de **dois dias** que **antecede feriado** ou dia de **repouso semanal remunerado** [RSR].

Exemplos: se o RSR é no domingo, as férias não poderiam iniciar na sexta-feira; se o feriado recai em uma quinta-feira, não poderia iniciar as férias na terça-feira.

Caso isto acontecesse, na prática, o empregado acabaria tendo 1 ou 2 dias a menos de férias. Portanto, retomando as regras sobre fracionamento, chegamos no seguinte resumo:



Voltando às regras para a concessão das férias, para que o obreiro possa se planejar, deve ser pré-avisado do seu período de gozo com a antecedência mínima de 30 dias (CLT, art. 135). Desse aviso, o interessado dará recibo.

E nos casos em que o empregador deixa de conceder férias no período concessivo (12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito)?

Nestes casos ocorre infração administrativa e, também, sujeitará o empregador a pagar uma indenização ao empregado equivalente ao dobro da respectiva remuneração (art. 137).

Assim, quando a lei fala de pagamento “simples” das férias, está se referindo aos casos em que o empregado fruiu as férias dentro do período concessivo.

Já o pagamento “em dobro” tem lugar quando as férias são concedidas depois de expirado o período concessivo. Neste caso, elas são nominadas **férias vencidas**. Falaremos mais sobre férias vencidas no tópico “Remuneração das férias”.

➤ Formalidades exigidas para concessão das férias

Uma das formalidades exigidas para a concessão das férias ao trabalhador foi mencionada no *caput* do artigo 135:

CLT, art. 135 - A concessão das férias será participada, por escrito, ao empregado, com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias. Dessa participação o interessado dará recibo.

No cotidiano este documento se chama “aviso de férias”, por meio do qual o empregador dá conhecimento ao empregado do dia de início das férias.

Outra formalidade exigida por lei é a anotação, na **Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)** do empregado a anotação das férias:



CLT, art. 135, § 1º - O empregado não poderá entrar no gozo das férias sem que apresente ao empregador sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, para que nela seja anotada a respectiva concessão.

Além disso, a CLT exige a anotação do período de férias no **livro (ou ficha) de registro de empregados**:

CLT, art. 135, § 2º - A concessão das férias será, igualmente, anotada no livro ou nas fichas de registro dos empregados.

Esta última anotação, entretanto, **não** será obrigatória em todas as empresas: é que a Lei Complementar 123/06 (Estatuto nacional das microempresas e empresas de pequeno porte – ME/EPP) dispensou estas empresas de tal controle (LC 123/06, art. 51, II).

➤ **Direito de coincidência**

A par da regra geral sobre a liberdade do empregador em definir os períodos de férias dos empregados a seu critério (*jus variandi*), a CLT limitou este poder em casos específicos, que são os seguintes:

CLT, art. 136, § 1º - Os membros de uma família, que trabalharem no mesmo estabelecimento ou empresa, terão direito a gozar férias no mesmo período, se assim o desejarem e se disto não resultar prejuízo para o serviço.

Este parágrafo exige a cumulatividade dos requisitos para que seja viável o **direito de coincidência**: os empregados devem laborar no mesmo estabelecimento, devem manifestar este interesse e, também, a concessão das férias no mesmo período não seja prejudicial ao serviço.

A outra previsão legal de direito de coincidência se relaciona ao estudante menor de 18 anos:

CLT, art. 136, § 2º - O empregado estudante, menor de 18 (dezoito) anos, terá direito a fazer coincidir suas férias com as férias escolares.

Férias coletivas

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

O empregador, além de definir o período de férias do empregado, também pode determinar que seus empregados tenham férias coletivas, ou seja, vários empregados gozarão férias simultaneamente.

Esta medida (férias coletivas) pode abranger todos os empregados da empresa, todos os empregados de um (ou mais de um) dos estabelecimentos da empresa e, também, todos os empregados de determinado(s) setor(es) - CLT, art. 139.

Para fins de prova há uma diferença a ser destacada, que distingue as férias coletivas das férias individuais: é a normatização acerca do seu fracionamento.

Como aprendemos acima, nas férias individuais a CLT permite o fracionamento em “em até 3 períodos”. Já nas férias coletivas, o fracionamento pode-se dar em no máximo 2 períodos.

Comparemos os dispositivos:

Possibilidade de fracionamento das férias	
Férias individuais	CLT, art. 134, § 1º - Desde que haja concordância do empregado , as férias poderão ser usufruídas em até três períodos , sendo que um deles não poderá ser inferior a



	quatorze dias corridos e <u>os demais não poderão ser inferiores a cinco dias corridos, cada um.</u>
Férias coletivas	CLT, art. 139, § 1º - As férias [coletivas] poderão ser gozadas em 2 (dois) períodos anuais desde que <u>nenhum deles seja inferior a 10 (dez) dias corridos.</u>

O outro aspecto relevante diz respeito à **duração mínima dos períodos fracionados**: como podemos observar na tabela comparativa, nas férias individuais exige-se que um dos períodos não poderá seja inferior a 14 dias corridos (e os demais não inferiores a 5 dias); já nas férias coletivas permite-se o fracionamento desde que nenhum dos períodos seja inferior a 10 dias corridos.

Estudamos anteriormente que o período aquisitivo das férias é de 12 (doze) meses. Pois bem.

E se o empregador decide conceder férias coletivas e alguns empregados, admitidos recentemente, ainda não completaram seus períodos aquisitivos?

Nestes casos estes empregados gozarão férias **proporcionais**:

CLT, art. 140 - Os empregados contratados há menos de 12 (doze) meses gozarão, na oportunidade, férias proporcionais, iniciando-se, então, novo período aquisitivo.

Assim, um empregado da empresa que possua apenas 6 meses de serviço no momento da concessão das férias coletivas gozará 15 dias de férias (metade de 30), e caso retorne ao serviço juntamente com os demais empregados, os outros 15 dias em que ele deixou de trabalhar serão considerados como licença remunerada.

➤ Formalidades exigidas para concessão das férias coletivas

Vejamos agora as formalidades exigidas por lei para que sejam concedidas as férias coletivas. A primeira delas é a **comunicação ao Ministério do Trabalho (MTb)**:

CLT, art. 139, § 2º - Para os fins previstos neste artigo, o empregador comunicará ao órgão local do Ministério do Trabalho, com a antecedência mínima de 15 (quinze) dias, as datas de início e fim das férias, precisando quais os estabelecimentos ou setores abrangidos pela medida.

Uma vez mais, na mesma Lei Complementar 123/06, existe regra específica que dispensa as ME/EPP da comunicação ao então MTb (LC 123/06, art. 51, V).

Outra obrigação imposta ao empregador que concede férias coletivas é a comunicação – com a mesma antecedência mínima de 15 (quinze) dias – aos sindicatos representativos dos empregados (CLT, art. 139, § 3º).

Duração das férias

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

Para os empregados em geral o período de férias anuais é de 30 dias. Entretanto, as **faltas injustificadas** podem acarretar a redução deste período.

Neste contexto, podemos concluir que a duração das férias é influenciada pela **assiduidade** do trabalhador ao serviço durante o período aquisitivo.

A relação entre número de faltas e a correspondente redução do período de férias foi estabelecido pelo artigo 130 da CLT:



CLT, art. 130 - Após cada período de 12 (doze) meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias, na seguinte proporção:

I - 30 (trinta) dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 5 (cinco) vezes;

II - 24 (vinte e quatro) dias corridos, quando houver tido de 6 (seis) a 14 (quatorze) faltas;

III - 18 (dezoito) dias corridos, quando houver tido de 15 (quinze) a 23 (vinte e três) faltas;

IV - 12 (doze) dias corridos, quando houver tido de 24 (vinte e quatro) a 32 (trinta e duas) faltas.



ESQUEMATIZANDO

Quantidade de faltas	Dias de férias
≤ 5 faltas	30 (trinta) dias corridos
$6 \leq \text{faltas} \leq 14$	24 (vinte e quatro) dias corridos
$15 \leq \text{faltas} \leq 23$	18 (dezoito) dias corridos
$24 \leq \text{faltas} \leq 32$	12 (doze) dias corridos
> 32 faltas	Perde o direito às férias

E se o empregado faltar (injustificadamente) menos que 05 (cinco) dias durante o período de 12 meses? Neste caso, as faltas **não** influenciarão na duração das férias.

Havendo mais que 32 (trinta e duas) faltas injustificadas, o empregado perde o direito às férias daquele período. Isto não foi expressamente definido pela CLT, mas é regra consolidada na doutrina e na jurisprudência.

Também é interessante ressaltar que as férias são contadas em dias corridos, ou seja, o período de férias inclui finais de semana e feriados.

Além disso, as faltas que podem diminuir o período de férias são as injustificadas. Em outras palavras, faltas justificadas não influenciarão negativamente no período de férias do obreiro.

Outro aspecto a ser destacado é que **não** se admite o desconto de faltas em férias (exemplo da irregularidade: um dia de falta equivale a um dia a menos de férias).

Esta prática **não** é permitida, pois deve ser seguida a relação definida pela CLT (como vimos na tabela acima):

CLT, art. 130, § 1º - É vedado descontar, do período de férias, as faltas do empregado ao serviço.

As férias, sendo período de descanso remunerado, configuram **interrupção** do contrato de trabalho. Assim, são computadas como tempo de serviço (CLT, art. 130, § 2º).

O que significa isso? Relembremos o nosso exemplo anterior, do empregado admitido em 23 de agosto de 2018:

23AGO2018	até	22AGO2019	23AGO2019	até	22AGO2020
-----------	-----	-----------	-----------	-----	-----------



Período aquisitivo	Período concessivo
--------------------	--------------------

Agora vamos imaginar que ele gozou as férias do período aquisitivo 23AGO18 a 22AGO19 no mês de janeiro de 2020.

Para fins da contagem do novo período aquisitivo de férias (23AGO19 a 22AGO20) o mês de janeiro de 2020 estará incluído nesta contagem, pois “o período das férias será computado, para todos os efeitos, como tempo de serviço”.



negociado
NÃO
prevalece

Já mencionamos que férias é direito irrenunciável sobre o qual nem mesmo negociação coletiva poderá reduzir direitos.

Nessa mesma linha, reforço que a **duração das férias** é um dos temas em que a negociação coletiva **não** poderá dispor para prejudicar o empregado:

CLT, art. 611-B. Constituem objeto **ilícito** de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, **exclusivamente**, a **supressão** ou a **redução** dos seguintes direitos: (..)

XI – **número** de **dias de férias** devidas ao empregado;

➤ Trabalho a tempo parcial

Trabalho a tempo parcial, segundo a CLT, é aquele que:

CLT, art. 58-A. Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda a **trinta horas** semanais, sem a possibilidade de horas suplementares semanais, ou, ainda, aquele cuja duração não exceda a **vinte e seis horas semanais**, com a possibilidade de acréscimo de até seis horas suplementares semanais.

No caso dos empregados a tempo parcial, até a reforma trabalhista, a CLT previa regra diferenciada quanto à duração das férias, havendo períodos distintos de acordo com a carga horária dos mesmos.

Após a reforma trabalhista, foi revogado o art. 130-A da CLT, de modo que a duração das férias dos empregados a tempo parcial segue a mesma regra dos demais empregados celetistas, estudada acima:

CLT, art. 58-A, § 7º As **férias** do regime de tempo parcial são **regidas pelo disposto no art. 130** desta Consolidação [mesmas regras do trabalhador em regime normal].

Então, por exemplo, se o empregado em regime de tempo parcial possui até 5 faltas no período aquisitivo, também terá direito a 30 dias de férias (como os empregados em geral).

Por fim, em relação aos domésticos a tempo parcial, regidos pela LC 150/2015, continua havendo uma diferenciação em relação à duração das férias, nos mesmos moldes que existiam para os celetistas até a reforma (pois a LC 150 praticamente transcreve a regra do art. 130-A da CLT – revogado).

➤ Trabalho intermitente

O empregado em regime intermitente tem direito a férias, as quais devem ser pagas proporcionalmente ao final de cada período de atividade do trabalhador:



CLT, art. 452-A, § 6º Ao final de cada período de prestação de serviço, o empregado receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas: (..)

II - férias proporcionais com acréscimo de um terço;

Por outro lado, completados doze meses de contrato (período aquisitivo das férias), o empregado terá direito a férias (concedidas nos 12 meses subsequentes), que, neste caso, é um período no qual o trabalhador não poderá ser convocado para prestar serviços àquele empregador:

CLT, art. 452-A, § 9º A cada doze meses, o empregado adquire direito a usufruir, nos doze meses subsequentes, um mês de férias, período no qual não poderá ser convocado para prestar serviços pelo mesmo empregador.

A Profa. Vólia¹ aponta três diferenças em relação às férias dos empregados em geral:

“As férias do empregado intermitente [são] de **um mês**, e não de 30 dias [como para os empregados em geral], o **período aquisitivo** será pela soma de dias trabalhados e não pela data de aniversário do contrato, o **pagamento das férias** não se faz na ocasião do gozo, mas sim ao fim de cada período de trabalho”. (grifou-se)

➤ Faltas justificadas

Aprendemos no tópico anterior que somente as faltas injustificadas repercutem negativamente nas férias no empregado faltoso.

Para definir o que representa falta justificada para fins de férias, a CLT enumerou, no artigo 131, quais seriam essas ausências **justificadas** (comentaremos as diversas alíneas do artigo):

CLT, art. 131 - **Não** será considerada falta ao serviço, para os efeitos do artigo anterior, a ausência do empregado:

I - nos casos referidos no art. 473;

O dispositivo faz remissão a algumas das hipóteses de **interrupção do contrato de trabalho** que estudamos em aula anterior, que, por conseguinte, **não** influenciarão na duração das férias.

Neste aspecto é oportuno mencionar a Súmula 89 do TST, que ressalta o fato de que as faltas que a própria lei considera justificadas não podem prejudicar as férias do obreiro:

SUM-89 FALTA AO SERVIÇO

Se as faltas já são justificadas pela lei, consideram-se como ausências legais e não serão descontadas para o cálculo do período de férias.

II - durante o licenciamento compulsório da empregada por motivo de maternidade ou aborto, observados os requisitos para percepção do salário-maternidade custeado pela Previdência Social;

É também uma hipótese de interrupção contratual.

¹ CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do Trabalho. 14ª ed. Ed. Método. 2017. p. 722.



III - por motivo de acidente do trabalho ou enfermidade atestada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, excetuada a hipótese do inciso IV do art. 133;

A regra definida no inciso é que os afastamentos previdenciários não influenciarão no período das férias.

A Súmula 46 do TST corrobora este entendimento:

SUM-46 ACIDENTE DE TRABALHO

As faltas ou ausências decorrentes de acidente do trabalho **não** são consideradas para os efeitos de duração de férias e cálculo da gratificação natalina.

A exceção feita no inciso (art. 133, inciso IV) trata do caso em que o empregado fique afastado previdenciariamente por **mais de 06 (seis) meses**. Falaremos mais sobre esta situação no tópico “Perda do direito às férias”.

IV - justificada pela empresa, entendendo-se como tal a que não tiver determinado o desconto do correspondente salário;

Também será o caso de interrupção contratual, pois o empregador perdoou, justificou (abonou) a falta.

V - durante a suspensão preventiva para responder a inquérito administrativo ou de prisão preventiva, quando for impronunciado ou absolvido; e

Aqui, também, a lei trata de casos em que o empregado foi afastado do trabalho mas, posteriormente, teve comprovada sua inocência.

VI - nos dias em que não tenha havido serviço, salvo na hipótese do inciso III do art. 133.

Nos dias em que não há serviço, o empregado permanece à disposição do empregador, e este período é computado como jornada de trabalho.

Sendo assim, se o empregador o dispensou do trabalho por alguns dias (por falta de demanda do bem produzido pela empresa, por exemplo), isto representa o risco do negócio que deve ser assumido pelo empregador.

A exceção disposta no inciso (paralisação do serviço na empresa por mais de 30 dias) será detalhada no tópico “Perda do direito às férias”.

➤ **Perda do direito às férias**

A CLT traz, no seu artigo 133, os casos em que o empregado perde o direito às férias.

Passemos aos comentários pertinentes a cada uma das hipóteses legais enumeradas no artigo 133:

CLT, art. 133 - Não terá direito a férias o empregado que, no curso do período aquisitivo:

I - deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 (sessenta) dias subseqüentes à sua saída;

Este inciso trata do instituto da *accessio temporis*, que está retratado na Súmula 138 do TST:



SUM-138 READMISSÃO

Em caso de readmissão, conta-se a favor do empregado o período de serviço anterior, encerrado com a saída espontânea.

Sendo assim, se o empregado pede demissão e não é readmitido dentro de 60 dias, **não** terá o tempo anterior contado para fins de férias (neste caso, perde o *accessio temporis*).

E se ele for readmitido em menos de 60 dias de sua saída, o que ocorre? Pela leitura do inciso, ele teria o tempo anterior contado para fins de usufruir das férias.

II - permanecer em gozo de licença, com percepção de salários, por mais de 30 (trinta) dias;

Este inciso retira do empregado o direito às férias quando este usufrua de **licença remunerada por mais de 30 dias**.

Se o empregador concedeu ao empregado a referida licença, além do trabalhador perder o direito às férias, também perde o direito a receber o terço constitucional de férias?

Ainda não há entendimento consolidado sobre o tema.

III - deixar de trabalhar, com percepção do salário, **por mais de 30 (trinta) dias**, em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa; e

Esta hipótese é semelhante à anterior, mas trata do caso específico em que a empresa paralisa as atividades e o empregado deixa de prestar serviços com percepção do salário.

Se a paralisação dos serviços for inferior a 30 dias, **não** haverá repercussão no período de férias a ser concedido ao trabalhador.

IV - tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou de auxílio-doença **por mais de 6 (seis) meses, embora descontínuos**.

Aqui tem-se hipótese em que o empregado perde direito às férias por ter-se afastado do trabalho por mais de 6 meses. O inciso frisa que o período de afastamento, mesmo que descontínuo, implicará na perda do direito às férias.

Atenção para não confundirem as regras quanto à perda das férias (vista agora) e o afastamento que não interfere nas férias (visto no inciso III do artigo 131²): o divisor de águas é o transcurso do lapso temporal de afastamento previdenciário superior a 06 (seis) meses.

SUM-46 ACIDENTE DE TRABALHO

As faltas ou ausências decorrentes de acidente do trabalho não são consideradas para os efeitos de duração de férias e cálculo da gratificação natalina.

² CLT, art. 131 - **Não** será considerada falta ao serviço, para os efeitos do artigo anterior, a ausência do empregado: (...) III - por motivo de acidente do trabalho ou enfermidade atestada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, excetuada a hipótese do inciso IV do art. 133;



CLT, art. 133, § 1º - A interrupção da prestação de serviços deverá ser anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social.

Este parágrafo não trata de hipótese de perda de férias, mas está relacionado ao fato: é que a perda do direito às férias deve ser devidamente justificada pelo empregador, que se valerá da anotação na CTPS do empregado para registrar o motivo legalmente admitido para a não concessão das férias.

CLT, art. 133, § 2º - Iniciar-se-á o decurso de novo período aquisitivo quando o empregado, após o implemento de qualquer das condições previstas neste artigo, retornar ao serviço.

Este parágrafo revela o resultado prático da ocorrência de qualquer das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 133: o período anterior ao fato que retira o direito às férias (exemplo: licença remunerada por mais de 30 dias) será “perdido” para fins de contagem do período aquisitivo.

Desta forma, o período aquisitivo começará a ser contado a partir do retorno do empregado ao serviço.

CLT, art. 133, § 3º - Para os fins previstos no inciso III deste artigo a empresa comunicará ao órgão local do Ministério do Trabalho, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, as datas de início e fim da paralisação total ou parcial dos serviços da empresa, e, em igual prazo, comunicará, nos mesmos termos, ao sindicato representativo da categoria profissional, bem como afixará aviso nos respectivos locais de trabalho.

O aludido inciso III (do artigo 133) trata dos casos em que o empregado perde férias em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa.

Para evitar (ou minimizar) a possibilidade de fraudes – como a perda do terço constitucional – em face de falsas paralisações, a CLT obriga a comunicação de tal paralisação ao órgão local do Ministério do Trabalho e ao sindicato da categoria.

Além dos casos enumerados no artigo 133, convém lembrar o fato de que, caso o empregado falte (injustificadamente) por mais de 32 dias, igualmente perderá seu direito às férias.

A CLT não cita expressamente este fato, mas é entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência.

Remuneração das férias

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

Iniciando o tópico remuneração das férias, relembremos o artigo 7º, XVII da CF/88 e o artigo 129 da CLT:

CF/88, art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...)

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, **um terço** a mais do que o salário normal;

CLT, art. 129 - Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração.

O prazo para pagamento das férias, conforme definido na CLT, é **até 2 (dois) dias antes do início** das mesmas:

CLT, art. 145 - O pagamento da remuneração das férias e, se for o caso, o do abono referido no art. 143 serão efetuados até 2 (dois) dias antes do início do respectivo período.



Parágrafo único - O empregado dará quitação do pagamento, com indicação do início e do termo das férias.

A exceção a esta regra fica por conta do empregado intermitente, o qual recebe sua remuneração de férias, de forma proporcional, ao final de cada período de trabalho³.

E qual será a remuneração considerada para fim de férias, a que o obreiro recebia no início do período aquisitivo?

A resposta é **negativa**: a remuneração a ser considerada é a que lhe seja devida na data da concessão das férias:

CLT, art. 142 - O empregado perceberá, durante as férias, a remuneração que lhe for devida na data da sua concessão.

Estudamos na aula sobre remuneração e salário que nem todo empregado tem salário fixo, pois alguns recebem apenas comissões (comissionista puro), outros recebem parcelas variáveis de acordo com a produção, etc.

Atenta a estas possibilidades, a CLT prevê nos parágrafos deste mesmo artigo 142 os critérios de cálculo de acordo com a forma de pagamento do salário. Vamos tecer os comentários pertinentes traçando um paralelo com o assunto remuneração e salário:

CLT, art. 142, § 1º - Quando o salário for pago por hora com jornadas variáveis, apurar-se-á a média do período aquisitivo, aplicando-se o valor do salário na data da concessão das férias.

Aqui tem-se o salário por unidade de tempo (ou por tempo), sendo o cálculo da remuneração de férias feito da seguinte forma: deve-se apurar a média das horas trabalhadas durante o período aquisitivo e multiplicar esta quantidade de horas pelo valor do salário-hora na data da concessão.

Assim, o valor básico das férias é influenciado pela média mensal das horas trabalhadas e pelo valor do salário-hora na data da concessão das férias.

Encontrado o valor básico das férias, aplica-se o terço constitucional de férias (previsto na CF/88). Deste modo, o que a CLT chama de remuneração de férias será o valor básico mais o terço constitucional (valor básico x 1/3).

CLT, art. 142, § 2º - Quando o salário for pago por tarefa tomar-se-á por base a média da produção no período aquisitivo do direito a férias, aplicando-se o valor da remuneração da tarefa na data da concessão das férias.

Neste parágrafo a CLT trata dos casos em que o empregado recebe salário por tarefa. O raciocínio é o mesmo do item anterior, sendo que a média será a da produção, ao invés das horas trabalhadas.

Aqui, então, o valor básico das férias é influenciado pela média mensal da produção no período aquisitivo e pelo valor do salário por tarefa na data da concessão das férias.

Segue Súmula do TST que corrobora esta interpretação:

³ CLT, art. 452-A, § 6º Ao final de cada período de prestação de serviço, o empregado receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas: (...) II - Férias proporcionais com acréscimo de um terço;



SUM-149 TAREFEIRO. FÉRIAS

A remuneração das férias do tarefeiro deve ser calculada com base na média da produção do período aquisitivo, aplicando-se-lhe a tarifa da data da concessão.

CLT, art. 142, § 3º - Quando o salário for pago por percentagem, comissão ou viagem, apurar-se-á a média percebida pelo empregado nos 12 (doze) meses que precederem à concessão das férias.

Neste parágrafo a CLT trata dos comissionistas. Ao contrário dos parágrafos anteriores, em que o valor do salário nas férias era calculado com base na média do salário percebido durante o período aquisitivo, aqui a média é calculada “nos 12 (doze) meses que precederem à concessão das férias”.

Voltando ao nosso exemplo do empregado que foi admitido em 23AGO18 e gozará férias em janeiro de 2020.

23AGO2018	até	22AGO2019	23AGO2019	até	22AGO2020
Período aquisitivo			Período concessivo		

Se ele fosse horista (salário-hora) ou tarefeiro, a média incidiria sobre os salários recebidos no período aquisitivo.

Sendo o empregado comissionista, a teor do art. 142, § 3º, a média das comissões para fins de cálculo das férias será a dos 12 (doze) meses que precederem à concessão das férias, ou seja, de janeiro de 2019 a dezembro de 2019.

Para proteger o empregado contra surtos inflacionários, o TST entende cabível a correção monetária das comissões para o cálculo dos valores devidos a título de férias:

OJ-SDI1-181 COMISSÕES. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÁLCULO

O valor das comissões deve ser corrigido monetariamente para em seguida obter-se a média para efeito de cálculo de férias, 13º salário e verbas rescisórias.

CLT, art. 142, § 4º - A parte do salário paga em utilidades será computada de acordo com a anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social.

O salário *in natura* também influencia no valor devido a título de férias do empregado, pois é parcela de natureza salarial.

As parcelas *in natura* devem ser anotadas na CTPS⁴ do empregado e seu valor será incluído no cálculo do terço constitucional.

O salário-utilidade influencia no valor básico das férias? Isto depende de o empregado continuar usufruindo (ou não) dessas utilidades durante a interrupção contratual.

CLT, art. 142, § 5º - Os adicionais por trabalho extraordinário, noturno, insalubre ou perigoso serão computados no salário que servirá de base ao cálculo da remuneração das férias.

⁴ CLT, art. 29, § 1º As anotações concernentes à remuneração devem especificar o salário, qualquer que seja sua forma de pagamento, seja ele em dinheiro ou em utilidades, bem como a estimativa da gorjeta.



Como tais adicionais têm caráter contraprestativo pelo labor exercido em condições mais gravosas (e recebidos com habitualidade), é natural que sejam incluídos no cômputo dos valores de férias devidas ao trabalhador.

CLT, art. 142, § 6º - Se, no momento das férias, o empregado não estiver percebendo o mesmo adicional do período aquisitivo, ou quando o valor deste não tiver sido uniforme será computada a média duodecimal recebida naquele período, após a atualização das importâncias pagas, mediante incidência dos percentuais dos reajustamentos salariais supervenientes.

Neste parágrafo inclui-se na remuneração de férias os adicionais que o obreiro recebia durante o período aquisitivo mas deixou de receber por não mais estar exposto à condição mais gravosa de trabalho (por serem salário condição).

Um exemplo é o adicional de insalubridade. Se o empregado o recebeu por 6 meses e, após este período, o empregador implantou medidas de proteção coletiva que a neutralizaram, o adicional deixará de ser devido.

Neste caso, entretanto, conforme disposto no art. 142, § 6º, o adicional de insalubridade será calculado com base em 6/12 (seis doze avos) para se encontrar o valor básico e o terço de férias, considerando-se os reajustamentos salariais supervenientes.

➤ Concessão de férias após expirado o período concessivo

E se o empregador não concede férias ao empregado no lapso temporal denominado período concessivo?

Retomando o exemplo, seria o caso de férias concedidas após 22AGO2020 (férias vencidas):

23AGO2018	até	22AGO2019	23AGO2019	até	22AGO2020
Período aquisitivo			Período concessivo		

Neste caso, além da infração administrativa⁵ a que o empregador estará sujeito, o empregado prejudicado fará jus à remuneração de férias dobrada:

CLT, art. 137 - Sempre que as férias forem concedidas após o prazo de que trata o art. 134 [período concessivo], o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração.

Esta dobra atinge apenas o valor básico das férias ou também o terço constitucional? A resposta é: atinge o valor global das férias, o que inclui o valor básico e o terço.

E nos casos em que as férias são concedidas parcialmente fora do período concessivo? No nosso caso hipotético, se o empregado tivesse suas férias concedidas a partir de 01AGO20, por exemplo.

23AGO2018	até	22AGO2019	23AGO2019	até	22AGO2020
Período aquisitivo			Período concessivo		

Parte das férias seria concedida fora do período concessivo, e neste caso somente os **dias** que ultrapassaram o limite temporal do período concessivo é que deverão ser remuneradas em dobro.

Nesta linha a Súmula 81 do TST:

⁵ CLT, art. 137, § 3º - Cópia da decisão judicial transitada em julgado será remetida ao órgão local do Ministério do Trabalho, para fins de aplicação da multa de caráter administrativo.



SUM-81 FÉRIAS

Os dias de férias gozados após o período legal de concessão deverão ser remunerados em dobro.

E se parte das férias for concedida dentro do período concessivo e parte fora (no nosso exemplo, férias de 30 dias iniciando em 01 de agosto)?

Neste caso o empregado fará jus às férias e receberá a dobra de sua remuneração proporcionalmente ao período de concessão extemporânea⁶.

➤ Terço constitucional de férias

Já aprendemos um pouco sobre o terço constitucional de férias, e neste item da aula iremos fazer alguns comentários adicionais.

Como o terço constitucional é devido nas férias a doutrina lhe confere natureza acessória: as férias são a **parcela principal** e o terço de férias a **parcela acessória**.

As férias podem ser gozadas pelo empregado ou então indenizadas nos casos de extinção do contrato de trabalho que inviabilize sua fruição pelo obreiro.

Nesta linha, Mauricio Godinho Delgado⁷ explica que

“A análise de sua natureza jurídica [do terço constitucional de férias] desenvolve-se a partir da constatação de que a verba tem nítido caráter acessório: trata-se de percentagem incidente sobre as férias. Como acessório que é, assume a natureza da parcela principal a que se acopla. Terá, desse modo, caráter salarial nas férias gozadas ao longo do contrato; terá natureza indenizatória nas férias indenizadas na rescisão”.

Neste contexto (de consideração do terço constitucional como parcela acessória), não resta dúvida de que ele também é devido nos casos em que o empregado não goza férias (ou seja, tem-nas indenizadas). Neste sentido a Súmula 328 do TST:

SUM-328 FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL

O pagamento das férias, integrais ou proporcionais, gozadas ou não, na vigência da CF/1988, sujeita-se ao acréscimo do terço previsto no respectivo art. 7º, XVII.

Havia entendimento de que, quando a conduta do empregado é que impedia a concessão das férias, o terço não seria devido. Reforçando a superação desta tese foi editada a Súmula 328, e o seguinte trecho de obra de Sérgio Pinto Martins⁸ facilita a compreensão deste embate doutrinário:

“Se as férias não forem gozadas por culpa do empregador, que dispensou o empregado, tem direito este ao terço constitucional (...). Ao contrário, se o empregado se aposenta ou pede demissão, foi ele quem deu causa a não gozar as férias. Assim, o terço não deveria ser devido. A Súmula [328] não faz essa distinção, entendendo também ser devido o terço nesta hipótese”.

Passemos então ao próximo tópico da aula: abono pecuniário de férias.

⁶ MARTINS, Sérgio Pinto. Comentários às Súmulas do TST. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 49.

⁷ DELGADO, Mauricio Godinho. Op. cit., p. 1018.

⁸ MARTINS, Sérgio Pinto. Comentários às Súmulas do TST. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 208.





Não confunda **terço constitucional de férias** (que estudamos agora) com o **abono pecuniário de férias** (que veremos em seguida)!

➤ **Abono pecuniário de férias**

O **abono pecuniário de férias**⁹, também entendido como **conversão pecuniária das férias**, é a conversão de parte das férias em dinheiro:

CLT, art. 143 - É facultado ao empregado converter 1/3 (um terço) do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes.

A teor do artigo 143, *caput*, a conversão das férias em dinheiro está limitada a 1/3 do período de férias; assim, inadmissível a conversão de período maior.

Quanto à decisão sobre a conversão, esta é direito **do empregado**, ou seja, é o próprio interessado que irá decidir sobre converter (ou não) 1/3 de suas férias em dinheiro. Para melhor fixar este preceito, segue trecho da lição de Valentin Carrion¹⁰:

“(...) o direito de receber uma parte das férias em dinheiro é uma opção legal conferida ao trabalhador, que pode aproveitá-la ou não; ninguém melhor do que ele para medir suas conveniências, necessidades pessoais e familiares no momento da escolha. (...) O abono de férias é faculdade exclusiva do empregado, e independe da concordância do empregador”.

Para que o empregado manifeste esta intenção, a CLT estabelece que tal direito seja requerido com a antecedência mínima de 15 dias antes do término do período aquisitivo:

CLT, art. 143, § 1º - O abono de férias deverá ser requerido até 15 (quinze) dias antes do término do período aquisitivo.

Em se tratando de férias coletivas, a viabilidade da conversão de 1/3 das férias em pecúnia depende de previsão em acordo coletivo de trabalho (ACT):

CLT, art. 143, § 2º - Tratando-se de férias coletivas, a conversão a que se refere este artigo deverá ser objeto de acordo coletivo entre o empregador e o sindicato representativo da respectiva categoria profissional, independendo de requerimento individual a concessão do abono.

Acerca do cálculo do abono celetista de férias é oportuno destacar a divergência entre a **doutrina** majoritária e os últimos entendimentos do **TST**.

⁹ Abono salarial, como aprendemos em aula anterior, é antecipação de parte do salário; aqui o termo abono é utilizado sem qualquer vinculação com este conceito.

¹⁰ CARRION, Valentin. Op. cit., p. 198-199.



Em relação à **doutrina**, trago a lição do Ministro Godinho¹¹, entendendo que o **terço constitucional de férias** deve ser **incluído no cálculo do abono**:

“A figura ora em análise caracteriza-se como a parcela indenizatória resultante da conversão pecuniária do valor correspondente a um terço do período de férias (art. 143, CLT). É interessante perceber que esse abono celetista de férias é calculado sobre o valor global das férias: logo, considera, inclusive, o terço constitucional de férias. A equação assim se expõe: abono pecuniário de férias (art. 143, CLT) = (férias + 1/3) : 3”

Por outro lado, o **TST** tem entendido que o abono deve ser calculado **sem o terço constitucional de férias**, a exemplo do julgado abaixo:

II. RECURSO DE REVISTA. FÉRIAS. ABONO PECUNIÁRIO. TERÇO CONSTITUCIONAL.

O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que nos casos em que o obreiro optar por converter 10 (dez) dias de férias em abono, o terço de férias deve incidir sobre 30 (trinta) dias de férias, devendo o **abono pecuniário ser pago com base apenas na remuneração, sem o referido acréscimo**. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido.

RR-0003780-57.2010.5.12.0027. 20/10/2016. DEJT. P. 2.120.

Assim, para evitar o *bis in idem* do terço constitucional, o **TST** tem entendido que a remuneração de férias deve ser paga ao empregado integralmente, incluindo-se o terço constitucional sobre o total das férias. E, em relação ao abono pecuniário, este deveria ser **pago sem o terço constitucional**, uma vez que o terço já foi pago na remuneração das férias.

A natureza jurídica deste abono celetista de férias é **indenizatória**, ou seja, esta conversão pecuniária das férias não possui natureza salarial. Isto é reforçado pelo artigo 144 da CLT:

CLT, art. 144. O abono de férias de que trata o artigo anterior, bem como o concedido em virtude de cláusula do contrato de trabalho, do regulamento da empresa, de convenção ou acordo coletivo, desde que não excedente de vinte dias do salário, não integrarão a remuneração do empregado para os efeitos da legislação do trabalho.

Neste artigo 144 a CLT faz menção ao abono pecuniário de férias e, também, a outra rubrica que pode ser concedida ao empregado (exemplo: na convenção coletiva estipula-se que, no mês de concessão das férias, além do terço constitucional, o empregado fará jus ao valor de R\$ 250,00 – este valor é que a lei chama de “concedido em virtude de cláusula do contrato de trabalho, do regulamento da empresa etc.”).

Assim, se este valor terá caráter indenizatório (ou seja, não repercutirá sobre outras rubricas) desde que não excedente de vinte dias do salário.

Registro que, após a reforma trabalhista, os empregados contratados a tempo parcial também passaram a ter direito à conversão de parte das férias, com a revogação do dispositivo abaixo:

~~CLT, art. 143, § 3º O disposto neste artigo não se aplica aos empregados sob o regime de tempo parcial.~~

¹¹ DELGADO, Mauricio Godinho. Op. cit., p. 1020.



Relembrando a regra vista anteriormente (prazo do pagamento das férias):

CLT, art. 145 - O pagamento da remuneração das férias e, se for o caso, o do abono referido no art. 143 serão efetuados até 2 (dois) dias antes do início do respectivo período.

Parágrafo único - O empregado dará quitação do pagamento, com indicação do início e do termo das férias.

Sendo desrespeitado o prazo legal para o pagamento das férias (até 2 dias antes do seu início), o TST entendia que o empregador estaria sujeito a pagá-las em dobro ao obreiro (SUM-450).

Ocorre que tal entendimento foi superado pelo STF, no bojo da ADPF 501, em 2022, por entender que somente a lei poderia criar tal regra, de modo que **não mais existe a chamada "dobra das férias" pelo desrespeito ao prazo para pagamento.**

De toda forma, para se calcular a dobra de férias o TST entende ser cabível a remuneração recebida pelo empregado da seguinte forma:

SUM-7 FÉRIAS

A indenização pelo não-deferimento das férias no tempo oportuno será calculada com base na remuneração devida ao empregado na época da reclamação ou, se for o caso, na da extinção do contrato.

Férias e extinção do contrato de trabalho

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

Com a extinção do contrato de trabalho as **férias simples** (período aquisitivo concluído) não poderão ser gozadas pelo empregado, devendo ser indenizadas.

Caso o período concessivo já tenha expirado (**férias vencidas**), elas deverão ser pagas, na rescisão, de forma dobrada (CLT, art. 146, *caput*).

Outra possibilidade (bastante comum) é que o empregado, na extinção do contrato, ainda não tenha completado o período aquisitivo, e neste caso estamos diante de **férias proporcionais**.

É o que a CLT chama de período incompleto de férias:

CLT, art. 146, parágrafo único - Na cessação do contrato de trabalho, após 12 (doze) meses de serviço, o empregado, desde que não haja sido demitido por justa causa, terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias, de acordo com o art. 130, na proporção de 1/12 (um doze avos) por mês de serviço ou fração superior a 14 (quatorze) dias.

Ressalte-se que o citado dispositivo exclui do direito às férias proporcionais os demitidos **por justa causa** (que também **não** fazem jus a décimo terceiro e nem aviso prévio).

O artigo 147 da CLT, que trata dos casos de **dispensa sem justa causa e término de contrato a prazo**, também trata das férias proporcionais:

CLT, art. 147 - O empregado que for despedido sem justa causa, ou cujo contrato de trabalho se extinguir em prazo predeterminado, antes de completar 12 (doze) meses de



serviço, terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias, de conformidade com o disposto no artigo anterior.

Quando o vínculo empregatício decorre de **pedido de demissão**, o TST entende devidas as férias proporcionais (SUM-261).

Nos casos de **culpa recíproca** (extinção reconhecida pela Justiça do Trabalho, onde empregado e empregador são culpados da extinção contratual) as férias serão devidas pela metade (SUM-14).

Deste modo, vemos que as férias proporcionais serão devidas em todas as modalidades de extinção contratual, com exceção de uma: demissão por justa causa (SUM-171).

Outros aspectos relevantes

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

Fechando o assunto férias, veremos neste tópico algumas outras regras relacionadas ao tema.

➤ Integração do período de aviso prévio nas férias

O aviso prévio, como aprendemos, integra o tempo de serviço do empregado. Deste modo, o lapso temporal do aviso é computado para fins de cálculo das férias.

Isto é importante porque, deste modo, o período de aviso prévio irá ser computado para os duodécimos das férias proporcionais (ou até para que se complete o período aquisitivo).

Com a vigência da Lei 12.506/11, que regulamentou a proporcionalidade do aviso prévio prevista na CF/88, a integração deste período no tempo de serviço pode, inclusive, conferir ao empregado mais de um duodécimo (1/12) de férias proporcionais.

➤ Prestação de serviço a outro empregador durante as férias

Visando a preservar a necessidade de descanso que fundamenta o direito às férias, a CLT prevê que:

CLT, art. 138 - Durante as férias, o empregado não poderá prestar serviços a outro empregador, salvo se estiver obrigado a fazê-lo em virtude de contrato de trabalho regularmente mantido com aquele.

Como se vê, o dispositivo estabelece uma vedação e apresenta uma exceção que seria o contrato firmado com outro empregador (até porque não existe exclusividade na prestação de serviços).

Além disso, em relação ao trabalhador intermitente, a CLT proíbe que este seja convocado pelo empregador durante o gozo de férias daquele vínculo trabalhista:

CLT, art. 452-A, § 9º A cada doze meses, o empregado adquire direito a usufruir, nos doze meses subsequentes, um mês de férias, período no qual não poderá ser convocado para prestar serviços pelo mesmo empregador.

➤ Férias e serviço militar

Caso o empregado seja contratado e posteriormente seja convocado para o serviço militar obrigatório, o tempo de serviço anterior à apresentação será incluído no seu período aquisitivo de férias desde que ele retorne dentro de 90 dias da baixa (CLT, art. 132).



PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

Neste tópico estudaremos as definições e regras importantes sobre os institutos da decadência e da prescrição no Direito do Trabalho, que estabelecem limitações temporais em relação aos direitos trabalhistas e sua exigibilidade pelo seu detentor – o empregado.

Conceitos e diferenciação entre prescrição e decadência

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

Iniciando o tópico vejamos a definição de **decadência**, conforme lição de Sérgio Pinto Martins¹:

“Decadência provém do verbo latim cadens (cair, perecer, cessar), é palavra formada pelo prefixo latino de (de cima de) pela forma verbal cado (decadere) e pelo sufixo encia (ação ou estado), tendo por significado a ação de cair ou o estado daquilo que caiu. Juridicamente, decadência indica a extinção do direito pelo decurso do prazo fixado a seu exercício. Decadência é a palavra que tem por significado caducidade, prazo extintivo ou preclusivo, que compreende a extinção do direito. A decadência não se interrompe nem se suspende, ao contrário da prescrição”.

Assim, vemos que **decadência** (que tem como sinônimo a palavra **caducidade**) se relaciona à extinção de direito.

O mesmo autor, com relação à **prescrição**, assim ensina²:

“A prescrição é um instituto que se relaciona com a ação. (...) Há necessidade de se ter certeza e estabilidade nas relações jurídicas, respeitando o direito adquirido, de acordo com determinado espaço de tempo. O interesse público não se compadece com a incerteza das relações jurídicas, criadoras de desarmonia e instabilidade, e é protegido quando se baixam normas de prescrição, evitando que se eternizem, sem solução, as situações duvidosas ou controvertidas. (...) Prescrição é a perda da exigibilidade do direito, em razão da falta de seu exercício dentro de um determinado período”.

Destas conceituações podemos extrair diferenças importantes sobre os institutos da decadência e da prescrição; são elas:

	Decadência	Prescrição
Efeito	Perde-se o direito	Perde-se a exigibilidade do direito

¹ MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 27 ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 698.

² Idem, p. 698-699.



Início do prazo	Começa a fluir a partir do nascimento do direito	Começa a fluir a partir da violação do direito
Previsão	Decorre de lei ou convenção entre as partes	Decorre de lei
Suspensão e interrupção	Não se sujeita a suspensão e interrupção	Se sujeita à suspensão e interrupção

Decadência no Direito do Trabalho

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

A legislação e jurisprudência trabalhista tratam, basicamente, da prescrição. Veremos neste tópico algumas poucas passagens referentes à decadência.

A primeira hipótese de **decadência** no Direito do Trabalho é a que tem lugar no caso de instauração de inquérito para apuração de falta grave praticada por empregado estável (CLT, art. 853). A Súmula 403 do Supremo Tribunal Federal atribui a este prazo natureza decadencial.

Também é enquadrado como decadencial o prazo para ajuizamento de inquérito para apurar abandono de emprego³ (SUM-62).

Outro exemplo citado⁴ de prazo decadencial no Direito do Trabalho (desta vez oriundo não de lei, mas de convenção entre as partes – regulamento empresarial) diz respeito ao limite temporal para adesão aos Programas de Demissão Voluntária (PDV), ou Programa de Desligamento Voluntário.

Prescrição no Direito do Trabalho

Iniciemos o assunto com a citação de sua previsão constitucional:

CF/88, art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...)

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;

Neste mesmo sentido, o artigo 11 da CLT.

Desta maneira, existem hoje no Direito do Trabalho dois prazos de prescrição: a **prescrição bienal** e a **prescrição quinquenal**, e a exigibilidade dos direitos trabalhistas deve observar ambas.

³ CLT, art. 853 - Para a instauração do inquérito para apuração de falta grave contra empregado garantido com estabilidade, o empregador apresentará reclamação por escrito à Junta ou Juízo de Direito, dentro de **30 (trinta) dias**, contados da data da suspensão do empregado.

⁴ Neste sentido, RESENDE, Ricardo. Direito do Trabalho Esquematizado. Rio de Janeiro: Método, 2011, p. 912.



Sérgio Pinto Martins⁵ explica a relação entre prescrição bienal e prescrição quinquenal da seguinte forma:

“O prazo de prescrição para o empregado urbano ou rural propor ação na Justiça do Trabalho é de dois anos a contar da cessação do contrato de trabalho. (...) Observado esse prazo, é possível o empregado postular os direitos relativos aos últimos cinco anos a contar do ajuizamento da ação (...)”.

Entendida tal citação, será mais simples compreender a Súmula 308 do TST:

SUM-308 PRESCRIÇÃO QÜINQUËNAL

I. Respeitado o biênio subsequente à cessação contratual, a prescrição da ação trabalhista concerne às pretensões imediatamente anteriores a cinco anos, contados da data do ajuizamento da reclamação e, não, às anteriores ao quinquênio da data da extinção do contrato.

II. A norma constitucional que ampliou o prazo de prescrição da ação trabalhista para 5 (cinco) anos é de aplicação imediata e não atinge pretensões já alcançadas pela prescrição bienal quando da promulgação da CF/1988.

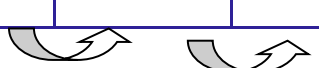
Pelo disposto no item I da Súmula, é importante atentar para o fato de que a **prescrição quinquenal** é contada a partir do ajuizamento da ação, e não do término do contrato.

Isto decorre do fato de que a prescrição é interrompida pela propositura da ação, e não pelo término do contrato.

Com relação ao item II da Súmula, antigamente existia apenas o prazo prescricional de 2 anos.

Para facilitar a visualização da inter-relação entre as prescrições bienal e quinquenal, elaborei os exemplos abaixo, do caso hipotético de empregado admitido em 01JAN2013 e demitido em 01AGO2017:

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Admissão 01JAN				Demissão 01AGO			Ação trabalhista 30JAN



Exemplos extremos

Exemplo 1: o empregado é demitido em 01AGO2017 e ingressa com ação trabalhista neste mesmo dia. Neste caso, como o empregado reivindicou seus direitos de forma célere, as parcelas eventualmente questionadas exigíveis durante todo o vínculo não serão afetadas nem pela **prescrição bienal** e nem pela **prescrição quinquenal**.

⁵ MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 27 ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 701.



Exemplo 2: o empregado é demitido em 01AGO2017 e ingressa com ação trabalhista em 30JAN2020. Neste caso, dado o lapso temporal transcorrido desde a extinção do vínculo, o direito está precluso, pois a **prescrição bienal** já se consumou.

Exemplo intermediário

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Admissão 01JAN				Demissão 01AGO	Ação trabalhista 30SET		

Exemplo 3: o empregado é demitido em 01AGO2017 e ingressa com ação trabalhista em 30SET2018. Neste caso a **prescrição bienal** não se consumou, mas algumas parcelas foram atingidas pela **prescrição quinquenal**.

Assim, nesta ação o obreiro poderá postular os direitos relativos aos últimos cinco anos a contar do ajuizamento da ação, ou seja, direitos exigíveis de 30SET2013 a 01AGO2017.

Vamos "contar" a **prescrição quinquenal** ao longo do tempo, considerando o ajuizamento da reclamação em setembro de 2018:



2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Admissão 01JAN				Demissão 01AGO	Ação trabalhista 30SET		

Deste modo, as parcelas exigíveis de 01JAN2013 a 29SET2013 foram atingidas pela **prescrição quinquenal**.

Início e fim da contagem do prazo prescricional

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

Acerca do início e fim da contagem do prazo prescricional trago a didática lição de Ricardo Resende⁶:

"A data de início da contagem da prescrição é também chamada de **termo inicial da contagem** ou, ainda, **dies a quo**. Tal data **coincide com a lesão** (ou com o conhecimento desta), e **não com o direito em si**. É o que normalmente a doutrina denomina **princípio da actio nata**, que nada mais seria que o nascimento da ação

⁶ RESENDE, Ricardo. Op. cit., p. 914-917.



em sentido material, o nascimento da pretensão (exigibilidade). Sempre que o empregado somente tome conhecimento da lesão depois que ela ocorre, a actio nata se firmará no momento da ciência do trabalhador. Um exemplo é o caso da doença ocupacional, que atua de forma silenciosa e somente após bastante tempo, muitas vezes após a extinção do contrato de trabalho, o empregado toma conhecimento de sua existência”.

“A data de término da contagem do prazo prescricional é também chamada **termo final da contagem do prazo prescricional** ou, ainda, **dies ad quem**. Normalmente coincidirá com o dia e o mês do início do prazo (...). Entretanto, se este dia não for útil (domingo, feriado ou recesso), será prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, nos termos do disposto no art. 132, § 1º, do Código Civil”.

Para exemplificar o nascimento da pretensão (exigibilidade) e sua relação com o prazo prescricional, vamos imaginar a questão de empregado que postular os direitos relativos aos salários não pagos pelo seu empregador.

A partir de quando ocorre a exigibilidade do salário?

Sendo o empregado mensalista, a exigibilidade desta parcela é a partir do 5º dia útil do mês subsequente ao vencido⁷. Deste modo, o início da prescrição do salário de janeiro, por exemplo, tomará por base o 5º dia útil de fevereiro.

Causas que impedem, suspendem e interrompem a prescrição

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

Inicialmente faremos uma comparação entre os conceitos e, posteriormente, falaremos sobre cada um deles.

Para diferenciar os institutos que iremos estudar agora sintetizei, na forma de tabela, as principais características que configuram (e distinguem entre si) as causas impeditivas, suspensivas e interruptivas da prescrição no Direito do Trabalho, conforme lição de Mauricio Godinho Delgado⁸:



⁷ CF/88, art. 459, § 1º Quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado, o mais tardar, até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido.

⁸ DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 12 ed. São Paulo: LTr, 2013, p. 247-248.





Também é importante destacar que as causas impeditivas, suspensivas e interruptivas da prescrição devem ter previsão em lei. Assim, somente não haverá fluência dos prazos prescricionais nas hipóteses legalmente admitidas.

Corroborar este entendimento a seguinte Orientação Jurisprudencial do TST, que se relaciona a uma situação de suspensão do contrato de trabalho que não tem qualquer relação com suspensão (ou interrupção) do prazo prescricional:

OJ-SDI1-375 AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PRESCRIÇÃO. CONTAGEM

A suspensão do contrato de trabalho, em virtude da percepção do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, não impede a fluência da prescrição quinquenal, ressalvada a hipótese de absoluta impossibilidade de acesso ao Judiciário.

A “absoluta impossibilidade de acesso ao Judiciário”, conforme disposto na Orientação Jurisprudencial, pode ser exemplificada, na visão de Sérgio Pinto Martins⁹, com a hipótese em que “o empregado fica doente por longo tempo, internado no hospital, sem ter alta médica, não tendo condições sequer de outorgar procuração ao advogado”.

➤ Causas impeditivas da prescrição

Causas **impeditivas** da prescrição, como vimos, representam situações, previstas em lei, que impedem a contagem do prazo prescricional.

A principal causa impeditiva no Direito do Trabalho, prevista na própria CLT, é a relacionada ao menor de 18 anos:

CLT, art. 440 - Contra os menores de 18 (dezoito) anos não corre nenhum prazo de prescrição.

⁹ MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 27 ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 708.

Outros casos impeditivos de transcurso de prazo prescricional aplicáveis à esfera trabalhista são encontrados na Lei 10.406/02 (Código Civil Brasileiro), de que são exemplos os incisos II e III do artigo 198:

Lei 10.406/02, art. 198. Também não corre a prescrição: (...)

II - contra os ausentes do País em serviço público da União, dos Estados ou dos Municípios;

III - contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas, em tempo de guerra.

➤ Causas suspensivas da prescrição

As causas **suspensivas** sustentam, paralisam a contagem prescricional já iniciada.

Após desaparecido o fator que originou a suspensão do prazo, retoma-se a sua contagem considerado o tempo já transcorrido anteriormente à suspensão.

O exemplo mais comum de causa suspensiva é a submissão de demanda trabalhista à Comissão de Conciliação Prévia¹⁰, conforme previsto na CLT:

CLT, art. 625-G. O prazo prescricional será suspenso a partir da provocação da Comissão de Conciliação Prévia, recomeçando a fluir, pelo que lhe resta, a partir da tentativa frustrada de conciliação ou do esgotamento do prazo previsto no art. 625-F.

Outro caso foi inserido por meio da reforma trabalhista. Com a possibilidade de homologação pela justiça do trabalho do acordo extrajudicial firmado entre as partes, criou-se nova possibilidade de suspensão do prazo prescricional:

CLT, art. 855-E. A petição de homologação de acordo extrajudicial suspende o prazo prescricional da ação quanto aos direitos nela especificados.

Parágrafo único. O prazo prescricional voltará a fluir no dia útil seguinte ao do trânsito em julgado da decisão que negar a homologação do acordo.

➤ Causas interruptivas da prescrição

As causas **interruptivas** paralisam a contagem prescricional já iniciada, eliminando inclusive o prazo prescricional em fluência (respeitada a prescrição já consumada).

O exemplo mais utilizado da interrupção do prazo prescricional no Direito do Trabalho é a propositura de ação judicial trabalhista, assim prevista no art. 11 da CLT (com redação dada pela reforma trabalhista):

CLT, art. 11, § 3º A interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento de reclamação trabalhista, mesmo que em juízo incompetente, ainda que venha a

¹⁰ Comissão criada com o objetivo de tentar solucionar conflitos individuais de trabalho.



ser extinta sem resolução do mérito, produzindo efeitos apenas em relação aos pedidos idênticos.



Duas observações importantes sobre a interrupção prescricional:

1ª) Mesmo quando o empregado ingressa com ação na Justiça do Trabalho e o processo é extinto (arquivado), o prazo prescricional é interrompido. Reparem, então, que o simples fato de o empregado ajuizar a ação já enseja a **interrupção** prescricional.

Nesse sentido, segundo a OJ 392 da SDI-1, de junho de 2016, o mero ajuizamento da ação trabalhista é suficiente para interromper o prazo prescricional.

Outro aspecto a ser observado é que a interrupção da prescrição decorrente do ajuizamento da ação ocorrerá em relação às parcelas indicadas nesta.

Em outras palavras, o ajuizamento da ação **não** irá interromper a prescrição de direitos do empregado que não constavam da ação motivadora da interrupção prescricional.

2ª) A teor do *caput* do artigo 202 do Código Civil, a interrupção da prescrição somente poderá ocorrer uma vez.

Seguindo adiante, vale mencionar também a possibilidade de a prescrição ser interrompida por ato do devedor (no caso, o empregador):

Lei 10.406/02, art. 202. A **interrupção** da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: (...)

VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

O Ministro Godinho¹¹ cita como exemplo desta situação o “pedido formal de prazo, pelo devedor trabalhista ao empregado, para acerto de contas”.

Prescrição intercorrente

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

Segundo ensinamento de Sérgio Pinto Martins¹²,

¹¹ DELGADO, Mauricio Godinho. Op. cit., p. 252.

¹² Idem, p. 78.



“A prescrição intercorrente é a que ocorre no curso da execução, depois do trânsito em julgado. É o caso de o processo ficar parado na fase de execução por muito tempo. Não se trata de prescrição que deva ser alegada na fase de conhecimento, mas de prescrição ocorrida na fase de execução, posteriormente à sentença. A prescrição intercorrente visa evitar a perpetuação da execução”.

Pacificando-se a questão, a CLT, a partir da Lei 13.467, de julho de 2017, passou a entender aplicável a prescrição intercorrente no processo do trabalho:

CLT, art. 11-A. Ocorre a **prescrição intercorrente** no processo do trabalho no prazo de **dois anos**.

§ 1º A fluência do prazo prescricional intercorrente **inicia-se** quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução.

§ 2º A declaração da prescrição intercorrente pode ser requerida ou declarada de ofício em **qualquer grau** de jurisdição.

Até então, havia uma divergência de entendimentos entre o TST¹³ e o STF¹⁴, o qual já entendia ser aplicável à justiça do trabalho tal modalidade prescricional.

Assim, foi prevista no texto celetista a prescrição intercorrente que será sempre de **2 anos**.

Além disso, duas observações importantes:

- ✓ A prescrição intercorrente, por ser assunto de ordem pública, pode ser declarada pelo próprio juiz da causa (prescrição “de ofício”) ou requerida pela outra parte no processo judicial;
- ✓ O reconhecimento de ofício pode se dar em qualquer grau de jurisdição (não apenas pelo juiz do trabalho da 1ª instância).

Distinção entre Prescrição Total e Prescrição Parcial

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

Inicialmente é importante frisar que **prescrição total** e **prescrição parcial** são construções jurisprudenciais relacionadas às prescrições bienal e quinquenal.

A prescrição bienal será sempre total, enquanto a prescrição quinquenal pode ser total ou parcial.

A distinção entre prescrição total e prescrição parcial é encontrada no art. 11, §2º, da CLT, inserido por meio da reforma trabalhista:

¹³ SUM 114. TST. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

É inaplicável na Justiça do Trabalho a prescrição intercorrente.

¹⁴ SÚMULA Nº 327. STF

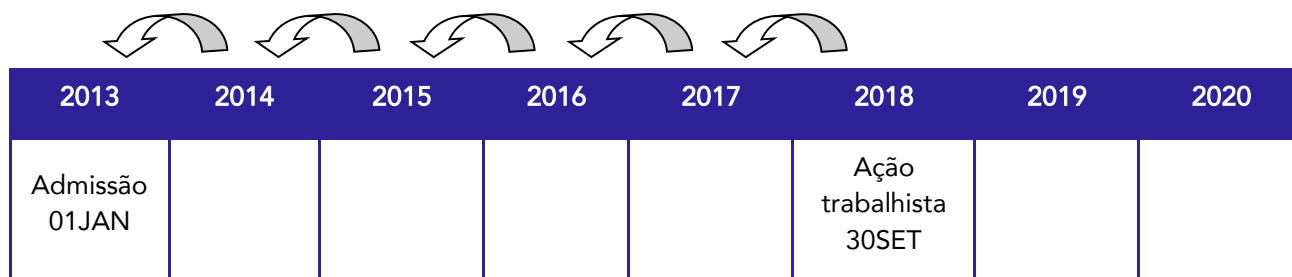
O direito trabalhista admite a prescrição intercorrente.



CLT, art. 11, § 2º Tratando-se de pretensão que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração ou descumprimento do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei.

Percebam que a distinção reside na origem da parcela: previsão (ou não) em lei. Se o direito está previsto em lei, a prescrição será parcial. Mas se o direito não estiver previsto em lei (mas em convenção coletiva de trabalho, contrato de trabalho, regulamento empresarial, etc.), a prescrição será total.

Para facilitar a visualização da diferença prática entre as prescrições total e parcial vamos utilizar o caso hipotético de empregado admitido em 01JAN2011 (retirei a demissão porque o vai interessar aqui é a prescrição **quinquenal**; neste contexto, vamos supor que ele ingressou com a reclamação estando o contrato de trabalho em vigor):



Exemplo 4: o empregado, desde sua admissão, laborava parte da jornada em período noturno e não recebia o respectivo adicional. Ele ingressa com ação trabalhista em 30SET2018.

Assim, nesta ação o obreiro poderá postular os direitos relativos aos últimos cinco anos a contar do ajuizamento da ação, ou seja, direitos exigíveis de 30SET2013 a 30SET2018 – inclusive adicional noturno do período.

Parte de seu direito ao adicional foi atingido pela prescrição quinquenal (01JAN2013 a 29SET2013), mas no restante do período o direito ainda é exigível.

Nesta linha, o adicional noturno, que é **previsto em lei**, é atingido pela **prescrição parcial**.

Exemplo 5: o mesmo empregado, desde sua admissão, recebia prêmio de pontualidade, mensalmente, em decorrência de previsão no contrato de trabalho¹⁵. A partir de 10JUL2011 a empresa decidiu alterar o contrato e deixar de pagar a rubrica. Ele ingressa com ação trabalhista em 30SET2016 (mesma data do exemplo anterior).

Neste caso o direito do empregado ao prêmio pontualidade foi atingido pela **prescrição total**, visto que a rubrica tinha previsão em **cláusula contratual** (ou seja, não tinha previsão em lei).

¹⁵ Não existe previsão legal que assegure direito a esta verba.



Sendo assim, **não** haverá direito a pleitear judicialmente qualquer valor a título de prêmio pontualidade, nem mesmo no período de 30SET2013 a 30SET2018.



RESUMO

Férias

Período aquisitivo

lapso temporal necessário para que o empregado **adquira o direito às férias**

*CLT, art. 130 - Após cada **período de 12 (doze) meses de vigência do contrato de trabalho**, o empregado terá direito a férias, na seguinte proporção*

Período concessivo

lapso temporal que sucede o período aquisitivo, no qual o empregador deve **conceder as férias ao obreiro**

*CLT, art. 134 - As férias serão **concedidas** por ato do empregador, em um só período, **nos 12 (doze) meses subsequentes** à data em que o empregado tiver adquirido o direito*



FRACIONAMENTO - FÉRIAS INDIVIDUAIS

concordância do empregado

até 3 períodos

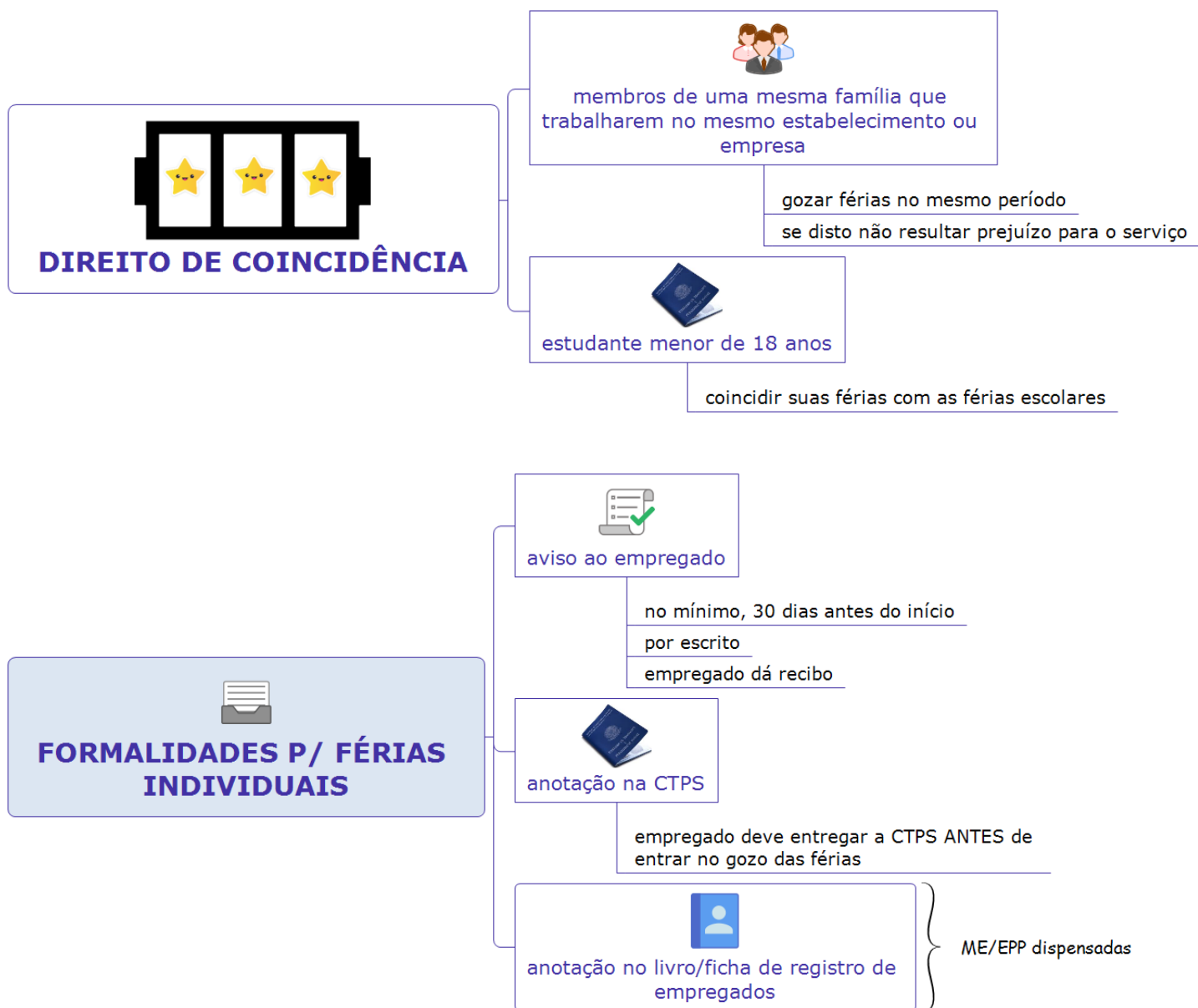
14+5+5

vedado início até 2 dias antes de FERIADO ou RSR

admite fracionamento p/

menores de 18 anos
maiores de 50 anos





Quantidade de faltas injustificadas no período aquisitivo	Dias de férias
≤ 5 faltas	30 (trinta) dias corridos
$6 \leq \text{faltas} \leq 14$	24 (vinte e quatro) dias corridos
$15 \leq \text{faltas} \leq 23$	18 (dezoito) dias corridos
$24 \leq \text{faltas} \leq 32$	12 (doze) dias corridos
> 32 faltas	Perde o direito às férias

GAME OVER PERDA DO DIREITO DE FÉRIAS

deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 dias

accessio temporis

licença remunerada por mais de 30 dias

deixar de trabalhar, com salário, por mais de 30 dias, em virtude de paralisação dos serviços da empresa

benefício previdenciário de acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 meses

ainda que descontínuos



REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS

1/3 a mais do que o salário normal

▶ NÃO se confunde com ABONO de férias

paga até 2 dias ANTES do período de férias

Se concedidas após o fim do período concessivo: pgto EM DOBRO da respectiva remuneração



ABONO DE FÉRIAS

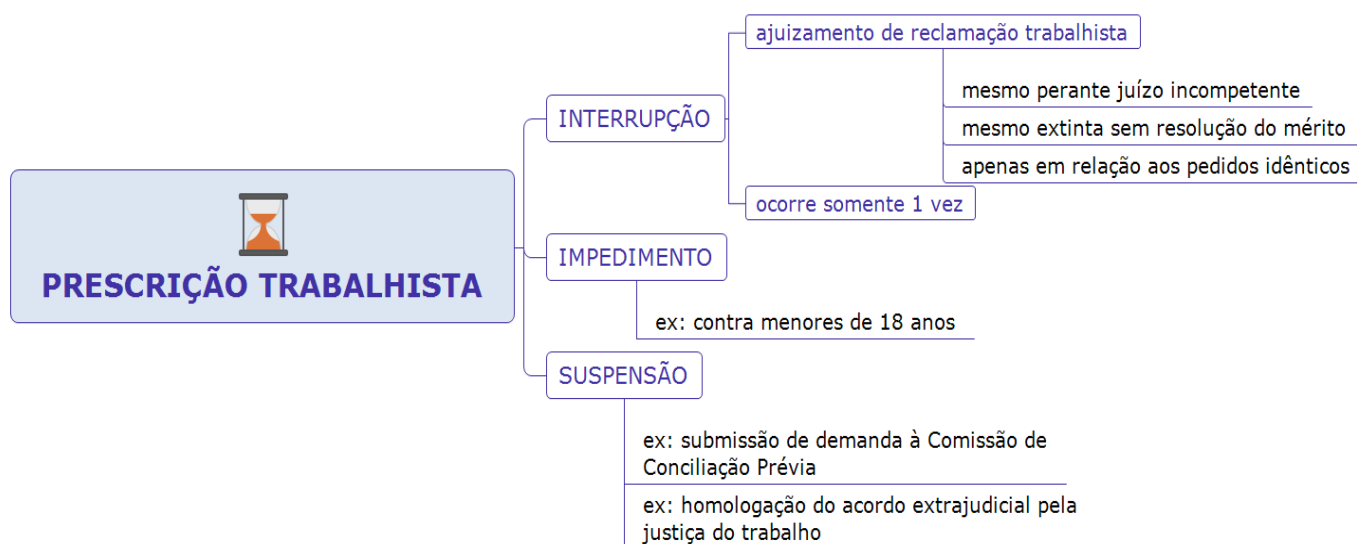
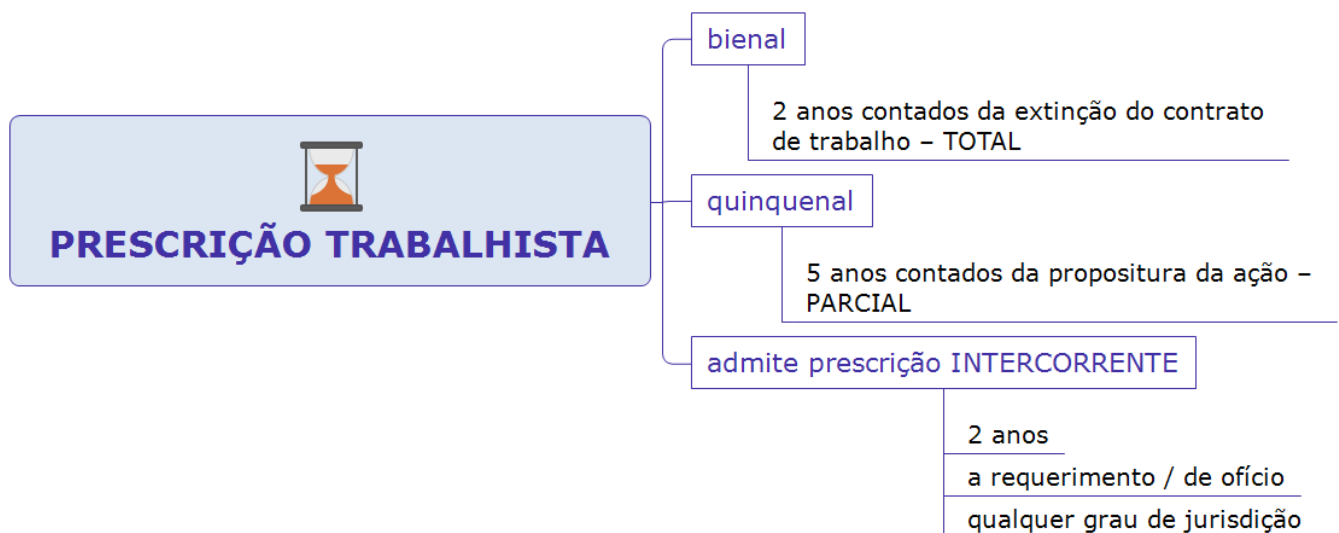
1/3 do período de férias em pecúnia

natureza indenizatória

direito do empregado

requer até 15 dias antes do fim do per. aquisitivo

Prescrição



CONCLUSÃO

Bom pessoal,

Estamos chegando ao final de nossa aula.

O assunto férias não traz grandes dificuldades e devemos estar preparados para acertar as questões que porventura surjam na prova versando sobre este tema.

Prescrição, por sua vez, é um assunto mais complexo, assusta um pouco, mas basta ler e reler que é possível “pescar” a lógica do instituto. Fiquem atentos ao novo prazo prescricional do FGTS e às alterações da reforma trabalhista.

Esperamos que tenham gostado da aula, e se surgir alguma dúvida quanto ao assunto apresentado, estamos à disposição para auxiliá-los (as).

Grande abraço e bons estudos,

Prof. Antonio Daud

<https://www.facebook.com/professordaud>



QUESTÕES COMENTADAS



Férias

1. FCC/TRT-SP - Analista Judiciário - 2025

A empresa VerdeVivo Ambiental Ltda. decidiu revisar seus procedimentos internos sobre concessão e pagamento de férias, após detectar irregularidades. Os seguintes casos foram analisados: Amarilys, contratada em 01/06/2022, tirou suas férias referentes ao primeiro período aquisitivo em novembro de 2024, sendo a remuneração dessas férias pagas em dobro; Benevaldo completou período aquisitivo de férias em 31/08/2023, e a empresa, sem consultar o empregado, programou suas férias em dois períodos, sendo o primeiro de 20/12/2023 a 13/01/2024, e o segundo de 01/07/2024 a 05/07/2024; Carmine, maior de 18 anos, solicitou dividir suas férias de 30 dias em três períodos, sendo um deles de apenas 4 dias corridos, o que foi aceito pela empresa; Divino, ao sair de férias, recebeu a remuneração de férias sem o terço constitucional, que foi pago junto com o salário do mês seguinte; Evelyse, com um ano de contrato, teve 15 faltas não justificadas ao longo do período aquisitivo e teve férias de 30 dias. Considerando as disposições da CLT a respeito das férias, o departamento de recursos humanos da empresa, no relatório a ser apresentado à diretoria, concluiu que está em conformidade com a legislação

- (A) a divisão das férias de Carmine em três períodos, como solicitado pela empregada.
- (B) o pagamento a Divino do terço constitucional da forma como realizado, já que somente a remuneração dos dias de férias deve ser paga até dois dias antes do início do período de gozo das mesmas, não estando o terço constitucional abrangido pela previsão legal de adiantamento.
- (C) a divisão das férias de Benevaldo em dois períodos, pois o fracionamento foi em apenas dois períodos, sendo que a lei prevê que apenas para a concessão fracionada em três períodos é exigida a anuência do empregado.
- (D) o pagamento em dobro das férias a Amarilys, pois estas foram concedidas fora do período concessivo.
- (E) a concessão de 30 dias de férias a Evelyse, pois trata-se de direito assegurado constitucionalmente, sendo que a quantidade de faltas ao trabalho, com ou sem justificativa, não interfere no cálculo do período de gozo.

Comentários:

A **letra (A)** está incorreta. O fracionamento das férias de Carmine é irregular, pois a lei veda que um dos períodos seja inferior a 5 dias corridos, conforme o art. 134, § 1º, da CLT.



"Art. 134, § 1º Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até três períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a quatorze dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a cinco dias corridos, cada um

A **letra (B)** está incorreta. O pagamento do terço constitucional deve ser feito juntamente com a remuneração das férias, até 2 dias antes do início do respectivo período de gozo, de acordo com o art. 145 da CLT.

"Art. 145 - O pagamento da remuneração das férias e, se for o caso, o do abono referido no art. 143 serão efetuados até 2 (dois) dias antes do início do respectivo período."

A **letra (C)** está incorreta. Todo e qualquer fracionamento das férias individuais, seja em dois ou três períodos, exige a concordância expressa do empregado.

A **letra (D)** está correta. As férias concedidas após o término do período concessivo devem ser pagas em dobro. Como o período concessivo de Amarilys terminou em 31/05/2024, e como as férias foram gozadas em novembro de 2024, o pagamento em dobro é devido, nos termos do art. 137 da CLT.

"Art. 137 - Sempre que as férias forem concedidas após o prazo de que trata o art. 134, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração."

A **letra (E)** está incorreta. O número de faltas injustificadas ao serviço interfere na duração das férias. Com 15 faltas não justificadas, Evelyse teria direito a apenas 18 dias corridos de férias, e não 30, conforme o art. 130, III, da CLT.

"Art. 130 - Após cada período de 12 (doze) meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias, na seguinte proporção: (..) III - 18 (dezoito) dias corridos, quando houver tido de 15 (quinze) a 23 (vinte e três) faltas;"

Gabarito (D)

2. FCC/TRT-SP - Técnico Administrativo - 2025

Mariana organizou, em comum acordo com sua empregadora, a empresa Lar XX Ltda., o gozo de suas férias para a segunda quinzena do mês de novembro de 2025, uma vez que pretende visitar sua mãe que reside na cidade de Blumenau – SC. Considerando que dia 20/11/2025 (quinta-feira) é feriado em razão do dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, bem como que Mariana labora de segunda a sexta-feira, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, ela poderá iniciar suas férias apenas nos dias 17,

- (A) 24, 25 e 26 de novembro de 2025.
- (B) 18, 19, 24, 25, 26, 27 e 28 de novembro de 2025.
- (C) 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27 e 28 de novembro de 2025.
- (D) 18, 24, 25 e 26 de novembro de 2025.



(E) 24 e 25 de novembro de 2025.

Comentários:

A CLT veda o início das férias no período de **2 dias** que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado (Art. 134, § 3º).

Assim, considerando que o dia 20/11/2025 é feriado que recai em uma quinta-feira e que o dia de repouso semanal remunerado de Mariana é no domingo (no caso, dias 23/11 e 30/11), concluímos que as **férias não poderiam começar** nas seguintes datas:

- 16/11, que é domingo
- dias 18/11 e 19/11 (2 dias que antecedem o feriado do dia 20/11)
- 20/11, que é o próprio feriado
- dias 21 e 22/11 (que antecedem o repouso semanal do dia 23/11)
- dia 23/11, que é domingo
- dias 28 e 29/11 (que antecedem o repouso semanal do dia 30/11).
- dia 30/11, que é domingo

Portanto, os únicos dias possíveis para o início do gozo na segunda quinzena são **17, 24, 25, 26 e 27** de novembro. A **letra (A)** foi dada como correta, apesar de não ter incluído o dia 27/11, quinta-feira.

As **demais alternativas** estão claramente incorreta, sendo que na **letra (E)** foram omitidos os dias 17, 26 e 27 de novembro, que são datas permitidas para o início das férias.

Gabarito (A)

3. FCC/TRT RJ - Oficial de Justiça - 2025

Considerando as regras legais sobre concessão das férias, a empresa Gráfica Beta Ltda. deve observar que

- (A) as férias poderão ser usufruídas em, no máximo, dois períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 15 dias corridos.
- (B) as férias não poderão ser iniciadas em dia que corresponde à véspera de feriado ou do descanso semanal remunerado.
- (C) o empregado deverá ser participado, por escrito, com antecedência de, no mínimo, 30 dias, sobre a concessão das férias.
- (D) o empregado menor de 18 anos tem direito de escolher a época que pretende que as férias sejam concedidas.
- (E) as férias serão concedidas em época definida de comum acordo entre empregado e empregador.

Comentários:



A **letra (A)** está incorreta, pois as férias individuais podem ser concedidas em até **3 períodos**, sendo que um deles não pode ser inferior a 14 dias e os demais a 5 dias, cada um (art. 134, §1º).

A **letra (B)** foi dada como incorreta por uma questão literal: a CLT proíbe o início das férias em todo o período de **2 dias** antes de feriado ou descanso semanal remunerado, e não apenas até a véspera:

Art. 134, § 3º É vedado o início das férias no período de **dois dias** que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado.

A **letra (C)** menciona corretamente o prazo mínimo do aviso de férias:

Art. 135 - A concessão das férias será participada, por escrito, ao empregado, com antecedência de, no **mínimo, 30 (trinta) dias**. Dessa participação o interessado dará recibo.

A **letra (D)** está incorreta, pois não é direito de todo menor de idade, apenas do menor de idade que é estudante:

Art. 136, § 2º - O empregado estudante, **menor de 18 (dezoito) anos**, terá direito a fazer coincidir suas férias com as férias escolares.

A **letra (E)** está incorreta, visto que a época de concessão de férias é definida unilateralmente pelo empregador, não dependendo da concordância do empregado:

Art. 136 - A época da concessão das férias será a que melhor consulte os interesses do empregador.

Gabarito (C)

4. FCC/TRT RJ - Analista Judiciário - 2025

Durante o período aquisitivo de férias, Luigi faltou injustificadamente ao trabalho 16 dias. Ao receber de seu empregador a comunicação de concessão de férias, foi informado que terá direito a férias de

- (A) 30 dias.
- (B) 18 dias.
- (C) 20 dias.
- (D) 12 dias.
- (E) 24 dias.

Comentários:



A questão exigiu os efeitos das faltas injustificadas na duração das férias do trabalhador, o que é dado pelo art. 130 da CLT, adiante sistematizado:

Quantidade de faltas	Dias de férias
≤ 5 faltas	30 (trinta) dias corridos
$6 \leq \text{faltas} \leq 14$	24 (vinte e quatro) dias corridos
$15 \leq \text{faltas} \leq 23$	18 (dezoito) dias corridos
$24 \leq \text{faltas} \leq 32$	12 (doze) dias corridos
> 32 faltas	Perde o direito às férias

Portanto, como Luigi teve 16 faltas injustificadas, jus a **18 dias** corridos de férias.

Gabarito (B)

5. FCC/TRT RJ - Analista Judiciário - 2025

A empresa Metalúrgica Starlinked Ltda., diante de dificuldades econômicas pelas quais está passando, pretende conceder férias coletivas a seus empregados. Diante dessa situação, o departamento de recursos humanos esclarece ao presidente da empresa que, de acordo com as regras legais, para ser consideradas válidas, as férias coletivas:

- A) Devem ser concedidas a todos os empregados da empresa, não podendo a concessão ser apenas aos empregados de alguns dos setores da empresa.
- B) Poderão ser gozadas em 2 períodos anuais, desde que nenhum deles seja inferior a 15 dias.
- C) Não poderão ser concedidas aos empregados contratados a menos de 12 meses.
- D) Podem ser concedidas aos empregados contratados a menos de 12 meses, desde que haja autorização do sindicato.
- E) Devem ser comunicadas ao órgão local do Ministério do Trabalho, com a antecedência mínima de 15 dias, indicando as datas de início e fim das férias, precisando quais os estabelecimentos ou setores abrangidos pela medida.

Comentários:

A **letra (A)** está incorreta, pois é possível a concessão apenas a determinado(s) setor(es) da empresa:

CLT, art. 139 - Poderão ser concedidas férias coletivas a todos os empregados de uma empresa **ou de determinados estabelecimentos ou setores** da empresa.

A **letra (B)** está incorreta, visto que a duração mínima dos períodos de férias é de 10 dias corridos:

Art. 139, § 1º - As férias poderão ser gozadas em 2 (dois) períodos anuais desde que nenhum deles seja inferior a 10 (dez) dias corridos.



A **letra (C)** está incorreta, visto que é possível a concessão a todos os empregados, inclusive àqueles contratados há menos de 12 meses:

Art. 140 - Os empregados contratados há menos de 12 (doze) meses gozarão, na oportunidade, férias proporcionais, iniciando-se, então, novo período aquisitivo.

A **letra (D)** está incorreta, visto que não se exige autorização sindical.

A **letra (E)** menciona corretamente o prazo de 15 dias para notificação do sindicato:

Art. 139, § 2º - Para os fins previstos neste artigo, o empregador comunicará ao órgão local do Ministério do Trabalho, com a antecedência mínima de 15 (quinze) dias, as datas de início e fim das férias, precisando quais os estabelecimentos ou setores abrangidos pela medida.

Gabarito (E)

6. FCC /TRT 15 – Técnico Judiciário - 2025

A empresa "F" possui 120 empregados. Dentre eles, alguns são estudantes, sendo que, destes, 5 empregados têm 17 anos de idade, 10 empregados têm 18 anos de idade, 13 empregados têm 20 anos de idade e 2 empregados têm 22 anos de idade. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho,

- (A) apenas os empregados estudantes, menores de 21 anos, terão direito a fazer coincidir suas férias com as férias escolares.
- (B) todos os empregados estudantes, independentemente da idade, terão direito a fazer coincidir suas férias com as férias
- (C) não há direito de coincidir as férias dos empregados com as férias escolares, havendo expressa disposição legal nesse sentido.
- (D) apenas os empregados estudantes, menores de 18 anos, terão direito a fazer coincidir suas férias com as férias escolares.
- (E) para que o empregado possua o direito de fazer coincidir as férias na empresa com as férias escolares, é necessário que ele estude em escola pública, no ensino médio ou supletivo, independentemente da sua idade.

Comentários

O gabarito está na **letra (D)**, pois conforme prevê o Art. 136, § 2º, da CLT, apenas os estudantes **menores de 18 anos** têm o direito de coincidirem suas férias com as férias escolares:

CLT, Art. 136, § 2º - O empregado estudante, **menor de 18 (dezoito) anos**, terá direito a fazer coincidir suas férias com as férias escolares.

Gabarito (D)

7. FCC – TRT 6º Região/Técnico - 2025



Sobre remuneração e abono de férias, considerando as disposições legais e o entendimento adotado pelo Tribunal Superior do Trabalho em Súmulas e Orientações Jurisprudenciais,

(A) não integra o salário do empregado, para fins de cálculo das férias, a parte paga em utilidades.

(B) o abono, correspondente a um terço do período de férias, deve ser requerido pelo empregado até 15 dias antes do início do período de gozo das férias.

(C) o pagamento das férias proporcionais, gozadas ou não, deve ser feito com acréscimo de pelo menos um terço.

(D) o pagamento do abono de férias será feito na mesma data em que for dado pelo empregador o aviso de férias ao empregado.

(E) não incide correção monetária sobre o valor das comissões recebidas pelo empregado durante o ano para fins de cálculo, pela média, das férias.

Comentários:

A **letra (A)** está incorreta, pois a parte do salário paga em utilidade integral, sim, o cálculo das férias:

CLT, Art. 142, § 4º - A parte do salário paga em utilidades será computada de acordo com a anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social.

Em outras palavras, no cálculo da remuneração de férias, devem ser computada tanto a parcela paga em dinheiro como aquela paga em utilidades.

A **letra (B)** está incorreta, pois o abono deve ser requerido até **15 dias** do término do **período aquisitivo**:

CLT, Art. 143, § 1º - O abono de férias deverá ser requerido até 15 (quinze) dias antes do término do período aquisitivo.

A **letra (C)** está correta, pois o terço de férias deve ser pago independentemente se serão férias normais ou proporcionais, gozadas ou não, consoante esclarece a SUM-328 do TST:

O pagamento das férias, integrais ou proporcionais, gozadas ou não, na vigência da CF/1988, sujeita-se ao acréscimo do terço previsto no respectivo art. 7º, XVII.

A **letra (D)** está incorreta, pois o pagamento do abono ocorre até 2 dias antes do início das férias:

CLT, Art. 145 - O pagamento da remuneração das férias e, se for o caso, o do abono referido no art. 143 serão efetuados até 2 (dois) dias antes do início do respectivo período.

A **letra (E)** está incorreta, pois as comissões devem ser corrigidas monetariamente para fins de cálculo de férias:



TST, OJ-181 da SDI-I - O valor das comissões deve ser corrigido monetariamente para em seguida obter-se a média para efeito de cálculo de férias, 13º salário e verbas rescisórias.

Gabarito (C)

8. FCC/TRT - SE - 2024

Maria Marta, empregada da empresa Amor e Superação Ltda., completou o período aquisitivo de suas férias. Sua empregadora pretende que Maria Marta goze das referidas férias dentro do prazo legal, em três períodos, sendo o primeiro de 14 dias corridos, o segundo de 6 dias corridos e o último de 10 dias corridos. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, este fracionamento das férias

(A) é permitido, desde que haja concordância de Maria Marta.

(B) é permitido, independentemente da concordância de Maria Marta.

(C) não é permitido, uma vez que o fracionamento das férias é limitado a dois períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 15 dias corridos.

(D) não é permitido, uma vez que, apesar da legislação permitir o fracionamento das férias em três períodos, um deles não poderá ser inferior a 15 dias corridos.

(E) não é permitido, uma vez que, apesar da legislação permitir o fracionamento das férias em três períodos, o primeiro deles não poderá ser inferior a 20 dias corridos.

Comentários:

A **letra (A)** está correta, conforme previsto expressamente no Art. 134, § 1º, da CLT:

CLT, Art. 134, § 1º - Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até três períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a quatorze dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a cinco dias corridos, cada um.

A **letra (B)** está incorreta, visto que depende da concordância da empregada, conforme previsto expressamente o Art. 134, § 1º, da CLT, transcrito acima.

A **letra (C)** está incorreta, é permitido sim o fracionamento em **até 3 períodos**, conforme previsto expressamente o Art. 134, § 1º, da CLT, transcrito acima.

A **letra (D)** está incorreta, pois um dos períodos não pode ser inferior a 14 dias corridos, conforme previsto expressamente o Art. 134, § 1º, da CLT, transcrito acima.

A **letra (E)** está incorreta, pois um dos períodos não pode ser inferior a 14 dias corridos e os demais não podem ser inferiores a 5 dias corridos, conforme previsto expressamente o Art. 134, § 1º, da CLT, transcrito acima.

Gabarito (A)

9. FCC/TRT-CE 7ª Região - Analista Judiciário – Oficial de Justiça Avaliador Federal - 2024



Melquiades é empregado da Empresa de Vigilância Positivo & Operante e já completou 1 ano na empresa, estando apto a gozar férias. O empregado completou 51 anos há 15 dias. Na situação descrita, conforme previsão legal, Melquiades tem direito de usufruir de 30 dias de férias, período que

(A) deverá ser concedido, em virtude da idade do empregado, de uma só vez pelo empregador, não podendo ser fracionado.

(B) poderá ser fracionado, com a concordância do empregado, em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos.

(C) poderá ser fracionado, com a concordância do empregado, em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser menor do que 10 dias úteis.

(D) poderá ser fracionado, independente da concordância do empregado, pelo poder potestativo do empregador, em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias úteis.

(E) poderá ser fracionado, em virtude da idade do empregado, no máximo em 2 períodos, sendo um deles de, no mínimo, 20 dias corridos, independente da concordância do empregado.

Comentários:

A **letra (A)** está incorreta, pois não há mais vedação ao fracionamento das férias dos empregados com mais de 50 anos, dispositivo que foi revogado pela Reforma Trabalhista.

A **letra (B)** está correta, conforme determina o Art. 134, § 1º, da CLT:

CLT, Art. 134 § 1º Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até três períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a quatorze dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a cinco dias corridos, cada um.

A **letra (C)** está incorreta, pois um dos períodos não pode ser inferior a quatorze dias, conforme o Art. 134, § 1º, da CLT.

A **letra (D)** está incorreta, pois o fracionamento necessita de concordância do empregado, vejamos:

CLT, Art. 134 § 1º Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até três períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a quatorze dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a cinco dias corridos, cada um.

A **letra (E)** está incorreta, pois o fracionamento pode ocorrer em até 3 períodos, sendo que um deles não pode ser inferior a quatorze dias.

Gabarito (B)

10.FCC - 2023 - TRT-GO – Técnico Judiciário

Platão, 55 anos de idade, analista de sistemas na empresa Atlântida Serviços Tecnológicos Ltda., registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), pretende acordar com seu



empregador o fracionamento das suas próximas férias. Com base no que prevê a Consolidação das Leis do Trabalho,

(A) poderá haver o fracionamento em até três períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a quinze dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a cinco dias corridos, cada um.

(B) o empregador não poderá concordar com a proposta de Platão porque as férias dos empregados com mais de 50 anos deverão ser concedidas de uma única vez.

(C) será permitido o fracionamento apenas em até dois períodos de 15 dias, eis que Platão possui mais de 50 anos.

(D) poderá haver o fracionamento em até três períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a quatorze dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a cinco dias corridos, cada um.

(E) será permitido o fracionamento apenas em até dois períodos, sendo um não inferior a 20 dias, eis que Platão possui mais de 50 anos.

Comentários:

Mesmo tendo mais de 50 anos, Platão poderá ter suas férias fracionadas (dada a revogação do art. 134, §2º). Além disso, admite-se o fracionamento em até 3 períodos, sendo que um dos períodos não pode ser inferior a 14 dias e os demais a 5 dias cada um:

art. 134, § 1º Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até três períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a quatorze dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a cinco dias corridos, cada um.

Gabarito (D)

11.FCC - 2022 - TRT-BA – Técnico Judiciário

Considere as assertivas abaixo a respeito do parcelamento de período de férias, conforme previsão da Consolidação das Leis do Trabalho.

I. empregador propõe parcelamento do período de gozo de férias do empregado de 52 anos de idade em 3 períodos, da seguinte forma: 15 dias – 8 dias – 7 dias.

II. empregador propõe parcelamento do período de gozo de férias do empregado de 25 anos de idade em 3 períodos, da seguinte forma: 12 dias – 10 dias – 8 dias.

III. empregador propõe parcelamento do período de gozo de férias do empregado de 17 anos de idade em 3 períodos, da seguinte forma: 18 dias – 6 dias – 6 dias.

IV. empregador propõe parcelamento do período de gozo de férias do empregado de 30 anos de idade em 4 períodos, da seguinte forma: 10 dias – 5 dias – 5 dias – 10 dias.

São possíveis APENAS as propostas

(A) I e III.

(B) I, III e IV.



- (C) II e III.
- (D) II e IV.
- (E) I e IV.

Comentários

Antes de mais nada, lembro que, após a reforma trabalhista, é possível o fracionamento de férias dos empregados em geral, mesmo daqueles com mais de 50 anos e daqueles com menos de 18 anos. Em outras palavras, a idade mencionada em cada assertiva é irrelevante para a questão.

Assim sendo, o **item I** está correto, visto que são 3 períodos, que obedecem aos mínimos de 14, 5 e 5 dias:

CLT, art. 134, § 1º Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até três períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a **quatorze dias** corridos e os demais não poderão ser inferiores a **cinco dias** corridos, cada um.

- O **item II** está incorreto, visto que se desrespeitou o período mínimo de 14 dias.
- O **item III** está correto, na medida em que se atenderam aos períodos mínimos de 14, 5 e 5 dias.
- O **item IV** está incorreto, pois admite-se no máximo 3 parcelas de férias.

Gabarito (A)

12.FCC - 2022 - TRT-BA – Analista Judiciário

Belarmino é empregado na empresa Flor de Lotus, mediante contrato intermitente. Por ter cumprido o período aquisitivo, no próximo mês o referido empregado poderá gozar de férias. Com base na Consolidação das Leis do Trabalho, nessa situação, o descanso em férias será

- (A) de vinte dias corridos, embora possa ser convocado pelo mesmo empregador para prestar serviços, dada a peculiaridade do contrato intermitente.
- (B) de um mês, embora possa ser convocado pelo mesmo empregador para prestar serviços, dada a peculiaridade do contrato intermitente.
- (C) de um mês, não podendo ser convocado pelo mesmo empregador para prestar serviços.
- (D) vinte dias úteis, embora possa ser convocado pelo mesmo empregador para prestar serviços, dada a peculiaridade do contrato intermitente.
- (E) proporcional à quantidade de dias trabalhados durante o período aquisitivo, limitada a vinte dias corridos, não podendo ser convocado pelo mesmo empregador para prestar serviços.

Comentários

As férias do trabalhador intermitente estão assim previstas na CLT:



CLT, art. 452-A, § 9º A cada doze meses, o empregado adquire direito a usufruir, nos doze meses subsequentes, um mês de férias, período no qual **não poderá ser convocado** para prestar serviços pelo mesmo empregador.

Portanto, ao final do período aquisitivo, terão **1 mês de férias**, período no qual o empregador **não** poderá convocá-lo para o trabalho.

Gabarito (C)

13.FCC - 2022 - TRT-PI - Técnico

Aquiles foi contratado em 04/10/2021 pela empresa Destinos Operadora de Turismo Ltda., para exercer a função de diretor financeiro. Em 04/07/2022, em razão de proposta de emprego que recebeu de outra empresa, pediu demissão da Destinos. Considerando essa situação, Aquiles, à luz da CLT e jurisprudência sumulada do TST,

- (A) tem direito ao recebimento da remuneração relativa ao período incompleto de férias na proporção de 1/9 avos por mês de serviço.
- (B) não tem direito ao recebimento de férias proporcionais, tendo em vista que pediu demissão.
- (C) não tem direito ao recebimento de férias proporcionais, porque exercente de cargo de confiança.
- (D) não tem direito ao recebimento de férias proporcionais, porque não completou um ano de serviço na empresa.
- (E) tem direito ao recebimento da remuneração relativa ao período incompleto de férias na proporção de 1/12 avos por mês de serviço, ou fração superior a 14 dias.

Comentários:

Quando há um **pedido de demissão**, o TST entende devidas as férias proporcionais:

SUM-261 FÉRIAS PROPORCIONAIS. PEDIDO DE DEMISSÃO. CONTRATO VIGENTE HÁ MENOS DE UM ANO

O empregado que se demite antes de complementar 12 (doze) meses de serviço tem direito a férias proporcionais.

Para o cálculo das férias proporcionais devidas, conta-se a quantidade de meses de trabalho ou fração superior a 14 dias, nos termos da seguinte regra celetista:

CLT, art. 146, parágrafo único - Na cessação do contrato de trabalho, após 12 (doze) meses de serviço, o empregado, desde que não haja sido demitido por justa causa, terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias, de acordo com o art. 130, na proporção de 1/12 (um doze avos) por mês de serviço ou fração superior a 14 (quatorze) dias.

Portanto, se ele trabalhou 9 meses na empresa, as férias proporcionais serão de 9/12 de sua remuneração, acrescidas do terço constitucional de férias.



Gabarito (E)

14.FCC - 2022 - TRT-PI - Analista Judiciário

Marcelo está estudando para um concurso e, sobre o tema Férias, ele aprendeu que no curso do período aquisitivo o empregado não adquire o direito ao gozo de férias, nos termos da CLT, quando

- (A) tiver sido afastado somente por motivo de acidente de trabalho, recebendo benefícios previdenciários por mais de 6 meses, em período contínuo.
- (B) optar por converter suas férias em abono pecuniário.
- (C) tiver sido afastado por motivo de auxílio-doença ou de acidente de trabalho, recebendo benefícios previdenciários por mais de 6 meses, embora descontínuos.
- (D) tiver 30 faltas injustificadas.
- (E) gozar de licença remunerada por mais de 90 dias.

Comentários:

A CLT traz, no seu artigo 133, os casos em que o empregado perde o direito às férias:

- I - deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 (sessenta) dias subsequentes à sua saída;
- II - permanecer em gozo de licença, com percepção de salários, por mais de 30 (trinta) dias;
- III - deixar de trabalhar, com percepção do salário, por mais de 30 (trinta) dias, em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa; e
- IV - tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho **ou de auxílio-doença** por mais de 6 (seis) meses, embora descontínuos.

Dito isto, percebemos que a **letra (A)** está incorreta em razão da palavra “somente”, dado que tal afastamento poderia ser também pelo recebimento de auxílio-doença comum. Pelo mesmo raciocínio, concluímos que a **letra (C)** está correta, pois os 6 meses podem ser contínuos ou descontínuos.

A **letra (B)** está incorreta, visto que a conversão em abono é de apenas 1/3 das férias (não do período integral), não havendo perda das férias.

A **letra (D)** está incorreta, pois apenas mais de 32 faltas injustificadas é que suprimiria o direito a férias (art. 130).

Por fim, a **letra (E)** foi dada como incorreta, visto que bastariam 30 dias de licença remunerada.

Gabarito (C)

15.FCC - 2022 - TRT-PR - Técnico Administrativo



Em 15/06/2022 (4a feira), o empregador comunicou Felícia que suas férias seriam fracionadas em três períodos de dez dias cada, sendo que o primeiro período iniciaria em 01/07/2022 (6a feira). De acordo com as regras legais sobre férias,

(A) em caso de fracionamento das férias em três períodos, a concessão de cada período não pode ultrapassar o prazo de 90 dias após a concessão do período anterior.

(B) no caso de Felícia o gozo não pode iniciar em 01/07/2022, pois é vedado o início das férias no período de dois dias que antecede dia de repouso semanal remunerado.

(C) estas somente podem ser fracionadas em três períodos desde que haja concordância do empregado, sendo que a este cabe definir a duração de cada um dos períodos.

(D) as mesmas são concedidas por ato do empregador, devendo sua concessão ser participada ao empregado, ainda que verbalmente, com antecedência de 30 dias.

(E) mesmo havendo concordância do empregado com o fracionamento das férias em três períodos, um deles não pode ser inferior a 20 dias

Comentários:

Antes de comentar as alternativas, 4 observações importantes quanto à situação hipotética do enunciado:

a) as férias somente poderiam ser fracionadas mediante a **concordância da empregada** - CLT, art. 134, §1º

b) um dos períodos deve ter **pelo menos 14 dias** – CLT, art. 134, §1º

c) as férias **não poderiam se iniciar em uma sexta-feira**, pois há que se respeitar a janela de 2 dias antes do repouso semanal remunerado, que em geral recai aos domingos – CLT, art. 134, §3º

d) o período de férias precisa ser **comunicado ao empregado com 30 dias** de antecedência, por escrito – CLT, art. 135

A **letra (A)** está incorreta, visto que a CLT não estabelece prazos máximos entre os períodos de férias. O que se exige é uma duração mínima de 14 dias para um período e de 5 dias para os demais.

A **letra (B)** está de acordo com a seguinte regra celetista:

CLT, art. 134, § 3º É vedado o início das férias no período de dois dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado.

A **letra (C)** está incorreta, pois tal definição não cabe ao empregado. Havendo concordância do empregado quanto ao fracionamento, a duração de cada parcela é definida pelo empregador, respeitando-se os limites mínimos previstos na CLT: 14 e 5.

A **letra (D)** está incorreta, pois o “aviso de férias” deve ocorrer por escrito:



Art. 135 - A concessão das férias será participada, **por escrito**, ao empregado, com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias. Dessa participação o interessado dará recibo.

A **letra (E)** está incorreta, visto que o limite mínimo é de **14 dias**.

Gabarito (B)

16.FCC - 2022 - TRT-PR - Analista Judiciário

Joana foi contratada pela empresa ABC Ltda., em 03/05/2019, com salário inicial de R\$ 2.000,00. Em dezembro de 2021, Joana passou a receber o salário de R\$ 3.000,00, que vigorou até ser dispensada sem justa causa, em 24/06/2022. Durante o contrato de trabalho, Joana nunca gozou férias. Diante dos fatos apresentados, Joana tem direito ao recebimento de férias integrais

(A) em dobro de todo o período trabalhado, inclusive as férias proporcionais devidas, calculadas com base no salário do período aquisitivo respectivo.

(B) simples, relativas ao período aquisitivo de 03/05/2020 a 02/05/2021 e de 03/05/2021 a 02/05/2022, calculadas com base no último salário de R\$ 3.000,00.

(C) em dobro, dos períodos de 03/05/2019 a 02/05/2020 e de 03/05/2020 a 02/05/2021, e de forma simples, relativa ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022, calculadas com base no último salário de R\$ 3.000,00.

(D) em dobro, apenas do período de 03/05/2019 a 02/05/2020, calculada com base no salário de R\$ 2.000,00.

(E) simples, relativas ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022, calculada com base na média salarial do período aquisitivo.

Comentários:

Questão interessante, que exigiu a aplicação das regras quanto à concessão e remuneração de férias. Sabemos que, nos períodos em que o empregador não concede férias durante o período concessivo (isto é, nos 12 meses seguintes à aquisição), aplica-se o pagamento em **dobro** da respectiva remuneração:

CLT, art. 137 - Sempre que as férias forem concedidas após o prazo de que trata o art. 134 [período concessivo], o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração.

Organizando as informações dos 4 períodos de férias da empregada, temos a seguinte tabela:

período aquisitivo de 03/05/2019 a 02/05/2020	período aquisitivo de 03/05/2020 a 02/05/2021	período aquisitivo de 03/05/2021 a 02/05/2022	período de 3/5/2022 - até extinção do contrato
Férias não concedidas	Férias não concedidas	Férias não concedidas	-



Deveriam ter sido concedidas até maio/2021	Deveriam ter sido concedidas até maio/2022	poderiam ter sido concedidas até maio/2023	-
pagamento de férias em dobro	pagamento de férias em dobro	pagamento de férias simples	pagamento de férias proporcionais

Além disso, a remuneração a ser considerada é a que seria devida na data da concessão das férias (e não durante a aquisição), nos termos do art. 142 da CLT. Assim, aplica-se a remuneração de R\$ 3.000,00 para todos os períodos de férias, que é aquela vigente à época do cálculo da indenização.

Portanto, a **letra (C)** está correta e as demais, incorretas.

Gabarito (C)

17. FCC /AFAP – Analista de Fomento – Advogado – 2019

Ana, com 40 anos de idade, é secretária da Empresa de Cobrança X Ltda. e possui direito ao gozo de férias. Seu empregador propôs que, ao invés de usufruir 30 dias corridos de férias, Ana usufruísse de forma fracionada, em três períodos, para que a empresa não fique com a vaga desfalcada. De acordo com a legislação vigente,

- a) não há necessidade da concordância de Ana para que as férias sejam usufruídas em até três períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 15 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos, cada um.
- b) não há necessidade da concordância de Ana para que as férias sejam usufruídas em até três períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos, cada um.
- c) desde que haja concordância de Ana, as férias poderão ser usufruídas em até três períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 15 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos, cada um.
- d) desde que haja concordância de Ana, as férias poderão ser usufruídas em até três períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos, cada um.
- e) desde que haja concordância de Ana, as férias poderão ser usufruídas em até dois períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos.

Comentários:

A **letra (d)** está correta, estando a redação da alternativa de acordo com o disposto no § 1º do art. 134 da CLT, alterado pela Reforma Trabalhista:

Art. 134, § 1º Desde que haja **concordância do empregado**, as férias poderão ser usufruídas em **até três períodos**, sendo que um deles não poderá ser inferior a **quatorze dias corridos** e os demais **não poderão ser inferiores a cinco dias corridos**, cada um.

Em síntese:





Gabarito (D)

18.FCC/TRT2 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2018

Carlos, Alessandra e Augusto trabalham na empresa Flor de Lótus Ltda. Luana, por sua vez, acabou de ser dispensada por justa causa. Carlos, trabalhou durante 7 meses e, em seguida, ausentou-se para a apresentação ao serviço militar obrigatório. Já Alessandra, no seu período aquisitivo, se ausentou injustificadamente por 8 dias. Augusto acabou de receber comunicação de concessão de férias. Nesses casos, de acordo com a legislação vigente e entendimento sumulado do TST, é correto o que se afirma em:

- (A) Alessandra terá direito às férias, na proporção de 18 dias corridos.
- (B) Não há proibição legal para que as férias de Augusto se iniciem imediatamente antes de feriados ou dia de descanso semanal remunerado.
- (C) Augusto poderá entrar no gozo das férias antes de apresentar ao empregador a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, para que nela seja anotada a concessão das férias. Nesse caso, deverá apresentá-la para a devida anotação em até 15 dias após o término do período de férias e seu retorno ao trabalho.
- (D) O tempo de trabalho anterior à apresentação de Carlos para o serviço militar obrigatório será computado no período aquisitivo, desde que ele compareça ao estabelecimento dentro de 120 dias da data em que se verificar a respectiva baixa.
- (E) Luana não terá direito ao recebimento da remuneração das férias proporcionais.

Comentários:

A **letra (A)** está incorreta, pois Alessandra terá direito a 24 dias corridos de férias, de acordo com o art. 130, I e II, da CLT. Para não deixar dúvidas, segue novamente a tabela o referido dispositivo celetista:

Quantidade de faltas	Dias de férias
≤ 5 faltas	30 (trinta) dias corridos
$6 \leq \text{faltas} \leq 14$	24 (vinte e quatro) dias corridos
$15 \leq \text{faltas} \leq 23$	18 (dezoito) dias corridos
$24 \leq \text{faltas} \leq 32$	12 (doze) dias corridos
> 32 faltas	Perde o direito às férias



A **letra (B)**, incorreta, na medida em que contraria proibição celetista expressa, inserida pela reforma trabalhista:

CLT, art. 134, §3º É vedado o início das férias no período de **dois dias** que **antecede feriado** ou dia de **repouso semanal remunerado** [RSR].

A **letra (C)** está incorreta e abordou as formalidades necessárias para a concessão de férias individuais. Nesta situação, **antes** de sair de férias, a CTPS deve ser apresentada ao empregador:

CLT, art. 135, § 1º - O empregado não poderá entrar no gozo das férias sem que apresente ao empregador sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, para que nela seja anotada a respectiva concessão.

Por sua vez, a **letra (D)**, incorreta, já que o prazo é de 90 dias. Ou seja, a fração de 7 meses (anterior ao serviço militar) será computada desde que ele retorne ao seu emprego dentro de **90 dias** do fim do serviço militar (data da baixa):

CLT, art. 132 - O tempo de trabalho anterior à apresentação do empregado para serviço militar obrigatório será computado no período aquisitivo, desde que ele **compareça ao estabelecimento** dentro de 90 (noventa) dias da data em que se verificar a respectiva baixa.

A **letra (E)**, por fim, está correta, pois no caso de dispensa com justa causa a empregada não fará jus às férias proporcionais:

CLT, art. 146, parágrafo único - Na cessação do contrato de trabalho, após 12 (doze) meses de serviço, o empregado, desde que não haja sido demitido por justa causa, terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias, de acordo com o art. 130, na proporção de 1/12 (um doze avos) por mês de serviço ou fração superior a 14 (quatorze) dias

Sintetizando os 4 casos hipotéticos acima, temos o seguinte:

Carlos	Alessandra	Augusto	Luana
trabalho durante 7 meses e, na sequência, afastamento por serviço militar obrigatório	ausência injustificada por 8 dias	acabou de receber comunicação de concessão de férias	Dispensada por justa causa
retornando ao trabalho em até 90 dias da baixa, poderá computar os 7 meses	fará jus a 24 dias de férias	antes de sair de férias deve apresentar sua CTPS ao empregador	perde o direito às férias proporcionais

Gabarito (E)



19.FCC/TRT2 – Analista Judiciário – Área Administrativa - 2018

Considere a seguinte hipótese: Gabi é empregada da fábrica de velas “V”, laborando de segunda a sexta-feira das 9:00 às 18:00 com uma hora para descanso intrajornada. Sua empregadora pretende conceder férias para Gabi no mês de outubro deste ano. De acordo com a Consolidação das Leis do trabalho, é VEDADO o início das férias no período

- (A) de dois dias que antecede feriado, apenas.
- (B) que antecede o repouso semanal remunerado, apenas.
- (C) de três dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado.
- (D) de dois dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado.
- (E) de cinco dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado.

Comentários:

A questão exigiu conhecimento do dispositivo abaixo, inserido por meio da reforma trabalhista:

CLT, art. 134, §3º É vedado o início das férias no período de **dois dias** que **antecede feriado** ou dia de **repouso semanal remunerado** [RSR].

Notem que o erro das **alternativas (A) e (B)** está no “apenas”, já que ambas as restrições devem ser obedecidas na concessão das férias individuais.

Gabarito (D)

20.FCC/TRT2 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2018

A empresa familiar “BL” está modernizando o seu sistema de informática e pretende colocar um número limite de faltas injustificadas para cálculo dos dias que o empregado terá direito para gozo de suas férias, respeitando as normas contidas na Consolidação das Leis do Trabalho. Assim, após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, para que o empregado tenha direito ao gozo de 30 dias corridos de férias, o número limite de faltas injustificadas será

- (A) 10
- (B) 7
- (C) 3
- (D) 2
- (E) 5

Comentários:

De acordo com o art. 130, inciso I, da CLT, a ocorrência de até **5 faltas** injustificadas no curso do período aquisitivo não reduz a duração das férias do empregado.

Para não deixar dúvidas, segue novamente a tabela-resumo do referido dispositivo celetista:

Quantidade de faltas	Dias de férias
----------------------	----------------



≤ 5 faltas	30 (trinta) dias corridos
$6 \leq \text{faltas} \leq 14$	24 (vinte e quatro) dias corridos
$15 \leq \text{faltas} \leq 23$	18 (dezoito) dias corridos
$24 \leq \text{faltas} \leq 32$	12 (doze) dias corridos
> 32 faltas	Perde o direito às férias

Gabarito (E)

21.FCC/TRT2 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2018

Com relação às férias, considere:

I. Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos, cada um.

II. É vedado o início das férias no período de 2 dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado.

III. A época da concessão das férias será a que melhor consulte os interesses do empregado, sendo que os membros de uma família, que trabalharem no mesmo estabelecimento ou empresa, terão direito a gozar férias no mesmo período, se assim o desejarem e se disto não resultar prejuízo para o serviço.

IV. Os empregados maiores de 60 anos de idade gozarão das férias sempre de uma só vez, assim como o empregado estudante, menor de 18 anos, terá direito a fazer coincidir suas férias com as férias escolares.

De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, está correto o que se afirma APENAS em

(A) I e II.

(B) I, II e III.

(C) I, III e IV.

(D) II e IV.

(E) III e IV.

Comentários:

O **item I** está correto e consiste na transcrição da atual redação do art. 134, §1º, que prevê a possibilidade de fracionamento das férias individuais dos empregados urbanos:

CLT, art. 134, § 1º - Desde que haja **concordância do empregado**, as férias **poderão** ser usufruídas em **até três** períodos, sendo que **um deles não poderá ser inferior** a quatorze dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a cinco dias corridos, cada um.



Se, por um lado, a reforma trabalhista facilitou o fracionamento das férias, por outro, impôs uma ressalva quanto ao início do período de férias. Assim, o **item II**, igualmente correto, pois transcreve a referida regra celetista:

CLT, art. 134, §3º É vedado o início das férias no período de **dois dias** que **antecede feriado** ou dia de **repouso semanal remunerado** [RSR].

O **item III** apresenta uma incorreção na primeira parte da sentença: é o empregador quem define a época em que o empregado irá usufruir suas férias:

CLT, art. 136 - A época da concessão das férias será a que melhor consulte os interesses do empregador.

O restante do item está de acordo com a seguinte disposição:

CLT, art. 136, § 1º - Os membros de uma família, que trabalharem no mesmo estabelecimento ou empresa, terão direito a gozar férias no mesmo período, se assim o desejarem e se disto não resultar prejuízo para o serviço.

A **proposição IV** também apresenta uma incorreção na primeira parte da sentença. Após a reforma trabalhista, trabalhadores com menos de 18 ou mais de 50 anos (como no caso desta proposição) também podem ter suas férias fracionadas, tendo em vista a revogação do art. 134, §2º, da CLT:

CLT, art. 134, § 2º — ~~Aos menores de 18 (dezoito) anos e aos maiores de 50 (cinquenta) anos de idade, as férias serão sempre concedidas de uma só vez.~~

Por fim, o restante da proposição está de acordo com o direito de coincidência a seguir previsto:

CLT, art. 136, § 2º - O empregado estudante, menor de 18 (dezoito) anos, terá direito a fazer coincidir suas férias com as férias escolares.

Gabarito (A)

22.FCC/TRT15 – Analista – Área Judiciária - 2018

A empresa SMG Logística Ltda. concedeu férias à sua empregada Valéria, referentes ao período aquisitivo 2015/2016. Considerando que Valéria faltou ao trabalho 12 dias injustificadamente durante o período aquisitivo, que requereu abono de férias 20 dias antes do término do período aquisitivo e que as férias foram concedidas a partir de 01/03/2018, de acordo com a legislação aplicável, a empregada gozou

- (A) 24 dias de férias, recebeu a remuneração das férias em dobro, além do abono de férias.
- (B) 24 dias de férias, recebeu a remuneração das férias de forma simples, além do abono de férias.
- (C) 30 dias de férias, recebeu a remuneração das férias em dobro, mas não recebeu o abono de férias, que foi requerido fora do prazo legal.
- (D) 18 dias de férias, recebeu a remuneração das férias em dobro, além do abono de férias.



(E) 18 dias de férias, recebeu a remuneração das férias em dobro, mas não recebeu o abono de férias, que foi requerido fora do prazo legal.

Comentários:

Vamos dividir os comentários em três tópicos, iniciando pela remuneração de férias.

As férias em questão referem-se ao período aquisitivo 2015/2016. Portanto, deveriam ser concedidas dentro do período concessivo 2016/2017. Ao terem sido concedidas somente em março de **2018**, pode-se concluir que devem ser remuneradas em dobro, consoante art. 137 da CLT:

CLT, art. 137 - Sempre que as férias forem concedidas após o prazo de que trata o art. 134 [período concessivo], o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração.

Em relação ao **abono pecuniário de férias**, ao tê-lo solicitado 20 dias antes do término do período aquisitivo, observa-se que a empregada cumpriu o prazo legal, que é de 15 dias. Assim, o empregador não poderá se opor ao pagamento do abono:

CLT, art. 143, § 1º - O abono de férias deverá ser requerido até 15 (quinze) dias antes do término do período aquisitivo.

Por fim, em relação à **duração das férias**, como a empregada faltou de modo injustificado durante o período aquisitivo, por 12 dias, sabemos que ela fará jus a **24 dias corridos**, por força do art. 130 da CLT. Para relembrar, segue novamente a tabela que sintetiza o referido dispositivo legal:

Quantidade de faltas	Dias de férias
≤ 5 faltas	30 (trinta) dias corridos
$6 \leq \text{faltas} \leq 14$	24 (vinte e quatro) dias corridos
$15 \leq \text{faltas} \leq 23$	18 (dezoito) dias corridos
$24 \leq \text{faltas} \leq 32$	12 (doze) dias corridos
> 32 faltas	Perde o direito às férias

Gabarito (A)

23.FCC/TRT15 – Analista – Área Administrativa - 2018

Sandra Feitosa, nascida em 01/03/1959, foi contratada, juntamente com seu marido, João Feitosa, nascido em 07/01/1958, para trabalhar na empresa Zigma. Sandra ocupava o cargo de Gerente Comercial e João, o cargo de Vendedor, estando subordinado à sua esposa. Sandra e João programaram uma viagem de férias de 30 dias, prevista para dezembro, e solicitaram ao departamento de recursos humanos a concessão das férias nesse período. O departamento de recursos humanos da empresa negou o pedido de férias, sob o fundamento de que as férias conjuntas prejudicariam a área comercial, em razão da ausência de dois empregados e do aumento das vendas no mês de dezembro. Em função disso, a empresa Zigma determinou que Sandra e



João usufruíssem as férias em três períodos, sendo o primeiro de 15 dias, o segundo de 10 dias e o último de 5 dias.

Diante do exposto,

(A) a empresa não pode negar o pedido de concessão de férias, uma vez que os membros de uma família, que trabalhareм no mesmo estabelecimento ou empresa, terão direito a gozar férias no mesmo período, se assim o desejarem.

(B) a empresa não pode negar o pedido de concessão de férias, porque compete aos empregados escolher a época que melhor consulte seus interesses para descansar.

(C) o fracionamento da concessão das férias de Sandra e João depende da concordância dos empregados.

(D) aos maiores de 50 anos de idade, como Sandra e João, as férias serão sempre concedidas de uma só vez.

(E) o fracionamento da concessão das férias de Sandra e João poderá ocorrer apenas em casos excepcionais e desde que cada período não seja inferior a 10 dias.

Comentários:

A questão abordou importantes regras quanto à concessão das férias.

Primeiramente, embora exista direito de coincidência ao gozo de férias a empregados de uma mesma família, este direito é condicionado: a concessão das férias no mesmo período não seja prejudicial ao serviço:

CLT, art. 136, § 1º - Os membros de uma família, que trabalhareм no mesmo estabelecimento ou empresa, terão direito a gozar férias no mesmo período, se assim o desejarem e se disto não resultar prejuízo para o serviço.

Assim, no caso em tela, é notório o prejuízo ao serviço, pelo que o pedido de concessão de férias pode sim ser negado pelo empregador.

Além disso, a reforma trabalhista revogou a regra que impedia o fracionamento de férias para os menores de 18 anos e maiores de 50:

~~CLT, art. 134, § 2º - Aos menores de 18 (dezoito) anos e aos maiores de 50 (cinquenta) anos de idade, as férias serão sempre concedidas de uma só vez.~~

Por fim, além de ser possível o fracionamento nesta situação, o empregador seguiu a quantidade de frações e durações mínimas previstas no seguinte dispositivo:

CLT, art. 134, § 1º - Desde que haja **concordância do empregado**, as férias **poderão** ser usufruídas em **até três** períodos, sendo que **um deles não poderá ser inferior** a quatorze dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a cinco dias corridos, cada um.



Em relação à **alternativa (B)**, lembrem-se de que é o empregador quem decide o período de gozo das férias:

CLT, art. 136 - A época da concessão das férias será a que melhor consulte os interesses do empregador.

Gabarito (C)

24.FCC/TRT-RN – Técnico Administrativo - 2017

Luiz, marceneiro, 59 anos de idade, foi informado pela sua empregadora, a Fábrica de Cadeiras Xaxá Ltda., que gozaria suas férias vencidas de forma fracionada em três períodos, sendo o primeiro de 14 dias, com início em 13/11/2017, uma 2ª feira. Sabendo que Luiz labora oito horas diárias e quarenta e quatro horas semanais, de acordo com a CLT, alterada pela Lei nº 13.467/2017,

- (A) Luiz deve concordar com o fracionamento de suas férias, sendo que os demais períodos não poderão ser inferiores a cinco dias corridos, cada um.
- (B) Luiz, mesmo concordando com o fracionamento, não poderá gozá-las desta forma, uma vez que aos maiores de 50 anos somente é possível o gozo de férias concedidas de uma só vez.
- (C) Luiz deve concordar com o fracionamento de suas férias, e também que o início em dois dias que antecedem feriado não é óbice para gozá-las.
- (D) o pagamento das férias, de cada período, bem como do abono pecuniário, será efetuado até cinco dias antes do início do respectivo período.
- (E) Luiz não precisa concordar com o fracionamento e só terá direito de gozar trinta dias de férias se contar com até seis faltas injustificadas em seu período aquisitivo de férias.

Comentários:

Nosso gabarito é a **letra (A)**, que é a “mais correta”. Questão polêmica, mas que não foi anulada pela Banca.

Muito embora tenha mais de 50 anos, é possível o fracionamento das férias de Luiz. Após a ‘reforma trabalhista’, o fracionamento das férias individuais pode se dar em até 3 períodos, nos seguintes termos:

CLT, art. 134, § 1º - Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até três períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a quatorze dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a cinco dias corridos, cada um.

Reparem que a reforma trabalhista revogou a regra que impedia o fracionamento de férias para os menores de 18 anos e maiores de 50:

CLT, art. 134, § 2º - Aos menores de 18 (dezoito) anos e aos maiores de 50 (cinquenta) anos de idade, as férias serão sempre concedidas de uma só vez.



Além disso, em princípio, não há óbices ao início das férias em uma 2ª feira. No entanto, tal segunda-feira (13/11) antecede em dois dias o feriado de 15/11 (Proclamação da República), colidindo com a regra abaixo e tornando a **letra (C)** incorreta:

CLT, art. 134, §3º É vedado o início das férias no período de dois dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado [RSR].

Gabarito: (A).

25.FCC/TST – Analista Judiciário–Área Administrativa - 2017

As férias constituem um período de descanso anual remunerado. No entanto, não se trata de um direito incondicional, sendo certo que algumas circunstâncias fazem com que o empregado perca o direito a férias, entre elas

- (A) mais de 24 faltas injustificadas ao serviço durante o período aquisitivo.
- (B) a suspensão preventiva para responder a inquérito administrativo.
- (C) a prisão preventiva, mesmo em caso de impronúncia ou absolvição.
- (D) gozo de licença, com percepção de salários, por mais de trinta dias.
- (E) percepção de prestações de acidente de trabalho ou de auxílio doença por mais de cento e vinte dias contínuos.

Comentários:

A **letra (A)**, incorreta, já que são necessários mais de 32 dias para que o empregado perca o direito a férias, conforme se interpreta a partir do art. 130 da CLT.

As **letras (B) e (C)**, ambas incorretas, já que nem a suspensão preventiva nem a prisão do empregado são motivos para a perda do direito a férias. O Examinador tentou confundir o candidato com uma hipótese de falta justificada, prevista no art. 131 da CLT:

CLT, art. 131 - Não será considerada falta ao serviço, para os efeitos do artigo anterior, a ausência do empregado: (..)

V - durante a suspensão preventiva para responder a inquérito administrativo ou de prisão preventiva, quando for impronunciado ou absolvido; e

O inciso acima trata de caso em que o empregado foi afastado do trabalho em decorrência da prisão ou de inquérito administrativo, mas, posteriormente, teve comprovada sua inocência.

A **letra (D)**, correta, de acordo com o art. 133, inciso II, da CLT.

CLT, art. 133 - Não terá direito a férias o empregado que, no curso do período aquisitivo: (..)

II - permanecer em gozo de licença, com percepção de salários, por mais de 30 (trinta) dias;

A **letra (E)**, incorreta, já que é de 6 meses o prazo legal:



CLT, art. 133, IV - tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de **6 (seis) meses**, embora descontínuos.

Gabarito: (D).

26.FCC/TST – Analista Judiciário – Taquigrafia - 2017

No tocante às férias, de acordo com a CLT, alterada pela Lei no 13.467/2017 e pelo entendimento sumulado do TST, considere:

I. Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até três períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a dez dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a cinco dias corridos, cada um.

II. É vedado o início das férias no período de dois dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado.

III. Na modalidade do regime de tempo parcial, após cada período de doze meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias de, no máximo, dezoito dias, para a duração do trabalho semanal superior a vinte e duas horas, até vinte e cinco horas.

IV. O empregado que se demite antes de complementar doze meses de serviço tem direito a férias proporcionais.

Está correto o que consta APENAS em

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) II e IV.
- (D) II, III e IV.
- (E) III e IV.

Comentários:

O **item I**, incorreto, já que uma das frações não pode ser inferior a 14 dias corridos:

CLT, art. 134, § 1º - Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em **até três períodos**, sendo que um deles não poderá ser inferior a **quatorze dias** corridos e os demais não poderão ser inferiores a cinco dias corridos, cada um.

O **item II**, correto, sendo transcrição do dispositivo abaixo:

CLT, art. 134, §3º É vedado o início das férias no período de **dois dias** que **antecede feriado ou** dia de **repouso semanal remunerado** [RSR].

O **item III**, incorreto, lembrando que a 'reforma trabalhista' revogou o art. 130-A da CLT, que previa a regra mencionada neste item (duração das férias proporcional à jornada semanal). A partir



de então, a duração das férias dos empregados a tempo parcial segue a mesma regra dos demais empregados celetistas para qualquer jornada semanal de trabalho.

O **item IV** está correto. Quando o vínculo empregatício decorre de **pedido de demissão**, o TST entende devidas as férias proporcionais:

SUM-261 FÉRIAS PROPORCIONAIS. PEDIDO DE DEMISSÃO. CONTRATO VIGENTE HÁ MENOS DE UM ANO

O empregado que se demite antes de complementar 12 (doze) meses de serviço tem direito a férias proporcionais.

Gabarito: (C).

27.FCC/TST – Analista Judiciário–Área Administrativa - 2017

Ana, tem 17 anos de idade; Teresa, tem 53 anos e Solange, está com 35 anos de idade. Trabalham na Empresa S como Ajudantes de Produção, cumprindo o horário de trabalho de 2a à 5a feiras, das 7 h às 17 h e, às 6a feiras, das 7 h às 16 h, com uma hora de intervalo para refeição. Tendo em vista que todas têm direito a férias vencidas, de acordo com a CLT, alterada pela Lei no 13.467/2017, é INCORRETO afirmar que

- (A) somente Solange tem direito ao fracionamento das férias em 3 períodos, sendo obrigatório que Ana e Teresa usufruam suas férias de uma só vez.
- (B) todas podem fracionar suas férias em três períodos, desde que um dos períodos não seja inferior a quatorze dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a cinco dias corridos, cada um.
- (C) é facultada a todas a conversão de 1/3 do período de férias em abono pecuniário, no valor da remuneração que seria devida nos dias correspondentes, acrescido do terço constitucional.
- (D) o pagamento das férias, de cada período, bem como do abono pecuniário será efetuado até dois dias antes do início do respectivo período.
- (E) a empregada que contar com dez faltas injustificadas em seu período aquisitivo de férias, terá direito a férias na proporção de vinte e quatro dias corridos.

Comentários:

A **letra (A)** está incorreta. Após a reforma trabalhista, admite-se fracionamento das férias, até mesmo para empregados menores de 18 e maiores de 50 anos, uma vez que foi expressamente revogado o dispositivo abaixo:

~~CLT, art. 134, § 2º - Aos menores de 18 (dezoito) anos e aos maiores de 50 (cinquenta) anos de idade, as férias serão sempre concedidas de uma só vez.~~

A **letra (B)** está correta após a reforma trabalhista, como comentamos anteriormente:

CLT, art. 134, § 1º - Desde que haja **concordância do empregado**, as férias **poderão** ser usufruídas em até três períodos, sendo que **um deles não poderá ser**



inferior a quatorze dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a cinco dias corridos, cada um.

A **letra (C)** está correta, pois prevê a possibilidade de conversão de parte das férias em pecúnia (abono pecuniário), conforme previsão celetista:

CLT, art. 143 - É facultado ao empregado converter 1/3 (um terço) do período de férias a que tiver direito em **abono pecuniário**, no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes.

Além disso, o acréscimo do terço é decorrência da regra constitucional insculpida no art. 7º, XVII, parte final.

A **letra (D)**, correta, consoante prazo de 2 dias definido no art. 145 da CLT:

CLT, art. 145 - O pagamento da remuneração das férias e, se for o caso, o do abono referido no art. 143 serão efetuados **até 2 (dois) dias antes** do início do respectivo período.

A **letra (E)**, correta, de acordo com a proporção estabelecida pelo art. 130 da CLT:

CLT, art. 130 - Após cada período de 12 (doze) meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias, na seguinte proporção:

(..)

II - **24 (vinte e quatro) dias corridos**, quando houver tido de 6 (seis) a 14 (quatorze) faltas;

Para reforçar, transcrevo mais uma vez a tabela-resumo:

Quantidade de faltas	Dias de férias
≤ 5 faltas	30 (trinta) dias corridos
$6 \leq \text{faltas} \leq 14$	24 (vinte e quatro) dias corridos
$15 \leq \text{faltas} \leq 23$	18 (dezoito) dias corridos
$24 \leq \text{faltas} \leq 32$	12 (doze) dias corridos
> 32 faltas	Perde o direito às férias

Gabarito: (A).

28.FCC/TRT24 – Técnico Judiciário - 2017

As férias têm por objetivo a preservação da saúde e da integridade física do empregado, na medida em que o repouso a ser usufruído nesse período visa a recuperar as energias gastas e permitir que o trabalhador retorne ao serviço em melhores condições físicas e psíquicas. Segundo a legislação,



(A) os membros de uma família, que trabalharem no mesmo estabelecimento ou empresa, terão direito a gozar férias no mesmo período, se assim o desejarem e mesmo que isto resulte prejuízo para o serviço, vez que o empregador deve assumir os riscos do seu próprio negócio.

(B) na dispensa por justa causa, o empregado perde o direito de receber as férias vencidas, acrescidas de 1/3.

(C) o empregado que, no período aquisitivo, deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 dias subsequentes à sua saída não terá direito às férias.

(D) o tempo de trabalho anterior à apresentação do empregado para serviço militar obrigatório será computado no período aquisitivo, desde que ele compareça ao estabelecimento dentro de 60 dias da data em que se verificar a respectiva baixa.

(E) a concessão das férias será participada, por escrito, ao empregado, com antecedência de, no mínimo, 15 dias. Dessa participação o interessado dará recibo.

Comentários:

A **letra (C)**, correta, trata da *accessio temporis*, prevista no inciso I do art. 133 da CLT:

CLT, art. 133 - **Não terá direito a férias** o empregado que, no curso do período aquisitivo:

I - deixar o emprego e **não** for readmitido dentro de 60 (sessenta) dias subsequentes à sua saída;

Sendo assim, se o empregado pede demissão e não é readmitido dentro de 60 dias, **não** terá o tempo anterior contado para fins de férias (neste caso, perde o *accessio temporis*).

A **letra (A)**, incorreta, já que tal direito de coincidência não é absoluto! No caso dos membros de uma família, o direito será assegurado somente se não resultar prejuízo para o serviço:

CLT, art. 136, § 1º - Os membros de uma família, que trabalharem no mesmo estabelecimento ou empresa, terão direito a gozar férias no mesmo período, se assim o desejarem **e se disto não resultar prejuízo para o serviço**.

A **letra (B)**, incorreta, pois o empregado dispensado com justa causa perde direito às suas férias proporcionais (acrescidas de 1/3). Mas vejam que ele não perde direito às férias simples ou às vencidas, que são períodos de férias em que o empregado já adquiriu o respectivo direito (CLT, art. 146).

A **letra (D)**, incorreta, já que tal prazo é de **90 dias**. Portanto, caso o empregado seja contratado e posteriormente convocado para o serviço militar obrigatório, o tempo de serviço anterior à apresentação será incluído no seu período aquisitivo de férias desde que ele retorne dentro de 90 dias da baixa:

CLT, art. 132 - O tempo de trabalho anterior à apresentação do empregado para serviço militar obrigatório será computado no período aquisitivo, desde que ele



compareça ao estabelecimento dentro de **90 (noventa) dias** da data em que se verificar a respectiva baixa.

É importante não confundir este prazo de 90 dias (para fins de cômputo do período anterior na contagem de férias) com o prazo de 30 dias para que o empregado notifique seu empregador quanto ao interesse de retornar ao trabalho, após ter prestado o serviço militar obrigatório¹.

Por fim, a **letra (E)**, incorreta, reduziu o prazo mínimo legal para que o empregado seja cientificado de suas férias:

CLT, art. 135 - A concessão das férias será participada, por escrito, ao empregado, com **antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias**. Dessa participação o interessado dará recibo.

Gabarito: (C).

29.FCC/TRT24 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2017

Durante o período aquisitivo das férias 2016/2017, Perseu ausentou-se do serviço por 1 dia para acompanhar filho de cinco anos em consulta médica, por 2 dias consecutivos em razão de falecimento do seu irmão e 2 dias realizando exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior. Nessa situação hipotética, em relação ao referido período Perseu terá direito ao gozo de férias na seguinte proporção:

- (A) 18 dias corridos.
- (B) 20 dias corridos.
- (C) 30 dias corridos.
- (D) 24 dias corridos.
- (E) 25 dias corridos.

Comentários:

Como detalhado na tabela abaixo, todas as três **faltas** mencionadas na questão são **justificadas**, pois são hipóteses de interrupção do contrato de trabalho:

Evento	Período de ausência	Enquadramento	Fundamento
acompanhar filho de cinco anos em consulta médica	1 dia	Interrupção contratual	CLT, art. 473, XI ²

¹ CLT, art. 472, § 1º - Para que o empregado tenha direito a voltar a exercer o cargo do qual se afastou em virtude de exigências do serviço militar ou de encargo público, é indispensável que notifique o empregador dessa intenção, por telegrama ou carta registrada, dentro do prazo máximo de **30 (trinta) dias**, contados da data em que se verificar a respectiva baixa ou a terminação do encargo a que estava obrigado.

² CLT, art. 473, XI - por 1 (um) dia por ano para acompanhar filho de até 6 (seis) anos em consulta médica.



falecimento do seu irmão	2 dias consecutivos	Interrupção contratual	CLT, art. 473, I ³
exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior	2 dias	Interrupção contratual	CLT, art. 473, VII ⁴

Assim sendo, como apenas as faltas **injustificadas** influenciam negativamente na duração das férias, Perseu terá direito a todos os 30 dias previstos em lei.

Gabarito: (C).

30.FCC/TRT11 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2017

De acordo com o entendimento Sumulado do TST, as faltas ou ausências decorrentes de acidente do trabalho

- (A) são consideradas para os efeitos de duração de férias e cálculo da gratificação natalina.
- (B) não são consideradas para os efeitos de duração de férias, mas são consideradas para o cálculo da gratificação natalina.
- (C) não são consideradas para os efeitos de duração de férias e cálculo da gratificação natalina.
- (D) são consideradas para os efeitos de duração de férias, mas não são consideradas para o cálculo da gratificação natalina.
- (E) são consideradas para os efeitos de duração de férias e cálculo da gratificação natalina de forma reduzida, limitando-se a quinze dias.

Comentários:

A falta por motivo de acidente do trabalho é considerada falta JUSTIFICADA, conforme previsto na CLT (art. 131, III), sendo que não repercutem na duração das férias ou no cálculo da gratificação natalina:

Súmula nº 46 do TST

As faltas ou ausências decorrentes de acidente do trabalho **não** são consideradas para os efeitos de duração de férias e cálculo da gratificação natalina.

Gabarito: (C).

31.FCC/TRT11 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2017

A empresa Dinda's Ltda. está passando por uma grave crise financeira e, pretendendo uma reestruturação interna, planeja conceder férias coletivas para todos os seus empregados em dois

³ CLT, art. 473, I - até 2 (dois) dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua carteira de trabalho e previdência social [CTPS], viva sob sua dependência econômica;

⁴ CLT, art. 473, VII - nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior



períodos durante o ano de 2017. No primeiro período pretende conceder dez dias corridos e no segundo período vinte dias corridos. Neste caso, a referida empresa

(A) está respeitando a Consolidação das Leis do Trabalho, devendo, no entanto, comunicar ao órgão local do Ministério do Trabalho, com a antecedência mínima de quinze dias as datas de início e fim das férias.

(B) está respeitando a Consolidação das Leis do Trabalho, devendo, no entanto, comunicar ao órgão local do Ministério do Trabalho, com a antecedência mínima de dez dias as datas de início e fim das férias.

(C) não está respeitando a Consolidação das Leis do Trabalho, uma vez que esta prevê que nenhum dos períodos de férias coletivas poderá ser inferior a quinze dias corridos.

(D) não está respeitando a Consolidação das Leis do Trabalho, uma vez que esta prevê que as férias coletivas devem ser gozadas em um único período de, no mínimo, quinze dias corridos.

(E) não está respeitando a Consolidação das Leis do Trabalho, uma vez que esta prevê que as férias coletivas devem ser gozadas em um único período de, no mínimo, vinte dias corridos.

Comentários:

Há dois pontos importantes nesta questão: (i) a duração mínima dos períodos de férias fracionados e (ii) uma das formalidades para concessão das férias coletivas.

Em relação à duração mínima, nas férias individuais exige-se que um dos períodos não poderá ser inferior a 14 dias corridos; já nas férias coletivas permite-se o fracionamento desde que nenhum dos períodos seja inferior a 10 dias corridos:

CLT, art. 139, § 1º - As férias [coletivas] poderão ser gozadas em 2 (dois) períodos anuais desde que **nenhum deles seja inferior a 10 (dez) dias** corridos.

Portanto, como nenhum dos períodos das férias coletivas da empresa Dinda's foi inferior a 10 dias, não houve descumprimento da legislação quanto a este ponto.

Mas, lembrem-se que para a concessão das férias coletivas, uma das formalidades exigidas por lei é a **comunicação ao Ministério do Trabalho (MT)**:

CLT, art. 139, § 2º - Para os fins previstos neste artigo, o empregador comunicará ao órgão local do Ministério do Trabalho, com a antecedência mínima de 15 (quinze) dias, as datas de início e fim das férias, precisando quais os estabelecimentos ou setores abrangidos pela medida.

Vale ressaltar que as ME/EPP⁵ (o que, pelo nome da empresa, não é o caso da questão) estão dispensadas de tal comunicação (Lei 123/06, art. 51, V).

Gabarito: (A).

⁵ O outro caso visto em aula é a dispensa da anotação das férias dos empregados nos respectivos livros ou fichas de registro.



32.FCC/TRT11 – Oficial de Justiça Avaliador – 2017

Luciana e Suzana são amigas inseparáveis e, em razão da permissão de seus empregadores, pretendem gozar férias juntas, planejando uma longa viagem. Porém, precisam verificar quantos dias possuem para gozar de férias. Considerando que, durante o período aquisitivo de férias, Luciana teve 7 faltas injustificadas e Suzana teve 4 faltas injustificadas, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho,

- (A) ambas as amigas terão direito a 24 dias corridos de férias.
- (B) Luciana terá direito a 24 dias corridos de férias e Suzana a 30 dias.
- (C) ambas as amigas terão direito a 30 dias corridos de férias.
- (D) Luciana terá direito a 18 dias corridos de férias e Suzana a 24 dias.
- (E) ambas as amigas terão direito a 25 dias corridos de férias.

Comentários:

De acordo com os incisos I e II do art. 130 da CLT.

Empregada	Quantidade de faltas	Dias de férias
Suzana	≤ 5 faltas	30 (trinta) dias corridos
Luciana	$6 \leq \text{faltas} \leq 14$	24 (vinte e quatro) dias corridos

Gabarito: (B).

33.FCC/TRT20 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2016

Plutão, empregado da Construtora Piramidal Olímpica S/A, foi convocado e prestou o serviço militar compulsório. Nesse caso, sobre a suspensão do período aquisitivo de férias durante o período correspondente à prestação de serviço militar obrigatório, é correto afirmar:

- (A) Haverá suspensão, desde que ele retorne ao emprego nos 90 dias seguintes à cessação do serviço militar obrigatório.
- (B) Haverá suspensão, desde que ele compareça ao estabelecimento no prazo de 60 dias, contados da data em que se verificar sua baixa.
- (C) Não haverá suspensão, porque não há previsão legal para suspensão de período aquisitivo de férias, mas apenas de interrupção.
- (D) A suspensão depende de haver previsão em norma coletiva da categoria, porque não há previsão legal para esta suspensão.
- (E) Haverá suspensão, desde que ele se apresente dentro do período aquisitivo de gozo relativo ao período concessivo que se pretende a suspensão.

Comentários:



Como o empregado foi convocado para o serviço militar obrigatório, o tempo de serviço anterior à apresentação será incluído no seu período aquisitivo de férias desde que ele retorne dentro de 90 dias da baixa:

CLT, art. 132 - O **tempo de trabalho anterior** à apresentação do empregado para serviço militar obrigatório **será computado** no período aquisitivo, desde que ele compareça ao estabelecimento **dentro de 90 (noventa) dias** da data em que se verificar a respectiva baixa.

Assim sendo, caso ele retorne em 90 dias, o período anterior será computado no período aquisitivo de férias, de modo que houve uma suspensão do período aquisitivo de férias.

Gabarito: (A).

34.FCC/TRT23 – Analista Judiciário – Avaliador Federal – 2015

No mês anterior ao das férias, Juvenal percebeu remuneração de R\$ 1.000,00, discriminada da seguinte forma: R\$ 400,00 de salário básico; R\$ 100,00 por horas extras, já incluído o adicional de 50% e R\$ 500,00 de comissões.

O empregado faltou ao trabalho, injustificadamente, 5 dias no curso do período aquisitivo das férias e o valor pago a título de comissões, naquele mês, correspondeu à média das comissões auferidas no período aquisitivo. Ademais, as horas extras foram realizadas somente no mês anterior às férias.

Logo, o empregado terá direito a

- (A) 24 dias de férias e remuneração de R\$ 900,00.
- (B) 24 dias de férias e remuneração de R\$ 1.200,00.
- (C) 30 dias de férias e remuneração de R\$ 900,00.
- (D) 30 dias de férias e remuneração de R\$ 1.200,00.
- (E) 30 dias de férias e remuneração de R\$ 1.300,00.

Comentários:

Questão trabalhosa e que exigiu uma boa dose de atenção. Primeiramente, vamos calcular o valor da remuneração de férias, depois calculamos quantos dias de férias Juvenal terá direito.

Para calcular a remuneração de férias, temos que identificar, a partir da remuneração recebida pelo empregado, as parcelas que repercutem na remuneração de férias, e aquelas que não:

Verbas recebidas no mês anterior	Observações	Reflexo na remuneração de férias	Fundamento
Salário básico (R\$ 400)	-	Sim	CLT, art. 142



horas extras com adicional (R\$ 100)	não são habituais (realizadas somente no mês anterior), portanto não repercutem no cálculo da remuneração de férias	Não	SUM-376, item II
comissões (R\$ 500)	representa a média das comissões auferidas no período aquisitivo	Sim	CLT, art. 142, § 3

Portanto, considerando que as horas extras não habituais não repercutem no cálculo de férias, sabemos que a remuneração-base para as férias do empregado é de R\$ 900,00 (400+500). Assim, somando-se ao terço de férias ($1/3$ de 900=300), sabemos que a **remuneração de férias de Juvenal é de R\$ 1.200,00** (900+300).

Para finalizar, vamos calcular o período de férias do empregado, isto é, quantos dias de férias ele tem direito. Como ele **faltou, de modo injustificado, por apenas 5 dias** durante o período aquisitivo, Juvenal **tem todos os 30 dias de férias para usufruir**. Isto é, conforme CLT, art. 130, I, apenas se ele tivesse faltado MAIS do que cinco vezes é que ele teria seu período de férias reduzido.

Gabarito: (D).

35.FCC/TRT4 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2015

Com relação às férias, considere:

- I. Os dias de férias gozados após o período legal de concessão deverão ser remunerados em dobro.
- II. O empregado que se demite antes de complementar doze meses de serviço não tem direito a férias proporcionais.
- III. A gratificação semestral não repercute no cálculo das férias.
- IV. As faltas ou ausências decorrentes de acidente do trabalho não são consideradas para os efeitos de duração de férias.

De acordo com o entendimento sumulado do TST, está correto o que se afirma APENAS em (A) I e II.

- (B) I, III e IV.
- (C) II e IV.
- (D) I, II e III.
- (E) III e IV.

Comentários:

A **alternativa I** está de acordo com o seguinte dispositivo celetista:



CLT, art. 137 - Sempre que as férias forem concedidas após o prazo de que trata o art. 134 [período concessivo], o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração.

A **alternativa II** está **incorreta**, pois contraria a SUM-261:

SUM-261 FÉRIAS PROPORCIONAIS. PEDIDO DE DEMISSÃO. CONTRATO VIGENTE HÁ MENOS DE UM ANO

O empregado que se demite antes de complementar 12 (doze) meses de serviço tem direito a férias proporcionais.

A **alternativa III** está de acordo com o TST, já que a gratificação semestral **não** repercute nas férias:

SUM-253 GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. REPERCUSSÕES

A gratificação semestral não repercute no cálculo das horas extras, das férias e do aviso prévio, ainda que indenizados. Repercute, contudo, pelo seu duodécimo na indenização por antiguidade e na gratificação natalina.

A **alternativa IV** está **correta**, pois as faltas decorrentes de acidente do trabalho são consideradas justificadas e, portanto, não repercutem no cálculo do período de férias. Relembrando que apenas as faltas injustificadas repercutem na duração das férias.

Gabarito: (B).

36.FCC/TRT4 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2015

O empregado que, no curso do período aquisitivo, deixar o emprego e for readmitido no quadragésimo dia subsequente à sua saída

(A) terá direito a férias.

(B) não terá direito a férias tendo em vista que a readmissão ocorreu após 30 dias de sua saída.

(C) não terá direito a férias tendo em vista que a readmissão ocorreu após 15 dias de sua saída.

(D) não terá direito a férias tendo em vista que a readmissão ocorreu após 10 dias de sua saída.

(E) só terá direito se existente em norma coletiva aplicada a categoria e em vigência quando da saída do empregado.

Comentários:

Gabarito é **alternativa (A)**, já que o empregado foi readmitido dentro do prazo de 60 dias, conforme art. 133 da CLT:

CLT, art. 133 - Não terá direito a férias o empregado que, no curso do período aquisitivo:

I - deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 (sessenta) dias subsequentes à sua saída;



Gabarito: (A).

37.FCC/TRT4 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2015

Zeus, em determinado período aquisitivo de férias, deixou de comparecer ao serviço por 4 dias consecutivos em razão de falecimento de seu irmão; 5 dias consecutivos para sua lua de mel; 2 dias alternados para doação de sangue. Nesse caso, em relação ao período aquisitivo em análise, ele terá direito a férias de

- (A) 15 dias corridos.
- (B) 24 dias corridos.
- (C) 18 dias corridos.
- (D) 30 dias corridos.
- (E) 12 dias corridos.

Comentários:

Letra (D), já que número de faltas injustificadas no respectivo período aquisitivo foi igual ou inferior a 5, vejamos:

Motivo	Quantidade de dias que poderia faltar justificadamente	Quantidade que efetivamente faltou	Quantidade de faltas injustificadas
Falecimento do irmão	2 (CLT, art. 473, I)	4	2
Lua de mel	3 (CLT, art. 473, II)	5	2
Doação de sangue	1 (CLT, art. 473, IV)	2	1

Assim, como ele faltou injustificadamente, ao todo, 5 dias naquele período aquisitivo, ele terá os 30 dias completos, na forma do art. 130, I, da CLT:

CLT, art. 130 - Após cada período de 12 (doze) meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias, na seguinte proporção:

I - 30 (trinta) dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 5 (cinco) vezes;

Gabarito: (D).

38.FCC/TRT4 – Analista Judiciário – Avaliador Federal – 2015

Em relação ao descanso anual remunerado denominado férias anuais, conforme normas contidas na Constituição Federal do Brasil e na Consolidação das Leis do Trabalho,



- (A) o período aquisitivo de férias será contado conforme calendário civil anual, deduzidos os primeiros 90 dias relativos ao período de experiência.
- (B) o empregado que, no curso do período aquisitivo tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho por mais de 6 meses, embora descontínuos, não terá direito a férias.
- (C) aos empregados menores de 18 anos e aos maiores de 50 anos de idade, as férias serão sempre concedidas em dois períodos.
- (D) a época da concessão das férias será a que melhor consulte os interesses do trabalhador e no caso membros de uma família, que trabalhem no mesmo estabelecimento ou empresa, sempre terão direito a gozar férias no mesmo período.
- (E) é facultado ao empregado converter metade do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário, que deverá ser requerido até 2 dias antes do término do período aquisitivo.

Comentários:

A **letra A** chega a ser absurda, já que o empregado tem direito a férias, mesmo no período de experiência do contrato.

A **letra (B)**, correta, conforme previsão de perda do direito de férias constante da CLT:

CLT, art. 133 - Não terá direito a férias o empregado que, no curso do período aquisitivo: (..)

IV - tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 (seis) meses, embora descontínuos.

A **letra C** está **incorreta**, pois, após a reforma trabalhista, não há mais tratamento diferenciado para tais idades, de modo que as férias individuais poderiam ser fracionadas em até 3 períodos.

A **letra D** está **incorreta** porquanto a época de concessão de férias será aquela que melhor consulte aos interesses do empregador (não o contrário). Além disso, mesmo que trabalhem na mesma empresa, os membros de uma mesma família poderão gozar férias juntos, apenas se disto não resultar prejuízo para o serviço:

CLT, art. 136, § 1º - Os membros de uma família, que trabalhem no mesmo estabelecimento ou empresa, terão direito a gozar férias no mesmo período, se assim o desejarem e se disto não resultar prejuízo para o serviço.

Por fim, em relação à **letra E**, deve-se ressaltar que o limite máximo para conversão das férias em abono é de 1/3 das mesmas (não metade).

Gabarito: (B).

39.FCC/TRT3 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2015

Quanto à remuneração a ser paga no período de férias,



- (A) o empregado não receberá salário, pois nesse período houve o afastamento do exercício de sua atividade laboral.
- (B) no salário pago por tarefa, para fins de apuração do valor das férias, toma-se a média da produção no período aquisitivo, aplicando-se o valor da tarefa do mês imediatamente anterior à concessão das férias.
- (C) para o salário pago por porcentagem, a remuneração das férias será apurada pela média do que foi percebido nos doze meses que precederem à concessão das férias.
- (D) no salário pago por hora, com jornadas variáveis, a remuneração das férias será a média dos últimos seis meses, aplicando-se o valor do salário vigente na data da sua apuração.
- (E) a parte do salário paga em utilidades não será computada no valor das férias.

Comentários:

A **letra A** está **incorreta** uma vez que o período de férias é remunerado, inclusive com 1/3 a mais do que o período normal de trabalho.

A **letra B** também está **incorreta**, já que diverge do seguinte dispositivo:

CLT, art. 142, § 2º - Quando o salário for pago por tarefa tomar-se-á por base a média da produção no período aquisitivo do direito a férias, aplicando-se o valor da remuneração da tarefa na data da concessão das férias.

Aqui, então, o valor básico das férias é influenciado pela média mensal da produção no período **aquisitivo** e pelo valor do salário por tarefa na data da concessão das férias.

A **letra (C)**, correta, de acordo com o dispositivo celetista:

CLT, art. 142, § 3º - Quando o salário for pago por porcentagem, comissão ou viagem, apurar-se-á a média percebida pelo empregado nos 12 (doze) meses que precederem à concessão das férias.

A **letra D**, **incorreta**, pois a média é do período aquisitivo e o valor de referência é da data da concessão:

CLT, art. 142, § 1º - Quando o salário for pago por hora com jornadas variáveis, apurar-se-á a média do período aquisitivo, aplicando-se o valor do salário na data da concessão das férias.

Por fim, a **alternativa E** está **incorreta** porquanto o salário *in natura* também influencia no valor devido a título de férias do empregado, pois é parcela de natureza salarial:

CLT, art. 142, § 4º - A parte do salário paga em utilidades será computada de acordo com a anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social.

Gabarito: (C).

40.FCC/TRT16 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2014



Considere as seguintes hipóteses:

- I. Vilma deixou seu emprego, porém foi readmitida no quadragésimo quinto dia subsequente à sua saída.
- II. Katia permaneceu em gozo de licença, com percepção de salários, por mais de 45 dias.
- III. Manoela percebeu da Previdência Social prestações de acidente de trabalho por 45 dias contínuos.
- IV. Berenice percebeu da Previdência Social prestações de auxílio-doença por 45 dias descontínuos.

Nestes casos, considerando que Vilma, Katia, Manoela e Berenice são empregadas da empresa XXX Ltda, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, terão direito a férias

- (A) Vilma, Katia, Manoela e Berenice.
- (B) Manoela e Berenice, apenas.
- (C) Vilma, Manoela e Berenice, apenas.
- (D) Katia e Manoela, apenas.
- (E) Katia e Berenice, apenas.

Comentários:

A **alternativa (C)** é o gabarito, pois traz aquelas que não perderam o direito às férias.

Para recapitular, transcrevemos o art. 133 com o rol de hipóteses que ensejam a perda do direito de férias:

CLT, art. 133 - **Não terá direito a férias** o empregado que, no curso do período aquisitivo:

I - deixar o emprego e **não** for readmitido dentro de 60 (sessenta) dias subsequentes à sua saída;

II - permanecer em gozo de licença, com percepção de salários, por mais de 30 (trinta) dias;

III - deixar de trabalhar, com percepção do salário, **por mais de 30 (trinta) dias**, em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa; e

IV - tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou de auxílio-doença **por mais de 6 (seis) meses, embora descontínuos**.

Sintetizando as informações da questão, chegamos ao seguinte:

Vilma	Kátia	Manoela	Berenice
-------	-------	---------	----------



deixou seu emprego e foi readmitida no 45º dia subsequente à sua saída	licença, com percepção de salários, por mais de 45 dias	percebeu, da Previdência Social, prestações de acidente de trabalho por 45 dias contínuos	percebeu, da Previdência Social, prestações de auxílio-doença por 45 dias descontínuos
não se enquadra no art. 133, I (readmitida antes do fim do prazo de 60 dias)	enquadra-se no art. 133, II	não se enquadra no art. 133, IV (não completou 6 meses de benefício)	não se enquadra no art. 133, IV (não completou 6 meses de benefício)
tem direito a férias	não tem direito a férias	tem direito a férias	tem direito a férias

Gabarito: (C).

41.FCC/TRT2 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2014

Raquel, empregada da empresa Confecções Linda Morena Ltda., durante o período aquisitivo de férias, faltou 16 dias injustificadamente ao serviço.

Nesse caso, considerando o disposto na CLT, a empregada

- (A) terá direito a 24 dias úteis de férias.
- (B) terá direito a 18 dias corridos de férias.
- (C) não terá direito ao gozo de férias.
- (D) terá direito a 18 dias úteis de férias.
- (E) terá direito a 24 dias corridos de férias.

Comentários:

Terá direito a dezoito dias, caso falte entre 15 e 23 dias injustificadamente:

Quantidade de faltas	Dias de férias
≤ 5 faltas	30 (trinta) dias corridos
$6 \leq \text{faltas} \leq 14$	24 (vinte e quatro) dias corridos
$15 \leq \text{faltas} \leq 23$	18 (dezoito) dias corridos
$24 \leq \text{faltas} \leq 32$	12 (doze) dias corridos
> 32 faltas	Perde o direito às férias

Gabarito: (B).

42.FCC/TRT2 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2014

Perderá o direito a férias o empregado que, no curso do período aquisitivo,

- (A) deixar o emprego e não for readmitido nos 60 dias posteriores à sua saída.



- (B) prestar serviço militar obrigatório por período superior a 6 meses.
- (C) deixar de trabalhar, com percepção de salários, por mais de 60 dias, em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa, desde que tal paralisação tenha decorrido de força maior.
- (D) tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente do trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 meses, desde que contínuos.
- (E) usufruir de licença remunerada, qualquer que seja o período de duração da mesma.

Comentários:

Gabarito é **letra (A)**, conforme art. 133 da CLT:

CLT, art. 133 - **Não terá direito a férias** o empregado que, no curso do período aquisitivo:

- I - deixar o emprego e **não** for readmitido dentro de 60 (sessenta) dias subsequentes à sua saída;
- II - permanecer em gozo de licença, com percepção de salários, por mais de 30 (trinta) dias;
- III - deixar de trabalhar, com percepção do salário, **por mais de 30 (trinta) dias**, em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa; e
- IV - tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou de auxílio-doença **por mais de 6 (seis) meses, embora descontínuos**.

Pela transcrição acima, observa-se que as **letras 'C', 'D' e 'E'** estão **incorretas**.

Quanto à **letra 'B'**, o art. 132 dispõe que o conscrito não perde direito a férias, desde que retorne dentro de 90 dias da sua baixa.

CLT, art. 132 - O tempo de trabalho anterior à apresentação do empregado para **serviço militar obrigatório será computado no período aquisitivo**, desde que ele compareça ao estabelecimento dentro de 90 (noventa) dias da data em que se verificar a respectiva baixa.

Gabarito: (A).

43.FCC/TRT2 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2014

Quanto à remuneração das férias, é INCORRETO afirmar:

- (A) Deve ser feito até dois dias antes do início do respectivo período de gozo.
- (B) O empregado dará quitação do pagamento mediante recibo, do qual deve constar indicação do início e do término das férias.
- (C) Os adicionais de horas extras, noturno, de insalubridade e de periculosidade integram o salário do empregado para fins de cálculo das férias.



(D) O empregado perceberá durante as férias, a remuneração que lhe era devida na data da aquisição do direito, acrescida de 1/3.

(E) Quando o salário for pago por comissão, porcentagem ou viagem, será apurada a média percebida pelo empregado nos 12 meses que precederam à concessão das férias.

Comentários:

As **letras 'A' e 'B'** estão em conformidade com o art. 145. O prazo para pagamento das férias, conforme definido na CLT, é **até 2 (dois) dias antes do início** das mesmas:

CLT, art. 145 - O pagamento da remuneração das férias e, se for o caso, o do abono referido no art. 143 serão efetuados até 2 (dois) dias antes do início do respectivo período.

Parágrafo único - O empregado dará quitação do pagamento, com indicação do início e do termo das férias.

A **letra 'C'** está **correta** com o que dispõe o seguinte dispositivo celetista:

CLT, art. 142, § 5º - Os adicionais por trabalho extraordinário, noturno, insalubre ou perigoso serão computados no salário que servirá de base ao cálculo da remuneração das férias.

A **letra 'D'** está **incorreta**, pois em desconformidade com o seguinte:

CLT, art. 142 - O empregado perceberá, durante as férias, a remuneração que lhe for devida na data da sua concessão.

Por fim, a **letra 'E'** está de acordo com outro dispositivo celetista:

CLT, art. 142, § 3º - Quando o salário for pago por porcentagem, comissão ou viagem, apurar-se-á a média percebida pelo empregado nos 12 (doze) meses que precederem à concessão das férias.

Gabarito: (D).

44.FCC/TRT5 – Oficial de Justiça Avaliador Federal – 2013

Segundo a Consolidação das Leis do Trabalho,

o período de férias será computado como tempo de serviço, para todos os efeitos, somente a partir do segundo período aquisitivo.

Comentários:

Férias sempre são contadas como tempo de serviço, por isso a alternativa está incorreta:

CLT, art. 130, § 2º - O período das férias será computado, para todos os efeitos, como tempo de serviço.

Gabarito: (E).



45.FCC/TRT1 – Analista Judiciário – Área Execução de Mandados – 2013

Em relação à concessão e à época das férias, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, considere:

- I. As férias serão concedidas por ato do empregador, em um só período, nos doze meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito.
- II. A concessão das férias será participada por escrito ao empregado, com antecedência de, no mínimo, quinze dias.
- III. Os membros de uma mesma família que trabalharem no mesmo estabelecimento ou empresa terão direito a gozar férias no mesmo período, se assim o desejarem e se disto não resultar prejuízo para o serviço.
- IV. O empregado perceberá, durante as férias, a remuneração que lhe for devida na data em que adquiriu o direito.
- V. A remuneração das férias será paga até dois dias úteis antes do início do respectivo período.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I, II e V.
- (B) I, II e III.
- (C) II e IV.
- (D) IV e V.
- (E) I e III.

Comentários:

A **proposição I** apresenta a regra geral, em que o empregador define o período de férias, em período único, durante o período concessivo:

CLT, art. 134 - As férias serão **concedidas** por ato do empregador, em um só período, **nos 12 (doze) meses subsequentes** à data em que o empregado tiver adquirido o direito.

A **proposição II, incorreta**, reduziu o prazo mínimo legal para que o empregado seja cientificado de suas férias:

CLT, art. 135 - A concessão das férias será participada, por escrito, ao empregado, com **antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias**. Dessa participação o interessado dará recibo.

A **proposição III, correta**, trata de um dos casos onde o período de gozo das férias não pode ser livremente escolhido pelo empregador:



CLT, art. 136, § 1º - Os membros de uma família, que trabalharem no mesmo estabelecimento ou empresa, terão direito a gozar férias no mesmo período, se assim o desejarem e se disto não resultar prejuízo para o serviço.

Na **proposição IV, incorreta**, já que deve se tomar por base a remuneração à época da concessão.

Na **proposição V, incorreta**, sugeriu-se o pagamento da remuneração das férias dois dias úteis antes do início, quando a lei exige dois dias antes (corridos):

CLT, art. 145 - O pagamento da remuneração das férias e, se for o caso, o do abono referido no art. 143 serão efetuados **até 2 (dois) dias** antes do início do respectivo período.

Gabarito: (E).



Pagamento das **férias**: até **2 dias** antes do início do respectivo período (CLT, art. 145).

Pagamento do **FGTS**: até o **dia 20** de cada mês (Lei 8.036/90, art. 15).

Pagamento do **salário**: até o **5º dia útil** do mês subsequente ao vencido (CLT, art. 459, § 1º).

46.FCC/TRT9 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2013

O empregado tem direito ao gozo de férias

- (A) semestrais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal.
- (B) anuais remuneradas com, pelo menos, dois terços a mais do que o salário normal.
- (C) semestrais remuneradas com, pelo menos, dois terços a mais do que o salário normal.
- (D) anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal.
- (E) anuais remuneradas com, pelo menos, metade a mais do que o salário normal.

Comentários:

Pela literalidade da Constituição Federal:

CF/88, art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...)

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, **um terço** a mais do que o salário normal;



As férias serão gozadas durante o período concessivo (que ocorre após o período aquisitivo), e sua remuneração consiste no terço constitucional, que representa 1/3 do salário normal do empregado.

Gabarito: (D).

47.FCC/TRT9 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2013

- De acordo com o disposto na CLT, o pagamento da remuneração das férias deve ser feito
- (A) no mesmo dia em que o empregador pagar o salário do mês anterior ao mês das férias.
 - (B) até 7 dias antes do início do respectivo período.
 - (C) até o quinto dia do mês subsequente ao vencido.
 - (D) até 2 dias antes do início do respectivo período.
 - (E) no dia em que se inicia o respectivo período.

Comentários:

De acordo com a seguinte previsão celetista:

CLT, art. 145 - O pagamento da remuneração das férias e, se for o caso, o do abono referido no art. 143 serão efetuados **até 2 (dois) dias** antes do início do respectivo período.

Gabarito: (D).

48.FCC/TRT12 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2013

Nos contratos de trabalho comuns regidos pela CLT, após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, considerando-se as faltas injustificadas no respectivo período aquisitivo, o empregado terá direito a férias, na proporção de

- (A) 30 dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 5 vezes.
- (B) 22 dias corridos, quando houver tido de 6 a 20 faltas.
- (C) 18 dias corridos, quando houver tido de 21 a 25 faltas.
- (D) 14 dias corridos, quando houver tido de 26 a 30 faltas.
- (E) 10 dias úteis, quando houver tido acima de 30 faltas injustificadas.

Comentários:

Em face da CLT:

CLT, art. 130 - Após cada período de 12 (doze) meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias, na seguinte proporção:

I - 30 (trinta) dias corridos, quando não houver faltado ao serviço **mais de 5 (cinco) vezes;**



- II - 24 (vinte e quatro) dias corridos, quando houver tido de 6 (seis) a 14 (quatorze) faltas;
- III - 18 (dezoito) dias corridos, quando houver tido de 15 (quinze) a 23 (vinte e três) faltas;
- IV - 12 (doze) dias corridos, quando houver tido de 24 (vinte e quatro) a 32 (trinta e duas) faltas.

Assim, temos:

Quantidade de faltas	Dias de férias
≤ 5 faltas	30 (trinta) dias corridos
$6 \leq \text{faltas} \leq 14$	24 (vinte e quatro) dias corridos
$15 \leq \text{faltas} \leq 23$	18 (dezoito) dias corridos
$24 \leq \text{faltas} \leq 32$	12 (doze) dias corridos
> 32 faltas	Perde o direito às férias

Gabarito: (A).

49.FCC/TRT12 – Analista Judiciário - Oficial de Justiça Avaliador Federal – 2013

As férias anuais serão concedidas nos doze meses subsequentes ao período aquisitivo, sendo que as faltas injustificadas ocorridas nesse período de aquisição acarretam a diminuição da proporção dos dias de férias. Assim sendo, a Consolidação das Leis do Trabalho considera como faltas justificadas

- (A) até 2 (dois) dias consecutivos, em caso de falecimento de cônjuge.
- (B) até 5 (cinco) dias consecutivos, em virtude de casamento.
- (C) por 2 (dois) dias, em cada 06 (seis) meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada.
- (D) até 5 (cinco) dias consecutivos ou não, para o fim de se alistar eleitor, nos termos da lei respectiva.
- (E) por 7 (sete) dias, para o pai em caso de nascimento de filho.

Comentários:

Esta questão exigia o conhecimento do art. 473 da CLT, que enumera afastamentos legais (interrupções contratuais).

CLT, art. 473 - O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço **sem** prejuízo do salário:

- I - **até 2 (dois) dias consecutivos**, em caso de **falecimento** do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua carteira de trabalho e previdência social [CTPS], viva sob sua dependência econômica;



- II - até 3 (três) dias consecutivos, em virtude de **casamento**;
- III - por um dia, em caso de **nascimento de filho** no decorrer da primeira semana⁶;
- IV - por um dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de **doação voluntária de sangue** devidamente comprovada;
- V - até 2 (dois) dias consecutivos ou não, para o fim de **se alistar eleitor**, nos termos da lei respectiva.
- VI - no período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do Serviço Militar referidas na letra "c" do art. 65 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar).
- VII - nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior.
- VIII - pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver que comparecer a juízo.
- IX - pelo tempo que se fizer necessário, quando, na qualidade de representante de entidade sindical, estiver participando de reunião oficial de organismo internacional do qual o Brasil seja membro.
- X - até 2 (dois) dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante o período de gravidez de sua esposa ou companheira;
- XI - por 1 (um) dia por ano para acompanhar filho de até 6 (seis) anos em consulta médica.

Gabarito: (A).

50.FCC/TRT15 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2013

Gilda, empregada da empresa "XZX Ltda.", está passando por problemas em sua vida pessoal em razão de grave crise em seu matrimônio, envolvendo infidelidade conjugal de seu marido Pedro. Assim, durante o seu período aquisitivo de férias, Gilda, sem justo motivo, faltou ao serviço trinta dias. Já, Pedro, empregado da empresa "HGF Ltda.", em razão deste problema pessoal, durante o seu período aquisitivo de férias, faltou, sem justo motivo, ao serviço vinte dias.

Neste caso, segundo a Consolidação das Leis do Trabalho, Gilda

(A) e Pedro não terão direito de gozar férias em razão do excesso de faltas de ambos ter atingido o limite máximo legal permitido.

(B) não terá direito de gozar férias em razão do excesso de faltas ter atingido o limite máximo legal permitido e Pedro terá direito de gozar doze dias corridos de férias.

⁶ A doutrina majoritária entende que esta hipótese foi absorvida pela **licença-paternidade**, prevista no artigo 7º da CF/88 e art. 10, § 1º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT):

ADCT, art. 10, § 1º - Até que a lei venha a disciplinar o disposto no art. 7º, XIX, da Constituição, o prazo da licença-paternidade a que se refere o inciso é de cinco dias.



(C) terá direito de gozar doze dias corridos de férias e Pedro terá direito de gozar dezoito dias corridos de férias.

(D) terá direito de gozar dezoito dias corridos de férias e Pedro terá direito de gozar vinte e quatro dias corridos de férias.

(E) terá direito de gozar oito dias corridos de férias e Pedro terá direito de gozar doze dias corridos de férias.

Comentários:

Pedro faltou 20 dias e Gilda 30. Jogando estes dados na tabela:

Quantidade de faltas	Dias de férias
≤ 5 faltas	30 (trinta) dias corridos
$6 \leq \text{faltas} \leq 14$	24 (vinte e quatro) dias corridos
$15 \leq \text{faltas} \leq 23$	18 (dezoito) dias corridos
$24 \leq \text{faltas} \leq 32$	12 (doze) dias corridos
> 32 faltas	Perde o direito às férias

Observamos que Pedro poderá gozar 18 dias e Gilda 12.

Gabarito: (C).

51.FCC/TRT15 – Analista Judiciário – Oficial Avaliador – 2013

Luana, José e Linda são empregados da empresa “PAR Ltda.”. Entre o ano de 2012 e o ano de 2013, durante o período aquisitivo de férias, Luana deixou o seu emprego, mas foi readmitida 90 dias após a rescisão contratual; José permaneceu no gozo de licença, com percepção de salários, por 25 dias e Linda, em razão de problemas de saúde causados por cirrose hepática, percebeu da Previdência Social prestações de auxílio-doença por 4 meses descontínuos.

Nestes casos, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho,

(A) apenas Linda terá direito ao gozo de férias.

(B) apenas Luana e José terão direito ao gozo de férias.

(C) apenas Luana terá direito ao gozo de férias.

(D) Luana, José e Linda, terão direito ao gozo de férias.

(E) apenas José e Linda terão direito ao gozo de férias.

Comentários:

Conforme quadro abaixo:

Luana	José	Lina
readmitida após 90 dias da rescisão, durante período aquisitivo	gozo de licença por 25 dias com percepção de salário	auxílio-doença por 4 meses descontínuos



CLT, art. 133, inciso I - exige readmissão em 60 dias para não perder férias	CLT, art. 133, inciso II - exige mais de 30 dias para perder férias	CLT, art. 133, inciso IV - exige mais de 6 meses de licença
não deverá gozar férias	deverá gozar férias	deverá gozar férias

Gabarito: (E).

52. CESPE/TRT8 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2013

Acerca das férias, assinale a opção correta.

- (A) A indenização pelo não deferimento das férias no tempo oportuno deve ser calculada com base no salário-base devido ao empregado na época da reclamação, ou, se for o caso, na época da extinção do contrato.
- (B) O abono de férias, instituto que equivale ao terço constitucional de férias, é direito irrenunciável pelo empregado e independe de concordância do empregador.
- (C) Por serem do empregador os riscos do empreendimento, ocorrendo rescisão do contrato de trabalho por falência do empregador, são devidas ao empregado férias proporcionais, ainda que tenha trabalhado na empresa menos de um ano.
- (D) As faltas ou ausências decorrentes de acidente do trabalho não são consideradas para efeito de duração de férias; para o cálculo da gratificação natalina, sim.
- (E) O empregado perde o direito a férias caso goze de licença não remunerada por período de até trinta dias.

Comentários:

A **letra 'A'** está **errada** por contrariar a Súmula 7 do TST e as disposições gerais sobre férias. Percebam a sutileza da troca promovido pelo examinador, já que a base de cálculo das férias é a remuneração, não o salário e tampouco o salário-base:

A indenização pelo não-deferimento das férias no tempo oportuno será calculada com base na **remuneração** devida ao empregado na época da reclamação ou, se for o caso, na da extinção do contrato.

A **letra 'B'** possui dos **erros**. Primeiramente, afirma que equivale ao terço constitucional, sendo que é maior que o terço constitucional. Vejam a lição do Ministro Godinho⁷:

"(..) interessante perceber que esse abono celetista de férias é **calculado sobre o valor global das férias**: logo, considera, inclusive, o terço constitucional de férias. A equação assim se expõe: abono pecuniário de férias (art. 143, CLT) = (férias + 1/3) : 3" (grifou-se)

⁷ DELGADO, Mauricio Godinho. Op. cit., p. 1020.



Em segundo lugar, está errada ao afirmar que o abono de férias é indisponível ao empregado, o que contraria o art. 143 da CLT:

CLT, art. 143 - É **facultado** ao empregado converter 1/3 (um terço) do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes.

A **letra (C)**, correta, já que se trata de hipótese de rescisão do contrato de trabalho cujos efeitos são os mesmos da despedida sem justa causa, inclusive com o recebimento das férias proporcionais (CLT, art. 146, parágrafo único). Vamos às alternativas:

A **letra 'D'** contraria a Súmula 46 do TST:

As faltas ou ausências decorrentes de acidente do trabalho não são consideradas para os efeitos de duração de férias e cálculo da gratificação natalina.

Por fim, os erros da **letra 'E'** são dois: apenas a licença remunerada que pode fazer perder o direito a férias e apenas se for MAIS de 30 dias. Vejam:

CLT, art. 133, II - permanecer em gozo de licença, com percepção de salários, por **mais** de 30 (trinta) dias;

Gabarito: (C).

53.FCC/TRT11 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2012

O empregado, no período aquisitivo de férias, faltou quatro dias seguidos em razão de falecimento da sua mãe, oito dias seguidos para celebrar seu casamento e de lua de mel, dois dias para doação voluntária de sangue. No período concessivo respectivo, ele terá direito a usufruir de

- (A) 24 dias de férias.
- (B) 30 dias de férias.
- (C) 18 dias de férias.
- (D) 16 dias de férias.
- (E) somente 15 dias de férias em razão do excesso de faltas.

Comentários:

Para definir o que representa falta justificada para fins de férias, a CLT enumerou, no artigo 131, quais seriam essas ausências:

CLT, art. 131 - Não será considerada falta ao serviço, para os efeitos do artigo anterior, a ausência do empregado:

I - nos casos referidos no art. 473;

II - durante o licenciamento compulsório da empregada por motivo de maternidade ou aborto, observados os requisitos para percepção do salário-maternidade custeado pela Previdência Social;



- III - por motivo de acidente do trabalho ou enfermidade atestada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, excetuada a hipótese do inciso IV do art. 133;
- IV - justificada pela empresa, entendendo-se como tal a que não tiver determinado o desconto do correspondente salário;
- V - durante a suspensão preventiva para responder a inquérito administrativo ou de prisão preventiva, quando for impronunciado ou absolvido; e
- VI - nos dias em que não tenha havido serviço, salvo na hipótese do inciso III do art. 133.

No caso apresentado pela questão, temos:

- quatro dias seguidos em razão de falecimento da sua mãe (2 dias justificados e 2 injustificados);
- oito dias seguidos para celebrar seu casamento e de lua de mel (3 dias justificados e 5 injustificados); e
- dois dias para doação voluntária de sangue (1 dia justificado e 1 injustificado)

Com o total de 8 faltas injustificadas, temos 24 dias de férias (CLT, art. 130).

Gabarito: (A).

54.FCC/TRT24 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2011

Suzana pretende converter um período de suas férias em abono pecuniário. Neste caso, Suzana poderá converter em abono pecuniário

- (A) 1/3 do período de férias a que tiver direito, desde que requeira até 15 dias antes do término do período aquisitivo.
- (B) 1/3 do período de férias a que tiver direito, desde que requeira até 15 dias antes do término do período concessivo.
- (C) 1/3 do período de férias a que tiver direito, desde que requeira até 30 dias antes do término do período concessivo.
- (D) até metade do período de férias a que tiver direito, desde que requeira até 15 dias antes do término do período aquisitivo.
- (E) até no máximo vinte dias do período de férias a que tiver direito, desde que requeira até 15 dias antes do término do período concessivo.

Comentários:

O abono pecuniário de férias (ou conversão pecuniária de férias) prevista na CLT se limita a **um terço** do período de férias:



CLT, art. 143 - É facultado ao empregado converter 1/3 (um terço) do período de férias a que tiver direito em **abono pecuniário**, no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes.

Para que o empregado manifeste esta intenção, a CLT estabelece que tal direito seja requerido com a antecedência mínima de 15 dias antes do término do período aquisitivo:

CLT, art. 143, § 1º - O abono de férias deverá ser requerido **até 15 (quinze) dias antes do término do período aquisitivo**.

Gabarito: (A).

55.FCC/TRT23 – Analista Judiciário – Área Execução de Mandados – 2011

As irmãs Cleodete e Carmina são empregadas da empresa F. Ambas pretendem requerer a conversão de 1/3 do período de férias em abono pecuniário. Neste caso, este requerimento é

- (A) possível, devendo ocorrer até 60 dias antes do término do período aquisitivo.
- (B) impossível em qualquer hipótese, tendo em vista que as férias devem ser gozadas na sua integralidade, tratando-se de norma pública que deve ser respeitada.
- (C) possível, devendo ocorrer até 5 dias antes do término do período aquisitivo.
- (D) possível, devendo ocorrer até 10 dias antes do término do período aquisitivo.
- (E) possível, devendo ocorrer até 15 dias antes do término do período aquisitivo.

Comentários:

A conversão de 1/3 de férias em dinheiro é direito potestativo do empregado, que deve manifestá-lo nos termos do art. 143, § 1º, da CLT:

CLT, art. 143, § 1º - O abono de férias deverá ser requerido **até 15 (quinze) dias antes do término do período aquisitivo**.

Gabarito: (E).

56.FCC/TRT23 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2011

João está em seu emprego há mais de 12 meses. Na qualidade de representante de uma entidade sindical, deixou de comparecer ao trabalho por oito dias consecutivos durante o mês de agosto por ter participado de reunião oficial de organismo internacional do qual o Brasil é membro. João terá direito a

- (A) trinta dias corridos de férias.
- (B) vinte e quatro dias corridos de férias.
- (C) dezoito dias corridos de férias.
- (D) doze dias corridos de férias.
- (E) dez dias corridos de férias.



Comentários:

Nos termos do artigo 473, IX (vide questões anteriores), é considerada justificada a falta “pelo tempo que se fizer necessário, quando, na qualidade de representante de entidade sindical, estiver participando de reunião oficial de organismo internacional do qual o Brasil seja membro”.

Como a questão não mencionou outras faltas, não há o que descontar, e o período das férias será de 30 dias.

Gabarito: (A).

57.FCC/TRT24 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2011

Laís, empregada da empresa G, após quatro meses de contrato de trabalho, sem ter tido nenhuma falta, pediu demissão, uma vez que estava insatisfeita com o seu emprego. Neste caso, de acordo com o entendimento sumulado do Tribunal Superior do Trabalho, Laís

(A) não terá direito de receber suas férias proporcionais e nem o décimo terceiro salário, tendo em vista que a legislação pertinente prevê o prazo mínimo de seis meses de contrato de trabalho.

(B) não terá direito de receber suas férias proporcionais, tendo em vista que não completou doze meses de serviço.

(C) terá direito de receber suas férias proporcionais (quatro meses) de forma simples, ou seja, sem o acréscimo de um terço.

(D) terá direito ao aviso prévio de trinta dias, podendo optar em reduzir sua jornada diária em duas horas ou faltar ao serviço por sete dias corridos.

(E) terá direito de receber suas férias proporcionais (quatro meses) acrescidas de um terço.

Comentários:

Sobre o assunto é importante conhecer o art. 146, § único, da CLT:

CLT, art. 146, parágrafo único - Na cessação do contrato de trabalho, após 12 (doze) meses de serviço, o empregado, desde que não haja sido demitido por justa causa, terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias, de acordo com o art. 130, na proporção de 1/12 (um doze avos) por mês de serviço ou fração superior a 14 (quatorze) dias.

Ressalte-se que o citado dispositivo exclui do direito às férias proporcionais os demitidos **por justa causa** (que também **não** fazem jus a décimo terceiro e nem aviso prévio).

Quando o vínculo empregatício decorre de **pedido de demissão**, o TST entende devidas as férias proporcionais:

SUM-261 FÉRIAS PROPORCIONAIS. PEDIDO DE DEMISSÃO. CONTRATO VIGENTE HÁ MENOS DE UM ANO

O empregado que se demite antes de complementar 12 (doze) meses de serviço tem direito a férias proporcionais.



A **alternativa (C)** fala de “férias simples”, que, como vimos, é a nomenclatura utilizada para identificar as férias cujo período aquisitivo já foi completado. Não existe “férias sem o terço constitucional”, como a alternativa sugeriu.

Férias dobradas, por sua vez, são as férias adquiridas e não concedidas no prazo legal (período concessivo).

A **alternativa (D)** trata do aviso prévio. Quando este é concedido pelo empregador (dispensa sem justa causa), o empregado terá direito à redução de jornada para buscar novo emprego:

CLT, art. 488 - O horário normal de trabalho do empregado, durante o prazo do aviso, e se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, será reduzido de 2 (duas) horas diárias, sem prejuízo do salário integral.

Parágrafo único - É facultado ao empregado trabalhar sem a redução das 2 (duas) horas diárias previstas neste artigo, caso em que poderá faltar ao serviço, sem prejuízo do salário integral, por 1 (um) dia, na hipótese do inciso I, e por 7 (sete) dias corridos, na hipótese do inciso II do art. 487 desta Consolidação.

Entretanto, a questão fala de pedido de demissão. Caso o empregado decida romper o vínculo (pedido de demissão) **não** caberá a redução de 2 (duas) horas diárias ou falta ao serviço por 7 (sete) dias corridos durante o período de aviso.

Gabarito: (E).

58.FCC/TRT24 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2011

De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, o tempo de trabalho anterior à apresentação do empregado para serviço militar obrigatório

(A) será computado no período aquisitivo das férias, desde que ele compareça ao estabelecimento dentro de 30 dias da data em que se verificar a respectiva baixa.

(B) será computado no período aquisitivo das férias, desde que ele compareça ao estabelecimento dentro de 90 dias da data em que se verificar a respectiva baixa.

(C) será sempre computado no período aquisitivo das férias, independentemente de prazo para o comparecimento ao estabelecimento, tratando-se de direito previsto em lei e na Carta Magna.

(D) não será computado no período aquisitivo de férias, havendo dispositivo constitucional expresso neste sentido.

(E) será computado no período aquisitivo das férias, desde que ele compareça ao estabelecimento dentro de 15 dias da data em que se verificar a respectiva baixa.

Comentários:

Caso o empregado seja contratado e posteriormente seja convocado para o serviço militar obrigatório, o tempo de serviço anterior à apresentação será incluído no seu período aquisitivo de férias desde que ele retorne dentro de 90 dias da baixa:



CLT, art. 132 - O tempo de trabalho anterior à apresentação do empregado para serviço militar obrigatório será computado no período aquisitivo, desde que ele compareça ao estabelecimento dentro de 90 (noventa) dias da data em que se verificar a respectiva baixa.

É importante não confundir este prazo de 90 dias (para fins de computar o período anterior na contagem de férias) com o prazo de 30 dias que o empregado, após ter prestado o serviço militar obrigatório, tem para manifestar interesse em voltar a exercer o cargo do qual se afastou:

CLT, art. 472, § 1º - Para que o empregado tenha direito a voltar a exercer o cargo do qual se afastou em virtude de exigências do serviço militar ou de encargo público, é indispensável que notifique o empregador dessa intenção, por telegrama ou carta registrada, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data em que se verificar a respectiva baixa ou a terminação do encargo a que estava obrigado.

Gabarito: (B).



QUESTÕES COMENTADAS



Prescrição e decadência

1. FCC/TRT-SP - Oficial de Justiça - 2025

Roberto trabalhou por oito anos na mesma empresa mediante contrato de trabalho reconhecido em sua carteira de trabalho e previdência social nos moldes previstos na Consolidação das Leis do Trabalho. Foi admitido em abril de 2016 e demitido em agosto de 2024, recebendo as parcelas rescisórias e inclusive o aviso prévio na forma indenizada, no prazo de dez dias após o aviso de dispensa. Por entender que havia parcelas a que não pagas pelo seu empregador procurou um advogado para ingressar com a ação trabalhista. Diante de sua narrativa e considerando a legislação vigente e as Orientações da Jurisprudência uniformizada do Tribunal Superior do Trabalho em relação aos prazos prescricionais, o advogado orientou Roberto no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento da ação trabalhista é de

- A) dois anos após a extinção do contrato de trabalho, sendo sua contagem iniciada após o término do período de aviso prévio, podendo o trabalhador pleitear os créditos relativos a todo o período laborado.
- B) cinco anos após a extinção do contrato de trabalho, sendo sua contagem iniciada no dia seguinte da data da efetiva dispensa, não sendo considerado o período de aviso prévio, podendo o trabalhador pleitear os créditos relativos aos últimos cinco anos do contrato de trabalho.
- C) cinco anos após a extinção do contrato de trabalho, sendo sua contagem iniciada após o término do período de aviso prévio, podendo o trabalhador pleitear os créditos relativos aos últimos dois anos contados da data do ajuizamento da ação.
- D) dois anos após a extinção do contrato de trabalho, sendo sua contagem iniciada no dia seguinte da data da efetiva dispensa, não sendo considerado o período de aviso prévio, podendo o trabalhador pleitear os créditos relativos aos últimos cinco anos contados da rescisão contratual.
- E) dois anos após a extinção do contrato de trabalho, sendo sua contagem iniciada após o término do período de aviso prévio, podendo o trabalhador pleitear os créditos relativos aos últimos cinco anos contados da data do ajuizamento da ação.

Comentários:

A **letra (E)** menciona corretamente o prazo prescricional previsto na CF:



"Art. 7º (..) XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;"

Além disso, o período de aviso prévio, mesmo indenizado, projeta-se no tempo e integra o contrato de trabalho para todos os fins, adiando o início da contagem do prazo prescricional bienal. Portanto, o início da contagem do prazo de 2 anos ocorre apenas após o término da projeção do aviso prévio.

Gabarito (E)

2. FCC – TRT 6º Região/Analista - 2025

A previsão da prescrição pelo ordenamento jurídico justifica-se como uma forma de pacificação das relações sociais, sendo uma regra imposta pela necessidade de certeza das relações sociais. Nesse contexto, a Constituição Federal de 1988 prevê o prazo prescricional para ajuizamento de ação judicial para pleitear créditos resultantes das relações de trabalho, que é de

(A) cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.

(B) cinco anos para os trabalhadores urbanos e dois anos para os trabalhadores rurais, após a extinção do contrato de trabalho.

(C) dois anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de cinco anos após a extinção do contrato de trabalho.

(D) dois anos para os trabalhadores urbanos e cinco anos para os trabalhadores rurais, após a extinção do contrato de trabalho.

(E) cinco anos para os trabalhadores urbanos, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho, não havendo prescrição para os trabalhadores rurais.

Comentários:

Conforme prevê o Art. 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal de 1988, o prazo prescricional é de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho:

CF/88, Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XXIX - Ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;

Portanto, o gabarito é **letra (A)**.

Gabarito (A)

3. FCC - 2022 - TRT-PI - Técnico



Considerando os entendimentos pacificados pelo Tribunal Superior do Trabalho através de Súmulas e Orientações de sua Jurisprudência uniformizada, em relação à prescrição de direitos trabalhistas,

(A) a pretensão a diferenças de complementação de aposentadoria sujeita-se à prescrição parcial e quinquenal, salvo se o pretense direito decorrer de verbas não recebidas no curso da relação de emprego e já alcançadas pela prescrição, à época da propositura da ação.

(B) a suspensão do contrato de trabalho, em virtude da percepção do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, impede, em qualquer hipótese, a fluência da prescrição quinquenal.

(C) da extinção do primeiro contrato começa a fluir o prazo prescricional do direito de ação em que se objetiva a soma de períodos descontínuos de trabalho.

(D) tratando-se de pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes da inobservância dos critérios de promoção estabelecidos em Plano de Cargos e Salários criado pela empresa, a prescrição aplicável é a total.

(E) a prescrição começa a fluir no final da data do término do aviso prévio, desde que o mesmo tenha sido trabalhado.

Comentários:

A **letra (A)** está transcreve a SUM-327 do TST:

SUM-327 – A pretensão a diferenças de complementação de aposentadoria sujeita-se à prescrição parcial e quinquenal, salvo se o pretense direito decorrer de verbas não recebidas no curso da relação de emprego e já alcançadas pela prescrição, à época da propositura da ação.

A **letra (B)** está incorreta. É exatamente o contrário, pois, em regra, a suspensão do contrato de trabalho, em virtude da percepção do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, não impede a fluência da prescrição quinquenal:

OJ 375 – A suspensão do contrato de trabalho, em virtude da percepção do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, não impede a fluência da prescrição quinquenal, ressalvada a hipótese de absoluta impossibilidade de acesso ao Judiciário.

A **letra (C)** está incorreta, visto que o prazo prescricional começa a fluir da extinção do último contrato:

SUM-156 – Da **extinção do último contrato** começa a fluir o prazo prescricional do direito de ação em que se objetiva a soma de períodos descontínuos de trabalho.

A **letra (D)** está incorreta, pois a prescrição será parcial:

SUM-452 – Tratando-se de pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes da inobservância dos critérios de promoção estabelecidos em Plano



de Cargos e Salários criado pela empresa, a prescrição aplicável é a **parcial**, pois a lesão é sucessiva e se renova mês a mês.

Por fim, a **letra (E)** está incorreta, pois a prescrição começa a fluir no final da data do **término do aviso prévio**, independentemente de ter sido trabalhado ou indenizado:

OJ 83 – A prescrição começa a fluir no final da data do **término do aviso prévio**.
Art. 487, § 1º, CLT.

Gabarito (A)

4. FCC - 2022 - TRT-PR - Oficial de Justiça

Cassius começou a trabalhar para a empresa Fina Estampa Confecções Ltda. em julho de 2018, aos 16 anos de idade. Foi dispensado sem justa causa em abril de 2020, faltando um mês para completar 18 anos, sendo que a empregadora não pagou, por ocasião da rescisão do contrato de trabalho, o aviso prévio e as férias não gozadas do primeiro período aquisitivo. Em junho de 2022, Cassius ajuizou reclamação trabalhista pleiteando as verbas rescisórias que a empregadora deixou de lhe pagar. Considerando essa situação,

- (A) quando do ajuizamento da ação, a prescrição já havia alcançado todos os direitos de Cassius.
- (B) quando do ajuizamento da ação, a prescrição já havia alcançado o direito ao aviso prévio, mas não o direito ao período de férias não-gozadas.
- (C) o prazo prescricional de dois anos para o ajuizamento da ação começou a fluir em maio de 2020, quando Cassius completou 18 anos.
- (D) o prazo prescricional vencerá em abril de 2025.
- (E) os direitos são imprescritíveis, tendo em vista que o contrato de trabalho foi rescindido quando Cassius ainda era menor de idade.

Comentários:

Para esta questão, precisamos nos lembrar que, para o menor de idade, não corre **nenhum prazo** prescricional:

CLT, art. 440 - Contra os menores de 18 (dezoito) anos não corre nenhum prazo de prescrição.

Portanto, somente se iniciou o cômputo da prescrição a partir de maio/2020, quando ele completou seus 18 anos (antes desta data o prazo de prescrição estava impedido de correr), razão pela qual a **letra (C)** está correta.

Assumindo que o contrato foi extinto em abril/2020, no que se refere à prescrição bienal, o empregado poderia ajuizar a ação trabalhista até **maio/2022**, de sorte que a **letra (D)** está incorreta.



A **letra (A)** foi dada como incorreta, apesar de ter incidido, no caso, a prescrição bienal (total), a partir de maio/2022. Nesse sentido, a **letra (B)** está incorreta, pois houve a incidência da prescrição bienal, que fulmina a pretensão de cobrança de ambas as importâncias.

A **letra (E)** está incorreta. Não se trata de imprescritibilidade, mas da ausência de fluência do prazo prescricional durante aquele período. Em outras palavras, após completado os 18 anos, haverá a incidência e o cômputo do prazo prescricional.

Gabarito (C)

5. FCC/TRT15 – Técnico – Área Administrativa - 2018

No tocante à prescrição no Direito do Trabalho, considere:

I. O direito de reclamar a concessão das férias ou o pagamento da respectiva remuneração é contado do término do prazo do período concessivo ou, se for o caso, da cessação do contrato de trabalho.

II. No tocante ao pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes da inobservância pelo empregador dos critérios de promoção estabelecidos em Plano de Cargos e Salários, a prescrição é parcial, pois a lesão é sucessiva e se renova mês a mês.

III. Para o empregado urbano ou rural ingressar com reclamação trabalhista, deve-se observar o prazo de dois anos contados da data da cessação do contrato de trabalho e serão abrangidas as verbas pretendidas imediatamente anteriores a cinco anos da data do ajuizamento da ação, exceto o pedido de danos morais, que abrange apenas os últimos três anos.

Está correto o que consta de

- (A) I, II e III.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) II, apenas.

Comentários:

A questão cobrou detalhes quanto à prescrição, pouco frequentes em prova. Vamos lá!

O **item I** está correto, já que a prescrição quanto à concessão das férias é contada a partir do fim do período concessivo:

CLT, art. 149 - A prescrição do direito de reclamar a concessão das férias ou o pagamento da respectiva remuneração é contada do término do prazo mencionado no art. 134¹ ou, se for o caso, da cessação do contrato de trabalho.

¹ CLT, art. 134 - As férias serão concedidas por ato do empregador, em um só período, nos 12 (doze) meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito.



O **item II**, também correto, nos termos da Súmula 452 do TST:

SÚMULA Nº 452. DIFERENÇAS SALARIAIS. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. DESCUMPRIMENTO. CRITÉRIOS DE PROMOÇÃO NÃO OBSERVADOS. PRESCRIÇÃO PARCIAL.

Tratando-se de pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes da inobservância dos critérios de promoção estabelecidos em Plano de Cargos e Salários criado pela empresa, a prescrição aplicável é a **parcial**, pois a lesão é sucessiva e se renova mês a mês.

Para lembrar, segue nossa tabela-resumo quanto a este estudo 'avançado' da prescrição trabalhista:

Pedido	Tipo de prescrição	Fundament o
equiparação salarial	parcial	SUM-6, IX
desvio funcional	parcial	SUM-275, I
complementação de aposentadoria - diferenças entre o valor recebido e o devido	parcial	SUM-327
<i>diferenças salariais - Plano de Cargos e Salários</i>	parcial	<i>SUM-452</i>
complementação de aposentadoria jamais recebida	TOTAL	SUM-326
comissões: supressão, alteração quanto à forma ou quanto ao percentual	TOTAL	OJ-SDI1-175
pedido de reequadramento	TOTAL	SUM-275, II
pré-contratação de horas extras (bancários)	TOTAL	SUM-199, II

O **item III**, incorreto, dada a natureza trabalhista da indenização por danos morais no curso de uma relação de emprego.

O TST tem entendido que, como trata-se de dano moral relacionado à execução do contrato de trabalho, este possui natureza de **crédito trabalhista**, aplicando-se, portanto, o mesmo prazo prescricional.

Não se aplica, portanto, o prazo prescricional para a reparação civil (não laboral), que atualmente é de 3 anos. Vejam um julgado nesse sentido (embora se refira ao prazo constante do Código Civil anterior):

"DANO MORAL NA JUSTIÇA DO TRABALHO. INDENIZAÇÃO. PRAZO DE PRESCRIÇÃO TRABALHISTA E NÃO CIVIL.

Quando em juízo estão litigando as partes do contrato de trabalho, ambas agindo na condição de **empregado e empregador**, e tendo por objeto a indenização por dano moral decorrente de alegado ato ilícito patronal, a pretensão de direito material deduzida na reclamatória possui **natureza de crédito trabalhista** que,



portanto, sujeita-se, para os efeitos da contagem do prazo de prescrição, à regra estabelecida no art. 7º, XXIX, da CF/88, e não à prescrição vintenária prevista no art. 177 do Código Civil. Recurso de Revista não conhecido”

11/10/2007

Gabarito (B)

6. FCC/TRT-RN – Analista Judiciário–Área Judiciária - 2017

Nilza trabalha na empresa Conta Corrente Contabilidade desde 17/08/2010. Em razão do volume de trabalho nos dois primeiros anos do contrato de trabalho, Nilza ficou sem tirar os dois períodos de férias correspondentes a esses anos. Dispensada sem justa causa em 17/08/2016, ajuizou reclamação trabalhista em 20/08/2017, pleiteando as férias não gozadas. Considerando essa situação, as férias

- (A) podem ser reclamadas, tendo em vista tratar-se de direito indisponível do trabalhador e, portanto, imprescritível.
- (B) do primeiro período não podem ser reclamadas, pois prescreveram em 17/08/2012; as do segundo período podem ser reclamadas.
- (C) não podem ser reclamadas, pois ambas estão prescritas, tendo a primeira prescrito em 17/08/2016 e a segunda em 17/08/2017.
- (D) não podem ser reclamadas, pois ambas estão prescritas, tendo a primeira prescrito em 17/08/2013 e a segunda em 17/08/2014.
- (E) não podem ser reclamadas, pois ambas estão prescritas, tendo a primeira prescrito em 17/08/2014 e a segunda em 17/08/2015.

Comentários:

Em primeiro lugar, sabemos que a prescrição das férias é contada do fim do respectivo **período concessivo** (e não do aquisitivo):

CLT, art. 149 - A prescrição do direito de reclamar a concessão das férias ou o pagamento da respectiva remuneração é contada do término do prazo mencionado no art. 134 [período concessivo] ou, se for o caso, da cessação do contrato de trabalho.

Assim, nos socorrendo de uma tabela, temos o seguinte:

Períodos aquisitivos	Período concessivo	Início da contagem do prazo prescricional	Situação em 20/08/2017 (data do ajuizamento)
----------------------	--------------------	---	---



17/8/2010-16/8/2011	17/8/2011-16/8/2012	17/8/2012	Prescrita
17/8/2011-16/8/2012	17/8/2012-16/8/2013	17/8/2013	Não prescrita

Quanto ao 1º período aquisitivo (2010/2011), passaram-se mais de cinco anos entre o término do período concessivo e o ajuizamento da ação, encontrando-se, portanto, prescritas as respectivas férias. O mesmo não se observa em relação ao 2º período aquisitivo (2011/2012).

Por fim, reparem que não se passaram 2 anos entre a extinção do contrato (17/08/2016) e o ajuizamento da ação (20/08/2017), motivo pelo qual não se operou a prescrição bienal.

A anulação da questão ocorreu em razão de não haver resposta para a questão, já que o item (B), gabarito preliminar, afirma que a prescrição ocorreu em 17/08/2012, sendo que tal data refere-se ao início da contagem. A prescrição ocorreu, na verdade, em 17/8/2017.

Gabarito: (anulada). Gabarito preliminar (B).

7. FCC/TST – Analista Judiciário–Área Administrativa - 2017

No tocante à prescrição, considere:

I. Quanto aos depósitos do FGTS, para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13/11/2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumir primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13/11/2014.

II. Quanto a créditos resultantes das relações de trabalho, a interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento de reclamação trabalhista, mesmo que em juízo incompetente, ainda que venha a ser extinta sem resolução do mérito, produzindo efeitos apenas em relação aos pedidos idênticos.

III. Respeitado o biênio subsequente à cessação contratual, a prescrição da ação trabalhista concerne às pretensões imediatamente anteriores a cinco anos, contados da data da extinção do contrato de trabalho.

Tendo em vista a CLT, alterada pela Lei no 13.467/2017, e o entendimento sumulado do TST, está correto o que consta em

- (A) I, II e III.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, apenas.
- (E) III, apenas.

Comentários:

O **item I**, correto, abordando a regra de modulação da prescrição fundiária constante do item II da SUM-362 do TST:

SUM-362



(..)

II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumir **primeiro**: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).

O prazo prescricional de 5 anos vale 'automaticamente' para os casos posteriores à decisão do STF (que ocorreu em 13/11/2014). Para os casos antigos, valeria o prazo que se consumir primeiro: ou 30 anos do início da contagem do prazo ou 5 anos a partir da decisão.

Esta regra pode ser esquematizada da seguinte forma:

Ciência da lesão ao direito após a decisão do STF (13/11/2014)	Ciência da lesão ao direito antes da decisão do STF
5 anos	O que <u>ocorrer primeiro</u> entre: a) 5 anos contados da decisão do STF (13/11/2014); ou b) 30 anos a partir da lesão (termo inicial).

O **item II**, correto, nos termos do §3º do art. 11, o qual reproduz na esfera trabalhista regra oriunda do direito civil:

CLT, art. 11, § 3º A **interrupção** da prescrição somente ocorrerá pelo **ajuizamento de reclamação trabalhista**, mesmo que em juízo incompetente, ainda que venha a ser extinta sem resolução do mérito, produzindo efeitos apenas em relação aos pedidos idênticos.

O **item III**, incorreto, porquanto conta-se o prazo de 5 anos do ajuizamento da ação (não da extinção contratual), nos termos da SUM-308 do TST:

SUM-308 PRESCRIÇÃO QÜINQUÊNAL

I. Respeitado o biênio subsequente à cessação contratual, a prescrição da ação trabalhista concerne às pretensões imediatamente anteriores a cinco anos, contados da data do ajuizamento da reclamação e, não, às anteriores ao quinquênio da data da extinção do contrato.

Gabarito: (B).

8. FCC/TRT24 – Oficial de Justiça Avaliador Federal - 2017

Hera está trabalhando como secretária na Clínica Odontológica Sorriso desde 10/04/2009. Ocorre que a empresa não pagou as horas extraordinárias devidas em relação ao período de um mês do contrato. Nessa situação, para não haver incidência da prescrição, Hera deve ajuizar ação trabalhista para reclamar seus créditos devidos até

(A) 2 anos após a rescisão contratual, atingindo lesão ao direito anterior ao quinquênio da data da extinção do contrato.



- (B) 5 anos da lesão ao direito, independentemente da data da rescisão contratual.
- (C) 5 anos após a rescisão contratual, independentemente de quando ocorreu a lesão ao direito.
- (D) 2 anos após a rescisão contratual, independentemente de quando ocorreu a lesão ao direito.
- (E) 2 anos após a rescisão contratual, atingindo lesão ao direito anterior a cinco anos, contados da data do ajuizamento da reclamação.

Comentários:

Segundo regra constitucional que prevê a prescrição bienal e a prescrição quinquenal. Como visto, a prescrição bienal é contada da cessação do contrato de trabalho:

CF/88, art. 7º, XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;

Gabarito: (E).

9. FCC/TRT11 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2017 (adaptada)

A legislação trabalhista prevê que a prescrição intercorrente é
() inaplicável na Justiça do Trabalho.

Comentários:

Segundo art. 11-A da CLT, com redação dada pela reforma trabalhista:

CLT, art. 11-A. Ocorre a **prescrição intercorrente** no processo do trabalho no prazo de **dois anos**.

Gabarito: (E).

10. FCC/TRT20 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2016

Athenas trabalhou por oito anos na empresa Netuno Produções como secretária. Em razão de crise econômica, o contrato foi extinto após o aviso prévio trabalhado até 10/10/2015, sem receber as verbas da rescisão contratual, incluindo diferenças de depósitos do FGTS com a multa rescisória de 40%. Nesse caso, o prazo prescricional para ajuizar reclamação trabalhista termina em 10 de outubro de

- (A) 2017, exceto quanto às diferenças de FGTS com 40%, cuja prescrição é trintenária.
- (B) 2020 para todos os direitos trabalhistas.
- (C) 2020, exceto quanto às diferenças de FGTS com 40%, cuja prescrição é decenal.
- (D) 2018 para todos os direitos trabalhistas.
- (E) 2017 para todos os direitos trabalhistas.

Comentários:

O prazo prescricional das verbas trabalhistas segue a regra constitucional:



CF/88, art. 7º, XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de **cinco anos** para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de **dois anos** após a extinção do contrato de trabalho;

Especificamente em relação ao FGTS, vale a mesma regra, de acordo com a nova redação da SUM-362 do TST (já que a lesão se deu em outubro de 2015):

SUM-362 FGTS. PRESCRIÇÃO

I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é **quinquenal** a **prescrição** do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, **observado o prazo de dois anos** após o término do contrato;

(..)

Gabarito: (E).

11.CESPE/TRT8 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2016

A respeito da prescrição e da decadência no direito do trabalho, assinale a opção correta.

- (A) Não se aplica a prescrição contra os menores de dezoito anos de idade.
- (B) Prescrição refere-se ao prazo quinquenal para a propositura da ação trabalhista.
- (C) O prazo de decadência refere-se à reclamação das verbas rescisórias, sendo de dois anos.
- (D) Os prazos de prescrição e decadência não podem ser suspensos ou interrompidos.
- (E) Inicia-se a contagem da prescrição na data da assinatura do contrato de trabalho.

Comentários:

Relembrando o art. 440 da CLT, temos que a **letra (A)** é nosso gabarito:

CLT, art. 440 - Contra os menores de 18 (dezoito) anos não corre nenhum prazo de prescrição.

As **alternativas (B) e (E)** estão **incorretas**, já que o prazo prescricional é quinquenal (parcial), mas também bienal (total). Além disso, estes prazos são contados da extinção do contrato de trabalho

CF/88, art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de **cinco anos** para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de **dois anos** após a extinção do contrato de trabalho;

A **alternativa (C)** está **incorreta**, já que o prazo para a reclamação trabalhista é prescricional, já que é o instituto que se relaciona com o direito de ação.



A **alternativa (D)** está **incorreta**, pois os prazos prescicionais podem sim ser suspensos e também interrompidos. A decadência, por sua vez, não é suscetível de interrupção ou suspensão.

Gabarito: (A).

12.FCC/TRT14 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2016

Conforme normas legais aplicáveis à espécie o direito de ação de trabalhador maior e capaz quanto aos créditos resultantes dos contratos de emprego, está sujeito a prazo

(A) prescricional de 3 anos para o urbano e 2 anos para o rural, observado o limite de 5 anos após a extinção do contrato.

(B) decadencial de 2 anos, tanto para o urbano quanto para o rural, observado o limite de 3 anos após a extinção do contrato.

(C) prescricional de 5 anos para o urbano e o rural, observado o limite máximo de 2 anos após a extinção do contrato.

(D) prescricional de 2 anos para o urbano e decadencial de 2 anos para o rural, observado o limite mínimo de 5 anos da admissão contratual.

(E) decadencial de 5 anos para rural e 2 anos para urbano, não havendo limite relacionado a extinção do contrato.

Comentários:

Gabarito é a **alternativa (C)**, já que urbanos e rurais (e domésticos) observam os mesmos prazos prescicionais:

CF/88, art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;

Gabarito: (C).

13.FCC/TRT23 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2016

Acerca do entendimento sumulado do TST, considere:

I. Fere o princípio da isonomia instituir vantagem mediante acordo coletivo ou norma regulamentar que condiciona a percepção da parcela participação nos lucros e resultados ao fato de estar o contrato de trabalho em vigor na data prevista para a distribuição dos lucros. Assim, inclusive na rescisão contratual antecipada, é devido o pagamento da parcela de forma proporcional aos meses trabalhados, pois o ex-empregado concorreu para os resultados positivos da empresa.



II. Tratando-se de pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes da inobservância dos critérios de promoção estabelecidos em Plano de Cargos e Salários criado pela empresa, a prescrição aplicável é a parcial, pois a lesão é sucessiva e se renova mês a mês.

III. O pagamento dos salários até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido não está sujeito à correção monetária. Se essa data limite for ultrapassada, incidirá o índice da correção monetária do mês da prestação dos serviços.

IV. Tratando-se de pedido de diferença de gratificação semestral que teve seu valor congelado, a prescrição aplicável é a total.

V. A pretensão à complementação de aposentadoria jamais recebida prescreve em 2 anos contados da cessação do contrato de trabalho.

Está correto o que consta APENAS em

- (A) I, II e IV.
- (B) II, III e V.
- (C) I, III e V.
- (D) I, II e V.
- (E) III e IV.

Comentários:

Estão **corretas** as **assertivas I, II e V**. A questão cobrou diversas súmulas do TST, sobretudo a respeito da prescrição trabalhista.

A **assertiva I** está de acordo com a SUM-451:

SUM-451.

Fere o princípio da isonomia instituir vantagem mediante acordo coletivo ou norma regulamentar que condiciona a percepção da parcela participação nos lucros e resultados ao fato de estar o contrato de trabalho em vigor na data prevista para a distribuição dos lucros. Assim, inclusive na rescisão contratual antecipada, é devido o pagamento da parcela de forma proporcional aos meses trabalhados, pois o ex-empregado concorreu para os resultados positivos da empresa.

A **assertiva II** está **correta**, conforme SUM-452:

SÚMULA Nº 452.

Tratando-se de pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes da inobservância dos critérios de promoção estabelecidos em Plano de Cargos e Salários criado pela empresa, a prescrição aplicável é a parcial, pois a lesão é sucessiva e se renova mês a mês.

A **assertiva III** está **incorreta**, pois dissonante da SUM-381:



Súmula nº 381 do TST

O pagamento dos salários até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido não está sujeito à correção monetária. Se essa data limite for ultrapassada, incidirá o índice da **correção monetária do mês subsequente** ao da prestação dos serviços, a partir do dia 1º. (ex-OJ nº 124 da SBDI-1 - inserida em 20.04.1998)

A **assertiva IV** está em **desacordo** com a SUM-373:

SUM-373 GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. CONGELAMENTO. PRESCRIÇÃO PARCIAL

Tratando-se de pedido de diferença de gratificação semestral que teve seu valor congelado, a prescrição aplicável é a parcial.

A **assertiva V** está **correta**, conforme SUM-326 do TST:

SUM-326 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO TOTAL

A pretensão à complementação de aposentadoria jamais recebida prescreve em 2 (dois) anos contados da cessação do contrato de trabalho.

Gabarito: (D).

14.FCC/TRT23 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2016

No tocante à prescrição, considere:

I. Tratando-se de pedido de diferença de gratificação semestral que teve seu valor congelado, a prescrição aplicável é a parcial.

II. Respeitado o biênio subsequente à cessação contratual, a prescrição da ação trabalhista concerne às pretensões imediatamente anteriores a cinco anos, contados da data do ajuizamento da reclamação e não às anteriores ao quinquênio da data da extinção do contrato.

III. Tratando-se de ação que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração do pactuado, a prescrição é parcial, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei.

Está correto o que consta APENAS em

(A) I e III.

(B) I.

(C) I e II.

(D) II e III.

(E) III.

Comentários:

A **assertiva I** está **correta**, de acordo com a SUM-373 do TST:



SUM-373 GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. CONGELAMENTO. PRESCRIÇÃO PARCIAL

Tratando-se de pedido de **diferença de gratificação semestral** que teve seu valor congelado, a prescrição aplicável é a **parcial**.

A **assertiva II** é uma transcrição do item I da SUM-308:

SUM-308 PRESCRIÇÃO QÜINQUÊNAL

I. Respeitado o biênio subsequente à cessação contratual, a prescrição da ação trabalhista concerne às pretensões imediatamente anteriores a cinco anos, contados da data do ajuizamento da reclamação e, não, às anteriores ao quinquênio da data da extinção do contrato.

A **assertiva III** está **incorreta**, já que em desacordo com a SUM-294 que trata da prescrição total:

SUM-294 PRESCRIÇÃO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. TRABALHADOR URBANO

Tratando-se de ação que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei.

Gabarito: (C).

15.FCC/TRT9 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2015

É INCORRETO afirmar que a prescrição do direito de reclamar

- (A) verbas rescisórias conta-se igualmente tanto para trabalhadores urbanos quanto para os rurais.
- (B) de horas extras prescreve após dois anos da cessação do contrato de trabalho, podendo o trabalhador, urbano e rural, requerer apenas o período abrangido pelos últimos cinco anos da data do ajuizamento da ação.
- (C) da concessão das férias ou o pagamento da respectiva remuneração é contada do término do período concessivo ou, se for o caso, da cessação do contrato de trabalho.
- (D) não corre contra os menores de 18 anos.
- (E) da anotação da CTPS ou sua retificação para fins de prova junto à Previdência Social se inicia da data do término do contrato de trabalho, cessando dois anos depois.

Comentários:

A **alternativa E** está **incorreta** já que diz respeito a um caso de direito que não se sujeita à prescrição, já que é uma ação meramente **declaratória** para **reconhecimento de vínculo empregatício**.



O objetivo da ação, portanto, **não** é reaver verbas que deixaram de ser pagas (pedido condenatório), mas simplesmente **reconhecer o vínculo empregatício** (pedido declaratório²) para fins de comprovação junto ao INSS.

Nesta linha, a doutrina entende que a **ação declaratória** não se sujeita à prescrição.

Gabarito: (E).

16.FCC/TRT3 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2015

Afonso, nascido em 16/01/1998, trabalhou como empregado, exercendo a função de Ajudante Geral de 31/01/2014 a 18/11/2014, tendo pedido demissão, cumprido o prazo do aviso prévio trabalhando. Deseja ingressar com Reclamação Trabalhista logo após a sua saída contra sua ex-empregadora para requerer o registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS para comprovação de seu tempo de serviço, além do pagamento de diferenças de horas extras. Neste caso,

(A) não se aplica o prazo prescricional final previsto na Constituição Federal para ambos os direitos.

(B) o prazo final para Afonso ajuizar a referida ação é 18/11/2016, tendo em vista a prescrição do direito de ação, para ambos os pedidos.

(C) não se aplica o prazo prescricional final previsto na Constituição Federal para o pedido de registro em CTPS, aplicando-se somente para o pedido de diferenças de horas extras.

(D) não se aplica o prazo prescricional final previsto na Constituição Federal para as diferenças de horas extras, aplicando-se para o pedido de registro em CTPS.

(E) Afonso não poderá ingressar com Reclamação Trabalhista, pois a sua contratação é nula.

Comentários:

Gabarito é **letra (A)**, pois o empregado era menor de idade ao tempo em que houve a rescisão do contrato de trabalho.

Nessa esteira, é sabido que não corre prescrição contra os menores de 18 anos de idade:

CLT, art. 440 - Contra os menores de 18 (dezoito) anos não corre nenhum prazo de prescrição.

Além disso, no caso de ações meramente declaratórias não haveria que se falar em prescrição, ainda que se tratasse de empregado maior de idade.

Gabarito: (A).

17.FCC/TRT4 – Analista Judiciário – Avaliador Federal – 2015

² No caso, a anotação do vínculo na CTPS poderá ser feita pela própria Secretaria da Vara do Tribunal:

CLT, art. 39, § 1º - Se não houver acordo, a Junta de Conciliação e Julgamento, em sua sentença ordenará que a Secretaria efetue as devidas anotações uma vez transitada em julgado, e faça a comunicação à autoridade competente para o fim de aplicar a multa cabível.



O direito de ação que tenha por objeto anotações do contrato de trabalho em razão de reconhecimento de vínculo de emprego para fins de prova junto à Previdência Social,

(A) prescreve em 2 anos após a dispensa sem justa causa pelo empregador.

(B) não prescreve.

(C) prescreve em 3 anos após o pedido de demissão do empregado.

(D) prescreve em 5 anos após a extinção do contrato seja qual for a modalidade de ruptura.

(E) prescreve em 2 anos para o trabalhador maior de 18 anos e 5 anos para o menor de 18 anos, após a rescisão.

Comentários:

Gabarito é **letra (B)**, já que se trata de ação meramente declaratória, as quais não se sujeitam à prescrição.

Nesse sentido, é preciso lembrar que, mesmo após a prescrição já ter fulminado o direito de reaver as verbas trabalhistas, é comum que alguns empregados ajuízem **ações declaratórias** para **reconhecimento de vínculo empregatício** ocorrido muitos anos atrás.

Isto acontece porque, quando o empregado já possui idade avançada e procura o INSS para se aposentar, constata que não possui o tempo de contribuição necessário para usufruir da aposentadoria.

O objetivo da ação, portanto, **não** é reaver verbas que deixaram de ser pagas (pedido condenatório), mas simplesmente **reconhecer o vínculo empregatício** (pedido declaratório³) para fins de comprovação junto ao INSS.

Nesta linha, a doutrina entende que a **ação declaratória não** se sujeita à prescrição.

Gabarito: (B).

18.FCC/TRT5 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2013

Osiris trabalhou como empregado para a empresa Poseidon Alimentos por dez meses, sem que fossem efetuadas as anotações do contrato em sua Carteira de Trabalho. Foi dispensado sem receber o pagamento de verbas rescisórias. Pretendendo obter o reconhecimento judicial do vínculo de emprego, com anotações na carteira profissional e o pagamento das verbas rescisórias, Osiris deverá ajuizar reclamação trabalhista no prazo de:

(A) cinco anos contados da extinção do contrato para receber as verbas rescisórias e para o pedido de reconhecimento do vínculo com anotações da carteira.

³ No caso, a anotação do vínculo na CTPS poderá ser feita pela própria Secretaria da Vara do Tribunal:

CLT, art. 39, § 1º - Se não houver acordo, a Junta de Conciliação e Julgamento, em sua sentença ordenará que a Secretaria efetue as devidas anotações uma vez transitada em julgado, e faça a comunicação à autoridade competente para o fim de aplicar a multa cabível.



(B) três anos contados da admissão para o pedido de reconhecimento do vínculo com anotações da carteira e cinco anos para as verbas rescisórias contados da extinção do contrato.

(C) cinco anos contados da extinção do contrato para receber as verbas rescisórias e dois anos para o pedido de reconhecimento do vínculo com anotações da carteira.

(D) dois anos contados da extinção do contrato para receber as verbas rescisórias e também para o pedido de reconhecimento do vínculo com anotações da carteira.

(E) dois anos contados da extinção do contrato para receber as verbas rescisórias, não havendo prazo para o pedido de reconhecimento do vínculo com anotações da carteira.

Comentários:

Nosso gabarito é a **alternativa (E)**, com fundamento na **prescrição bienal**:

CF/88, art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de **cinco anos** para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de **dois anos** após a extinção do contrato de trabalho;

Já a questão de “pedido de reconhecimento do vínculo com anotações da carteira” se trata de ação meramente declaratória.

A informalidade na relação de emprego (trabalho sem registro), além de prejudicar o empregado por lhe subtrair direitos que deixam de ser pagos (FGTS, férias, 13º, etc.), também traz consequências na esfera previdenciária.

Mesmo após a prescrição já ter fulminado o direito de reaver as verbas trabalhistas, é comum que alguns empregados ajuízem **ações declaratórias** para **reconhecimento de vínculo empregatício** ocorrido muitos anos atrás.

Isto acontece porque, quando o empregado já possui idade avançada e procura o INSS para se aposentar, constata que não possui o tempo de contribuição necessário para usufruir da aposentadoria.

O objetivo da ação, portanto, **não** é reaver verbas que deixaram de ser pagas (pedido condenatório), mas simplesmente **reconhecer o vínculo empregatício** (pedido declaratório⁴) para fins de comprovação junto ao INSS.

Nesta linha, a doutrina entende que a **ação declaratória** não se sujeita à prescrição.

⁴ No caso, a anotação do vínculo na CTPS poderá ser feito pela própria Secretaria da Vara do Tribunal:

CLT, art. 39, § 1º - Se não houver acordo, a Junta de Conciliação e Julgamento, em sua sentença ordenará que a Secretaria efetue as devidas anotações uma vez transitada em julgado, e faça a comunicação à autoridade competente para o fim de aplicar a multa cabível.



Gabarito: (E).

19.FCC/TRT1 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2013

O prazo prescricional para reclamar créditos resultantes das relações de trabalho, conforme previsão legal e entendimento sumulado do TST, é de

(A) dois anos para os trabalhadores rurais, até o limite de cinco anos após a extinção do contrato de trabalho.

(B) cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.

(C) dois anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de cinco anos após a extinção do contrato de trabalho.

(D) trinta anos para reclamar contra o não recolhimento da contribuição para o FGTS.

(E) trinta anos para reclamar contra o não recolhimento da contribuição para o FGTS, observado o prazo de cinco anos após o término do contrato de trabalho.

Comentários:

Gabarito é a **alternativa (B)**, como disposto na própria CF/88 (art. 7º, XXIX). No mesmo sentido, a atual redação da CLT:

CLT, art. 11 - A pretensão quanto a créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do Contrato de Trabalho.

Sobre as **alternativas (D) e (E), incorretas**, distorceram a redação da Súmula 362, visto que a prescrição do FGTS era trintenária⁵ à época dessa prova, respeitado o prazo prescricional de 2 anos após o término do contrato:

SUM-362 FGTS. PRESCRIÇÃO

~~É trintenária a prescrição do direito de reclamar contra o não recolhimento da contribuição para o FGTS, observado o prazo de 2 (dois) anos após o término do contrato de trabalho.~~

Entretanto, em 2014, o STF, em sede de julgamento de recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida (ARE 70912), entendeu que a prescrição do FGTS deveria observar os mesmos cinco anos da prescrição trabalhista, já que o FGTS é também um direito trabalhista constante do art. 7º da CF.

Fazendo uso da modulação dos efeitos da sentença, o STF decidiu, ainda, que o prazo prescricional de 5 anos somente valeria para os casos posteriores à sua decisão, sendo que, para

⁵ Lei 8.036/90 [Lei do FGTS], art. 23, § 1º, § 5º O processo de fiscalização, de autuação e de imposição de multas reger-se-á pelo disposto no Título VII da CLT, respeitado o privilégio do FGTS à prescrição trintenária.



os casos antigos, ainda valeria o prazo que se consumir primeiro: ou 30 anos do início da contagem do prazo; ou 5 anos a partir da decisão.

Nesse cenário, em junho de 2015, o TST reviu o teor da Súmula 362, para a seguinte redação:

I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato;

II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumir primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).

Assim, o mais novo entendimento do TST e do STF é no sentido de que a prescrição do FGTS não seria mais trintenária, mas sim de cinco anos, consoante a prescrição trabalhista.

Gabarito: (B).

20.FCC/TRT9 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2013

O prazo prescricional para ajuizamento de ação judicial, após a extinção do contrato de trabalho, para pleitear créditos resultantes das relações de trabalho para os trabalhadores urbanos e rurais, respectivamente, é de

- (A) cinco anos e dois anos, até o limite de dois anos.
- (B) dois anos e cinco anos, até o limite de cinco anos.
- (C) cinco anos e dois anos, até o limite de cinco anos.
- (D) dois anos e dois anos, até o limite de cinco anos.
- (E) cinco anos e cinco anos, até o limite de dois anos.

Comentários:

A CF/88 estabeleceu a mesma regra prescricional para urbanos e rurais:

CF/88, art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com **prazo prescricional** de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;

Este dispositivo trata dos prazos prescricionais em matéria trabalhista, que é de 02 (dois) anos após a extinção do contrato de trabalho e 05 (cinco) anos durante a vigência deste.



Se, por exemplo, um empregado deixou de receber verba a que faria jus 06 anos atrás, mesmo mantendo o vínculo empregatício não poderá reaver a verba na via judicial, pois ocorreu a **prescrição quinquenal**.

Da mesma forma, caso tenha havido o inadimplemento de verba salarial por parte do empregador, o empregado que teve o contrato rescindido há mais de 02 (dois) anos e não ajuizou ação terá o seu direito atingido pela **prescrição bienal**.

A presente questão teve seu enunciado mal redigido (em minha opinião), tendo o gabarito preliminar sido (E) e, após recursos, alterado para (D).

Gabarito: (D).

21.FCC/TRT12 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2013

O prazo para o ajuizamento de ação para cobrança de créditos trabalhistas por trabalhadores urbanos e rurais, previsto na Constituição Federal brasileira, é de

- (A) três anos contados a partir da rescisão contratual.
- (B) dez anos com limite de cinco anos após a extinção contratual.
- (C) cinco anos até o limite de dois anos após a extinção contratual.
- (D) três anos a contar da data em que deveria ser recebido o crédito.
- (E) dez anos contados da data de início do contrato de trabalho.

Comentários:

De acordo com a CF/88:

CF/88, art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...)

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;

Gabarito: (C).

22.FCC/TST – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2012

Quanto ao instituto da prescrição no Direito do Trabalho, conforme previsão legal e jurisprudência sumulada do TST, é correto afirmar:

- (A) Contra os menores de 21 anos e as mulheres acima de 50 anos não corre nenhum prazo de prescrição.
- (B) É quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não recolhimento da contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato de trabalho.
- (C) Não se aplica o prazo prescricional previsto na CLT para as ações que tenham por objeto anotações para fins de prova junto à Previdência Social.



(D) O direito de ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho é de cinco anos após a extinção do contrato de trabalho para o trabalhador rural.

(E) A ação trabalhista, quando arquivada, não interrompe a prescrição em relação aos pedidos idênticos.

Comentários:

O gabarito é (C), que trouxe regra constante do texto da CLT:

CLT, art. 11, § 1º O disposto neste artigo [prescrição] **não** se aplica às ações que tenham por objeto anotações para fins de prova junto à Previdência Social.

A **alternativa (A)** distorceu a redação do art. 440 da CLT, que é a seguinte:

CLT, art. 440 - Contra os menores de 18 (dezoito) anos não corre nenhum prazo de prescrição.

A **alternativa (B)** estava **incorreta** ao tempo dessa prova, porque o FGTS possuía prescrição trintenária (tachamos a redação, pois é a redação antiga da súmula):

SUM 362 FGTS. PRESCRIÇÃO

~~É trintenária a prescrição do direito de reclamar contra o não recolhimento da contribuição para o FGTS, observado o prazo de 2 (dois) anos após o término do contrato de trabalho.~~

Entretanto, em 2014, o STF, em sede de julgamento de recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida (ARE 70912), entendeu que a prescrição do FGTS deveria observar os mesmos cinco anos da prescrição trabalhista, já que o FGTS é também um direito trabalhista constante do art. 7º da CF.

Fazendo uso da modulação dos efeitos da sentença, o STF decidiu, ainda, que o prazo prescricional de 5 anos somente valeria para os casos posteriores à sua decisão, sendo que, para os casos antigos, ainda valeria o prazo que se consumir primeiro: ou 30 anos do início da contagem do prazo; ou 5 anos a partir da decisão.

Nesse cenário, em junho de 2015, o TST reviu o teor da Súmula 362, para a seguinte redação:

I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é **quinquenal a prescrição** do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, **observado o prazo de dois anos após o término do contrato**;

II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumir primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).

Assim, o mais novo entendimento do TST e do STF é no sentido de que a prescrição do FGTS não seria mais trintenária, mas sim de cinco anos, consoante a prescrição trabalhista.



Sobre a **alternativa (D)**, o direito de ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho é de dois anos após a extinção do contrato de trabalho, tanto para o trabalhador urbano quanto para o rural (CF/88, art. 7º, XXIX).

A **alternativa (E)** está **incorreta** porque a ação trabalhista irá, sim, interromper a prescrição de pedidos idênticos, mesmo que tenha sido arquivada:

SUM-268 PRESCRIÇÃO. INTERRUÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA ARQUIVADA

A ação trabalhista, ainda que arquivada, interrompe a prescrição somente em relação aos pedidos idênticos.

Em relação a outros pedidos que **não** constem da ação arquivada, a prescrição corre normalmente.

Gabarito: (C).

23.FCC/TRT4 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2011

Gabriel ajuizou reclamação trabalhista em face da sua ex-empregadora no dia 10 de novembro de 2010. A Audiência UNA foi realizada no dia 8 de fevereiro de 2011 sendo que, a empresa foi intimada da respectiva reclamação trabalhista no dia 27 de janeiro de 2011. Neste caso, o prazo prescricional trabalhista de dois anos previsto na Constituição Federal brasileira foi

(A) interrompido no dia 10 de novembro de 2010.

(B) suspenso no dia 10 de novembro de 2010.

(C) interrompido no dia 8 de fevereiro de 2011.

(D) suspenso no dia 27 de janeiro de 2011.

(E) interrompido no dia 27 de janeiro de 2011.

Comentários:

Como vimos, o ajuizamento da ação trabalhista é causa de **interrupção** do prazo prescricional, e isto ocorreu, no caso hipotético da questão, em 10 de novembro de 2010.

Gabarito: (A).



LISTA DE QUESTÕES

Férias

1. FCC/TRT-SP - Analista Judiciário - 2025

A empresa VerdeVivo Ambiental Ltda. decidiu revisar seus procedimentos internos sobre concessão e pagamento de férias, após detectar irregularidades. Os seguintes casos foram analisados: Amarilys, contratada em 01/06/2022, tirou suas férias referentes ao primeiro período aquisitivo em novembro de 2024, sendo a remuneração dessas férias pagas em dobro; Benevaldo completou período aquisitivo de férias em 31/08/2023, e a empresa, sem consultar o empregado, programou suas férias em dois períodos, sendo o primeiro de 20/12/2023 a 13/01/2024, e o segundo de 01/07/2024 a 05/07/2024; Carmine, maior de 18 anos, solicitou dividir suas férias de 30 dias em três períodos, sendo um deles de apenas 4 dias corridos, o que foi aceito pela empresa; Divino, ao sair de férias, recebeu a remuneração de férias sem o terço constitucional, que foi pago junto com o salário do mês seguinte; Evelyse, com um ano de contrato, teve 15 faltas não justificadas ao longo do período aquisitivo e teve férias de 30 dias. Considerando as disposições da CLT a respeito das férias, o departamento de recursos humanos da empresa, no relatório a ser apresentado à diretoria, concluiu que está em conformidade com a legislação

- (A) a divisão das férias de Carmine em três períodos, como solicitado pela empregada.
- (B) o pagamento a Divino do terço constitucional da forma como realizado, já que somente a remuneração dos dias de férias deve ser paga até dois dias antes do início do período de gozo das mesmas, não estando o terço constitucional abrangido pela previsão legal de adiantamento.
- (C) a divisão das férias de Benevaldo em dois períodos, pois o fracionamento foi em apenas dois períodos, sendo que a lei prevê que apenas para a concessão fracionada em três períodos é exigida a anuência do empregado.
- (D) o pagamento em dobro das férias a Amarilys, pois estas foram concedidas fora do período concessivo.
- (E) a concessão de 30 dias de férias a Evelyse, pois trata-se de direito assegurado constitucionalmente, sendo que a quantidade de faltas ao trabalho, com ou sem justificativa, não interfere no cálculo do período de gozo.

2. FCC/TRT-SP - Técnico Administrativo - 2025

Mariana organizou, em comum acordo com sua empregadora, a empresa Lar XX Ltda., o gozo de suas férias para a segunda quinzena do mês de novembro de 2025, uma vez que pretende visitar sua mãe que reside na cidade de Blumenau – SC. Considerando que dia 20/11/2025 (quinta-feira) é feriado em razão do dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, bem como que Mariana labora de segunda a sexta-feira, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, ela poderá iniciar suas férias apenas nos dias 17,

- (A) 24, 25 e 26 de novembro de 2025.



- (B) 18, 19, 24, 25, 26, 27 e 28 de novembro de 2025.
- (C) 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27 e 28 de novembro de 2025.
- (D) 18, 24, 25 e 26 de novembro de 2025.
- (E) 24 e 25 de novembro de 2025.

3. FCC/TRT RJ - Oficial de Justiça - 2025

Considerando as regras legais sobre concessão das férias, a empresa Gráfica Beta Ltda. deve observar que

- (A) as férias poderão ser usufruídas em, no máximo, dois períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 15 dias corridos.
- (B) as férias não poderão ser iniciadas em dia que corresponde à véspera de feriado ou do descanso semanal remunerado.
- (C) o empregado deverá ser participado, por escrito, com antecedência de, no mínimo, 30 dias, sobre a concessão das férias.
- (D) o empregado menor de 18 anos tem direito de escolher a época que pretende que as férias sejam concedidas.
- (E) as férias serão concedidas em época definida de comum acordo entre empregado e empregador.

4. FCC/TRT RJ - Analista Judiciário - 2025

Durante o período aquisitivo de férias, Luigi faltou injustificadamente ao trabalho 16 dias. Ao receber de seu empregador a comunicação de concessão de férias, foi informado que terá direito a férias de

- (A) 30 dias.
- (B) 18 dias.
- (C) 20 dias.
- (D) 12 dias.
- (E) 24 dias.

5. FCC/TRT RJ - Analista Judiciário - 2025

A empresa Metalúrgica Starlinked Ltda., diante de dificuldades econômicas pelas quais está passando, pretende conceder férias coletivas a seus empregados. Diante dessa situação, o departamento de recursos humanos esclarece ao presidente da empresa que, de acordo com as regras legais, para ser consideradas válidas, as férias coletivas:

- A) Devem ser concedidas a todos os empregados da empresa, não podendo a concessão ser apenas aos empregados de alguns dos setores da empresa.



- B) Poderão ser gozadas em 2 períodos anuais, desde que nenhum deles seja inferior a 15 dias.
- C) Não poderão ser concedidas aos empregados contratados a menos de 12 meses.
- D) Podem ser concedidas aos empregados contratados a menos de 12 meses, desde que haja autorização do sindicato.
- E) Devem ser comunicadas ao órgão local do Ministério do Trabalho, com a antecedência mínima de 15 dias, indicando as datas de início e fim das férias, precisando quais os estabelecimentos ou setores abrangidos pela medida.

6. FCC /TRT 15 – Técnico Judiciário - 2025

A empresa "F" possui 120 empregados. Dentre eles, alguns são estudantes, sendo que, destes, 5 empregados têm 17 anos de idade, 10 empregados têm 18 anos de idade, 13 empregados têm 20 anos de idade e 2 empregados têm 22 anos de idade. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho,

- (A) apenas os empregados estudantes, menores de 21 anos, terão direito a fazer coincidir suas férias com as férias escolares.
- (B) todos os empregados estudantes, independentemente da idade, terão direito a fazer coincidir suas férias com as férias
- (C) não há direito de coincidir as férias dos empregados com as férias escolares, havendo expressa disposição legal nesse sentido.
- (D) apenas os empregados estudantes, menores de 18 anos, terão direito a fazer coincidir suas férias com as férias escolares.
- (E) para que o empregado possua o direito de fazer coincidir as férias na empresa com as férias escolares, é necessário que ele estude em escola pública, no ensino médio ou supletivo, independentemente da sua idade.

7. FCC – TRT 6º Região/Técnico - 2025

Sobre remuneração e abono de férias, considerando as disposições legais e o entendimento adotado pelo Tribunal Superior do Trabalho em Súmulas e Orientações Jurisprudenciais,

- (A) não integra o salário do empregado, para fins de cálculo das férias, a parte paga em utilidades.
- (B) o abono, correspondente a um terço do período de férias, deve ser requerido pelo empregado até 15 dias antes do início do período de gozo das férias.
- (C) o pagamento das férias proporcionais, gozadas ou não, deve ser feito com acréscimo de pelo menos um terço.
- (D) o pagamento do abono de férias será feito na mesma data em que for dado pelo empregador o aviso de férias ao empregado.
- (E) não incide correção monetária sobre o valor das comissões recebidas pelo empregado durante o ano para fins de cálculo, pela média, das férias.



8. FCC/TRT - SE - 2024

Maria Marta, empregada da empresa Amor e Superação Ltda., completou o período aquisitivo de suas férias. Sua empregadora pretende que Maria Marta goze das referidas férias dentro do prazo legal, em três períodos, sendo o primeiro de 14 dias corridos, o segundo de 6 dias corridos e o último de 10 dias corridos. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, este fracionamento das férias

- (A) é permitido, desde que haja concordância de Maria Marta.
- (B) é permitido, independentemente da concordância de Maria Marta.
- (C) não é permitido, uma vez que o fracionamento das férias é limitado a dois períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 15 dias corridos.
- (D) não é permitido, uma vez que, apesar da legislação permitir o fracionamento das férias em três períodos, um deles não poderá ser inferior a 15 dias corridos.
- (E) não é permitido, uma vez que, apesar da legislação permitir o fracionamento das férias em três períodos, o primeiro deles não poderá ser inferior a 20 dias corridos.

9. FCC/TRT-CE 7ª Região - Analista Judiciário – Oficial de Justiça Avaliador Federal - 2024

Melquiades é empregado da Empresa de Vigilância Positivo & Operante e já completou 1 ano na empresa, estando apto a gozar férias. O empregado completou 51 anos há 15 dias. Na situação descrita, conforme previsão legal, Melquiades tem direito de usufruir de 30 dias de férias, período que

- (A) deverá ser concedido, em virtude da idade do empregado, de uma só vez pelo empregador, não podendo ser fracionado.
- (B) poderá ser fracionado, com a concordância do empregado, em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos.
- (C) poderá ser fracionado, com a concordância do empregado, em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser menor do que 10 dias úteis.
- (D) poderá ser fracionado, independente da concordância do empregado, pelo poder potestativo do empregador, em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias úteis.
- (E) poderá ser fracionado, em virtude da idade do empregado, no máximo em 2 períodos, sendo um deles de, no mínimo, 20 dias corridos, independente da concordância do empregado.

10. FCC - 2023 - TRT-GO – Técnico Judiciário

Platão, 55 anos de idade, analista de sistemas na empresa Atlântida Serviços Tecnológicos Ltda., registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), pretende acordar com seu empregador o fracionamento das suas próximas férias. Com base no que prevê a Consolidação das Leis do Trabalho,



(A) poderá haver o fracionamento em até três períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a quinze dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a cinco dias corridos, cada um.

(B) o empregador não poderá concordar com a proposta de Platão porque as férias dos empregados com mais de 50 anos deverão ser concedidas de uma única vez.

(C) será permitido o fracionamento apenas em até dois períodos de 15 dias, eis que Platão possui mais de 50 anos.

(D) poderá haver o fracionamento em até três períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a quatorze dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a cinco dias corridos, cada um.

(E) será permitido o fracionamento apenas em até dois períodos, sendo um não inferior a 20 dias, eis que Platão possui mais de 50 anos.

11.FCC - 2022 - TRT-BA – Técnico Judiciário

Considere as assertivas abaixo a respeito do parcelamento de período de férias, conforme previsão da Consolidação das Leis do Trabalho.

I. empregador propõe parcelamento do período de gozo de férias do empregado de 52 anos de idade em 3 períodos, da seguinte forma: 15 dias – 8 dias – 7 dias.

II. empregador propõe parcelamento do período de gozo de férias do empregado de 25 anos de idade em 3 períodos, da seguinte forma: 12 dias – 10 dias – 8 dias.

III. empregador propõe parcelamento do período de gozo de férias do empregado de 17 anos de idade em 3 períodos, da seguinte forma: 18 dias – 6 dias – 6 dias.

IV. empregador propõe parcelamento do período de gozo de férias do empregado de 30 anos de idade em 4 períodos, da seguinte forma: 10 dias – 5 dias – 5 dias – 10 dias.

São possíveis APENAS as propostas

(A) I e III.

(B) I, III e IV.

(C) II e III.

(D) II e IV.

(E) I e IV.

12.FCC - 2022 - TRT-BA – Analista Judiciário

Belarmino é empregado na empresa Flor de Lotus, mediante contrato intermitente. Por ter cumprido o período aquisitivo, no próximo mês o referido empregado poderá gozar de férias. Com base na Consolidação das Leis do Trabalho, nessa situação, o descanso em férias será

(A) de vinte dias corridos, embora possa ser convocado pelo mesmo empregador para prestar serviços, dada a peculiaridade do contrato intermitente.



- (B) de um mês, embora possa ser convocado pelo mesmo empregador para prestar serviços, dada a peculiaridade do contrato intermitente.
- (C) de um mês, não podendo ser convocado pelo mesmo empregador para prestar serviços.
- (D) vinte dias úteis, embora possa ser convocado pelo mesmo empregador para prestar serviços, dada a peculiaridade do contrato intermitente.
- (E) proporcional à quantidade de dias trabalhados durante o período aquisitivo, limitada a vinte dias corridos, não podendo ser convocado pelo mesmo empregador para prestar serviços.

13.FCC - 2022 - TRT-PI - Técnico

Aquiles foi contratado em 04/10/2021 pela empresa Destinos Operadora de Turismo Ltda., para exercer a função de diretor financeiro. Em 04/07/2022, em razão de proposta de emprego que recebeu de outra empresa, pediu demissão da Destinos. Considerando essa situação, Aquiles, à luz da CLT e jurisprudência sumulada do TST,

- (A) tem direito ao recebimento da remuneração relativa ao período incompleto de férias na proporção de 1/9 avos por mês de serviço.
- (B) não tem direito ao recebimento de férias proporcionais, tendo em vista que pediu demissão.
- (C) não tem direito ao recebimento de férias proporcionais, porque exercente de cargo de confiança.
- (D) não tem direito ao recebimento de férias proporcionais, porque não completou um ano de serviço na empresa.
- (E) tem direito ao recebimento da remuneração relativa ao período incompleto de férias na proporção de 1/12 avos por mês de serviço, ou fração superior a 14 dias.

14.FCC - 2022 - TRT-PI - Analista Judiciário

Marcelo está estudando para um concurso e, sobre o tema Férias, ele aprendeu que no curso do período aquisitivo o empregado não adquire o direito ao gozo de férias, nos termos da CLT, quando

- (A) tiver sido afastado somente por motivo de acidente de trabalho, recebendo benefícios previdenciários por mais de 6 meses, em período contínuo.
- (B) optar por converter suas férias em abono pecuniário.
- (C) tiver sido afastado por motivo de auxílio-doença ou de acidente de trabalho, recebendo benefícios previdenciários por mais de 6 meses, embora descontínuos.
- (D) tiver 30 faltas injustificadas.
- (E) gozar de licença remunerada por mais de 90 dias.

15.FCC - 2022 - TRT-PR - Técnico Administrativo



Em 15/06/2022 (4a feira), o empregador comunicou Felícia que suas férias seriam fracionadas em três períodos de dez dias cada, sendo que o primeiro período iniciaria em 01/07/2022 (6a feira). De acordo com as regras legais sobre férias,

- (A) em caso de fracionamento das férias em três períodos, a concessão de cada período não pode ultrapassar o prazo de 90 dias após a concessão do período anterior.
- (B) no caso de Felícia o gozo não pode iniciar em 01/07/2022, pois é vedado o início das férias no período de dois dias que antecede dia de repouso semanal remunerado.
- (C) estas somente podem ser fracionadas em três períodos desde que haja concordância do empregado, sendo que a este cabe definir a duração de cada um dos períodos.
- (D) as mesmas são concedidas por ato do empregador, devendo sua concessão ser participada ao empregado, ainda que verbalmente, com antecedência de 30 dias.
- (E) mesmo havendo concordância do empregado com o fracionamento das férias em três períodos, um deles não pode ser inferior a 20 dias

16.FCC - 2022 - TRT-PR - Analista Judiciário

Joana foi contratada pela empresa ABC Ltda., em 03/05/2019, com salário inicial de R\$ 2.000,00. Em dezembro de 2021, Joana passou a receber o salário de R\$ 3.000,00, que vigorou até ser dispensada sem justa causa, em 24/06/2022. Durante o contrato de trabalho, Joana nunca gozou férias. Diante dos fatos apresentados, Joana tem direito ao recebimento de férias integrais

- (A) em dobro de todo o período trabalhado, inclusive as férias proporcionais devidas, calculadas com base no salário do período aquisitivo respectivo.
- (B) simples, relativas ao período aquisitivo de 03/05/2020 a 02/05/2021 e de 03/05/2021 a 02/05/2022, calculadas com base no último salário de R\$ 3.000,00.
- (C) em dobro, dos períodos de 03/05/2019 a 02/05/2020 e de 03/05/2020 a 02/05/2021, e de forma simples, relativa ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022, calculadas com base no último salário de R\$ 3.000,00.
- (D) em dobro, apenas do período de 03/05/2019 a 02/05/2020, calculada com base no salário de R\$ 2.000,00.
- (E) simples, relativas ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022, calculada com base na média salarial do período aquisitivo.

17.FCC /AFAP – Analista de Fomento – Advogado – 2019

Ana, com 40 anos de idade, é secretária da Empresa de Cobrança X Ltda. e possui direito ao gozo de férias. Seu empregador propôs que, ao invés de usufruir 30 dias corridos de férias, Ana usufrua-as de forma fracionada, em três períodos, para que a empresa não fique com a vaga desfalcada. De acordo com a legislação vigente,



- a) não há necessidade da concordância de Ana para que as férias sejam usufruídas em até três períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 15 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos, cada um.
- b) não há necessidade da concordância de Ana para que as férias sejam usufruídas em até três períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos, cada um.
- c) desde que haja concordância de Ana, as férias poderão ser usufruídas em até três períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 15 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos, cada um.
- d) desde que haja concordância de Ana, as férias poderão ser usufruídas em até três períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos, cada um.
- e) desde que haja concordância de Ana, as férias poderão ser usufruídas em até dois períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos.

18.FCC/TRT2 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2018

Carlos, Alessandra e Augusto trabalham na empresa Flor de Lótus Ltda. Luana, por sua vez, acabou de ser dispensada por justa causa. Carlos, trabalhou durante 7 meses e, em seguida, ausentou-se para a apresentação ao serviço militar obrigatório. Já Alessandra, no seu período aquisitivo, se ausentou injustificadamente por 8 dias. Augusto acabou de receber comunicação de concessão de férias. Nesses casos, de acordo com a legislação vigente e entendimento sumulado do TST, é correto o que se afirma em:

- (A) Alessandra terá direito às férias, na proporção de 18 dias corridos.
- (B) Não há proibição legal para que as férias de Augusto se iniciem imediatamente antes de feriados ou dia de descanso semanal remunerado.
- (C) Augusto poderá entrar no gozo das férias antes de apresentar ao empregador a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, para que nela seja anotada a concessão das férias. Nesse caso, deverá apresentá-la para a devida anotação em até 15 dias após o término do período de férias e seu retorno ao trabalho.
- (D) O tempo de trabalho anterior à apresentação de Carlos para o serviço militar obrigatório será computado no período aquisitivo, desde que ele compareça ao estabelecimento dentro de 120 dias da data em que se verificar a respectiva baixa.
- (E) Luana não terá direito ao recebimento da remuneração das férias proporcionais.

19.FCC/TRT2 – Analista Judiciário – Área Administrativa - 2018

Considere a seguinte hipótese: Gabi é empregada da fábrica de velas "V", laborando de segunda a sexta-feira das 9:00 às 18:00 com uma hora para descanso intrajornada. Sua empregadora



pretende conceder férias para Gabi no mês de outubro deste ano. De acordo com a Consolidação das Leis do trabalho, é VEDADO o início das férias no período

- (A) de dois dias que antecede feriado, apenas.
- (B) que antecede o repouso semanal remunerado, apenas.
- (C) de três dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado.
- (D) de dois dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado.
- (E) de cinco dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado.

20.FCC/TRT2 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2018

A empresa familiar "BL" está modernizando o seu sistema de informática e pretende colocar um número limite de faltas injustificadas para cálculo dos dias que o empregado terá direito para gozo de suas férias, respeitando as normas contidas na Consolidação das Leis do Trabalho. Assim, após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, para que o empregado tenha direito ao gozo de 30 dias corridos de férias, o número limite de faltas injustificadas será

- (A) 10
- (B) 7
- (C) 3
- (D) 2
- (E) 5

21.FCC/TRT2 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2018

Com relação às férias, considere:

I. Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos, cada um.

II. É vedado o início das férias no período de 2 dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado.

III. A época da concessão das férias será a que melhor consulte os interesses do empregado, sendo que os membros de uma família, que trabalharem no mesmo estabelecimento ou empresa, terão direito a gozar férias no mesmo período, se assim o desejarem e se disto não resultar prejuízo para o serviço.

IV. Os empregados maiores de 60 anos de idade gozarão das férias sempre de uma só vez, assim como o empregado estudante, menor de 18 anos, terá direito a fazer coincidir suas férias com as férias escolares.

De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I e II.



- (B) I, II e III.
- (C) I, III e IV.
- (D) II e IV.
- (E) III e IV.

22. FCC/TRT15 – Analista – Área Judiciária - 2018

A empresa SMG Logística Ltda. concedeu férias à sua empregada Valéria, referentes ao período aquisitivo 2015/2016. Considerando que Valéria faltou ao trabalho 12 dias injustificadamente durante o período aquisitivo, que requereu abono de férias 20 dias antes do término do período aquisitivo e que as férias foram concedidas a partir de 01/03/2018, de acordo com a legislação aplicável, a empregada gozou

- (A) 24 dias de férias, recebeu a remuneração das férias em dobro, além do abono de férias.
- (B) 24 dias de férias, recebeu a remuneração das férias de forma simples, além do abono de férias.
- (C) 30 dias de férias, recebeu a remuneração das férias em dobro, mas não recebeu o abono de férias, que foi requerido fora do prazo legal.
- (D) 18 dias de férias, recebeu a remuneração das férias em dobro, além do abono de férias.
- (E) 18 dias de férias, recebeu a remuneração das férias em dobro, mas não recebeu o abono de férias, que foi requerido fora do prazo legal.

▪ 23. FCC/TRT15 – Analista – Área Administrativa - 2018

Sandra Feitosa, nascida em 01/03/1959, foi contratada, juntamente com seu marido, João Feitosa, nascido em 07/01/1958, para trabalhar na empresa Zigma. Sandra ocupava o cargo de Gerente Comercial e João, o cargo de Vendedor, estando subordinado à sua esposa. Sandra e João programaram uma viagem de férias de 30 dias, prevista para dezembro, e solicitaram ao departamento de recursos humanos a concessão das férias nesse período. O departamento de recursos humanos da empresa negou o pedido de férias, sob o fundamento de que as férias conjuntas prejudicariam a área comercial, em razão da ausência de dois empregados e do aumento das vendas no mês de dezembro. Em função disso, a empresa Zigma determinou que Sandra e João usufríssem as férias em três períodos, sendo o primeiro de 15 dias, o segundo de 10 dias e o último de 5 dias.

Diante do exposto,

- (A) a empresa não pode negar o pedido de concessão de férias, uma vez que os membros de uma família, que trabalharem no mesmo estabelecimento ou empresa, terão direito a gozar férias no mesmo período, se assim o desejarem.
- (B) a empresa não pode negar o pedido de concessão de férias, porque compete aos empregados escolher a época que melhor consulte seus interesses para descansar.



- (C) o fracionamento da concessão das férias de Sandra e João depende da concordância dos empregados.
- (D) aos maiores de 50 anos de idade, como Sandra e João, as férias serão sempre concedidas de uma só vez.
- (E) o fracionamento da concessão das férias de Sandra e João poderá ocorrer apenas em casos excepcionais e desde que cada período não seja inferior a 10 dias.

24.FCC/TRT-RN – Técnico Administrativo - 2017

Luiz, marceneiro, 59 anos de idade, foi informado pela sua empregadora, a Fábrica de Cadeiras Xaxá Ltda., que gozaria suas férias vencidas de forma fracionada em três períodos, sendo o primeiro de 14 dias, com início em 13/11/2017, uma 2ª feira. Sabendo que Luiz labora oito horas diárias e quarenta e quatro horas semanais, de acordo com a CLT, alterada pela Lei nº 13.467/2017,

- (A) Luiz deve concordar com o fracionamento de suas férias, sendo que os demais períodos não poderão ser inferiores a cinco dias corridos, cada um.
- (B) Luiz, mesmo concordando com o fracionamento, não poderá gozá-las desta forma, uma vez que aos maiores de 50 anos somente é possível o gozo de férias concedidas de uma só vez.
- (C) Luiz deve concordar com o fracionamento de suas férias, e também que o início em dois dias que antecedem feriado não é óbice para gozá-las.
- (D) o pagamento das férias, de cada período, bem como do abono pecuniário, será efetuado até cinco dias antes do início do respectivo período.
- (E) Luiz não precisa concordar com o fracionamento e só terá direito de gozar trinta dias de férias se contar com até seis faltas injustificadas em seu período aquisitivo de férias.

25.FCC/TST – Analista Judiciário–Área Administrativa - 2017

As férias constituem um período de descanso anual remunerado. No entanto, não se trata de um direito incondicional, sendo certo que algumas circunstâncias fazem com que o empregado perca o direito a férias, entre elas

- (A) mais de 24 faltas injustificadas ao serviço durante o período aquisitivo.
- (B) a suspensão preventiva para responder a inquérito administrativo.
- (C) a prisão preventiva, mesmo em caso de impronúncia ou absolvição.
- (D) gozo de licença, com percepção de salários, por mais de trinta dias.
- (E) percepção de prestações de acidente de trabalho ou de auxílio doença por mais de cento e vinte dias contínuos.

26.FCC/TST – Analista Judiciário – Taquigrafia - 2017



No tocante às férias, de acordo com a CLT, alterada pela Lei no 13.467/2017 e pelo entendimento sumulado do TST, considere:

I. Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até três períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a dez dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a cinco dias corridos, cada um.

II. É vedado o início das férias no período de dois dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado.

III. Na modalidade do regime de tempo parcial, após cada período de doze meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias de, no máximo, dezoito dias, para a duração do trabalho semanal superior a vinte e duas horas, até vinte e cinco horas.

IV. O empregado que se demite antes de complementar doze meses de serviço tem direito a férias proporcionais.

Está correto o que consta APENAS em

(A) I e II.

(B) I e III.

(C) II e IV.

(D) II, III e IV.

(E) III e IV.

27.FCC/TST – Analista Judiciário–Área Administrativa - 2017

Ana, tem 17 anos de idade; Teresa, tem 53 anos e Solange, está com 35 anos de idade. Trabalham na Empresa S como Ajudantes de Produção, cumprindo o horário de trabalho de 2a à 5a feiras, das 7 h às 17 h e, às 6a feiras, das 7 h às 16 h, com uma hora de intervalo para refeição. Tendo em vista que todas têm direito a férias vencidas, de acordo com a CLT, alterada pela Lei no 13.467/2017, é INCORRETO afirmar que

(A) somente Solange tem direito ao fracionamento das férias em 3 períodos, sendo obrigatório que Ana e Teresa usufruam suas férias de uma só vez.

(B) todas podem fracionar suas férias em três períodos, desde que um dos períodos não seja inferior a quatorze dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a cinco dias corridos, cada um.

(C) é facultada a todas a conversão de 1/3 do período de férias em abono pecuniário, no valor da remuneração que seria devida nos dias correspondentes, acrescido do terço constitucional.

(D) o pagamento das férias, de cada período, bem como do abono pecuniário será efetuado até dois dias antes do início do respectivo período.

(E) a empregada que contar com dez faltas injustificadas em seu período aquisitivo de férias, terá direito a férias na proporção de vinte e quatro dias corridos.



28.FCC/TRT24 – Técnico Judiciário - 2017

As férias têm por objetivo a preservação da saúde e da integridade física do empregado, na medida em que o repouso a ser usufruído nesse período visa a recuperar as energias gastas e permitir que o trabalhador retorne ao serviço em melhores condições físicas e psíquicas. Segundo a legislação,

(A) os membros de uma família, que trabalharem no mesmo estabelecimento ou empresa, terão direito a gozar férias no mesmo período, se assim o desejarem e mesmo que isto resulte prejuízo para o serviço, vez que o empregador deve assumir os riscos do seu próprio negócio.

(B) na dispensa por justa causa, o empregado perde o direito de receber as férias vencidas, acrescidas de 1/3.

(C) o empregado que, no período aquisitivo, deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 dias subsequentes à sua saída não terá direito às férias.

(D) o tempo de trabalho anterior à apresentação do empregado para serviço militar obrigatório será computado no período aquisitivo, desde que ele compareça ao estabelecimento dentro de 60 dias da data em que se verificar a respectiva baixa.

(E) a concessão das férias será participada, por escrito, ao empregado, com antecedência de, no mínimo, 15 dias. Dessa participação o interessado dará recibo.

29.FCC/TRT24 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2017

Durante o período aquisitivo das férias 2016/2017, Perseu ausentou-se do serviço por 1 dia para acompanhar filho de cinco anos em consulta médica, por 2 dias consecutivos em razão de falecimento do seu irmão e 2 dias realizando exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior. Nessa situação hipotética, em relação ao referido período Perseu terá direito ao gozo de férias na seguinte proporção:

(A) 18 dias corridos.

(B) 20 dias corridos.

(C) 30 dias corridos.

(D) 24 dias corridos.

(E) 25 dias corridos.

30.FCC/TRT11 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2017

De acordo com o entendimento Sumulado do TST, as faltas ou ausências decorrentes de acidente do trabalho

(A) são consideradas para os efeitos de duração de férias e cálculo da gratificação natalina.

(B) não são consideradas para os efeitos de duração de férias, mas são consideradas para o cálculo da gratificação natalina.



- (C) não são consideradas para os efeitos de duração de férias e cálculo da gratificação natalina.
- (D) são consideradas para os efeitos de duração de férias, mas não são consideradas para o cálculo da gratificação natalina.
- (E) são consideradas para os efeitos de duração de férias e cálculo da gratificação natalina de forma reduzida, limitando-se a quinze dias.

31.FCC/TRT11 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2017

A empresa Dinda's Ltda. está passando por uma grave crise financeira e, pretendendo uma reestruturação interna, planeja conceder férias coletivas para todos os seus empregados em dois períodos durante o ano de 2017. No primeiro período pretende conceder dez dias corridos e no segundo período vinte dias corridos. Neste caso, a referida empresa

- (A) está respeitando a Consolidação das Leis do Trabalho, devendo, no entanto, comunicar ao órgão local do Ministério do Trabalho, com a antecedência mínima de quinze dias as datas de início e fim das férias.
- (B) está respeitando a Consolidação das Leis do Trabalho, devendo, no entanto, comunicar ao órgão local do Ministério do Trabalho, com a antecedência mínima de dez dias as datas de início e fim das férias.
- (C) não está respeitando a Consolidação das Leis do Trabalho, uma vez que esta prevê que nenhum dos períodos de férias coletivas poderá ser inferior a quinze dias corridos.
- (D) não está respeitando a Consolidação das Leis do Trabalho, uma vez que esta prevê que as férias coletivas devem ser gozadas em um único período de, no mínimo, quinze dias corridos.
- (E) não está respeitando a Consolidação das Leis do Trabalho, uma vez que esta prevê que as férias coletivas devem ser gozadas em um único período de, no mínimo, vinte dias corridos.

32.FCC/TRT11 – Oficial de Justiça Avaliador – 2017

Luciana e Suzana são amigas inseparáveis e, em razão da permissão de seus empregadores, pretendem gozar férias juntas, planejando uma longa viagem. Porém, precisam verificar quantos dias possuem para gozar de férias. Considerando que, durante o período aquisitivo de férias, Luciana teve 7 faltas injustificadas e Suzana teve 4 faltas injustificadas, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho,

- (A) ambas as amigas terão direito a 24 dias corridos de férias.
- (B) Luciana terá direito a 24 dias corridos de férias e Suzana a 30 dias.
- (C) ambas as amigas terão direito a 30 dias corridos de férias.
- (D) Luciana terá direito a 18 dias corridos de férias e Suzana a 24 dias.
- (E) ambas as amigas terão direito a 25 dias corridos de férias.

33.FCC/TRT20 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2016



Plutão, empregado da Construtora Piramidal Olímpica S/A, foi convocado e prestou o serviço militar compulsório. Nesse caso, sobre a suspensão do período aquisitivo de férias durante o período correspondente à prestação de serviço militar obrigatório, é correto afirmar:

- (A) Haverá suspensão, desde que ele retorne ao emprego nos 90 dias seguintes à cessação do serviço militar obrigatório.
- (B) Haverá suspensão, desde que ele compareça ao estabelecimento no prazo de 60 dias, contados da data em que se verificar sua baixa.
- (C) Não haverá suspensão, porque não há previsão legal para suspensão de período aquisitivo de férias, mas apenas de interrupção.
- (D) A suspensão depende de haver previsão em norma coletiva da categoria, porque não há previsão legal para esta suspensão.
- (E) Haverá suspensão, desde que ele se apresente dentro do período aquisitivo de gozo relativo ao período concessivo que se pretende a suspensão.

34.FCC/TRT23 – Analista Judiciário – Avaliador Federal – 2015

No mês anterior ao das férias, Juvenal percebeu remuneração de R\$ 1.000,00, discriminada da seguinte forma: R\$ 400,00 de salário básico; R\$ 100,00 por horas extras, já incluído o adicional de 50% e R\$ 500,00 de comissões.

O empregado faltou ao trabalho, injustificadamente, 5 dias no curso do período aquisitivo das férias e o valor pago a título de comissões, naquele mês, correspondeu à média das comissões auferidas no período aquisitivo. Ademais, as horas extras foram realizadas somente no mês anterior às férias.

Logo, o empregado terá direito a

- (A) 24 dias de férias e remuneração de R\$ 900,00.
- (B) 24 dias de férias e remuneração de R\$ 1.200,00.
- (C) 30 dias de férias e remuneração de R\$ 900,00.
- (D) 30 dias de férias e remuneração de R\$ 1.200,00.
- (E) 30 dias de férias e remuneração de R\$ 1.300,00.

35.FCC/TRT4 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2015

Com relação às férias, considere:

- I. Os dias de férias gozados após o período legal de concessão deverão ser remunerados em dobro.
- II. O empregado que se demite antes de complementar doze meses de serviço não tem direito a férias proporcionais.
- III. A gratificação semestral não repercute no cálculo das férias.



IV. As faltas ou ausências decorrentes de acidente do trabalho não são consideradas para os efeitos de duração de férias.

De acordo com o entendimento sumulado do TST, está correto o que se afirma APENAS em (A) I e II.

(B) I, III e IV.

(C) II e IV.

(D) I, II e III.

(E) III e IV.

36.FCC/TRT4 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2015

O empregado que, no curso do período aquisitivo, deixar o emprego e for readmitido no quadragésimo dia subsequente à sua saída

(A) terá direito a férias.

(B) não terá direito a férias tendo em vista que a readmissão ocorreu após 30 dias de sua saída.

(C) não terá direito a férias tendo em vista que a readmissão ocorreu após 15 dias de sua saída.

(D) não terá direito a férias tendo em vista que a readmissão ocorreu após 10 dias de sua saída.

(E) só terá direito se existente em norma coletiva aplicada a categoria e em vigência quando da saída do empregado.

37.FCC/TRT4 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2015

Zeus, em determinado período aquisitivo de férias, deixou de comparecer ao serviço por 4 dias consecutivos em razão de falecimento de seu irmão; 5 dias consecutivos para sua lua de mel; 2 dias alternados para doação de sangue. Nesse caso, em relação ao período aquisitivo em análise, ele terá direito a férias de

(A) 15 dias corridos.

(B) 24 dias corridos.

(C) 18 dias corridos.

(D) 30 dias corridos.

(E) 12 dias corridos.

38.FCC/TRT4 – Analista Judiciário – Avaliador Federal – 2015

Em relação ao descanso anual remunerado denominado férias anuais, conforme normas contidas na Constituição Federal do Brasil e na Consolidação das Leis do Trabalho,

(A) o período aquisitivo de férias será contado conforme calendário civil anual, deduzidos os primeiros 90 dias relativos ao período de experiência.



(B) o empregado que, no curso do período aquisitivo tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho por mais de 6 meses, embora descontínuos, não terá direito a férias.

(C) aos empregados menores de 18 anos e aos maiores de 50 anos de idade, as férias serão sempre concedidas em dois períodos.

(D) a época da concessão das férias será a que melhor consulte os interesses do trabalhador e no caso membros de uma família, que trabalharem no mesmo estabelecimento ou empresa, sempre terão direito a gozar férias no mesmo período.

(E) é facultado ao empregado converter metade do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário, que deverá ser requerido até 2 dias antes do término do período aquisitivo.

39.FCC/TRT3 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2015

Quanto à remuneração a ser paga no período de férias,

(A) o empregado não receberá salário, pois nesse período houve o afastamento do exercício de sua atividade laboral.

(B) no salário pago por tarefa, para fins de apuração do valor das férias, toma-se a média da produção no período aquisitivo, aplicando-se o valor da tarefa do mês imediatamente anterior à concessão das férias.

(C) para o salário pago por porcentagem, a remuneração das férias será apurada pela média do que foi percebido nos doze meses que precederem à concessão das férias.

(D) no salário pago por hora, com jornadas variáveis, a remuneração das férias será a média dos últimos seis meses, aplicando-se o valor do salário vigente na data da sua apuração.

(E) a parte do salário paga em utilidades não será computada no valor das férias.

40.FCC/TRT16 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2014

Considere as seguintes hipóteses:

I. Vilma deixou seu emprego, porém foi readmitida no quadragésimo quinto dia subsequente à sua saída.

II. Katia permaneceu em gozo de licença, com percepção de salários, por mais de 45 dias.

III. Manoela percebeu da Previdência Social prestações de acidente de trabalho por 45 dias contínuos.

IV. Berenice percebeu da Previdência Social prestações de auxílio-doença por 45 dias descontínuos.

Nestes casos, considerando que Vilma, Katia, Manoela e Berenice são empregadas da empresa XXX Ltda, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, terão direito a férias

(A) Vilma, Katia, Manoela e Berenice.



- (B) Manoela e Berenice, apenas.
- (C) Vilma, Manoela e Berenice, apenas.
- (D) Katia e Manoela, apenas.
- (E) Katia e Berenice, apenas.

41. FCC/TRT2 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2014

Raquel, empregada da empresa Confecções Linda Morena Ltda., durante o período aquisitivo de férias, faltou 16 dias injustificadamente ao serviço.

Nesse caso, considerando o disposto na CLT, a empregada

- (A) terá direito a 24 dias úteis de férias.
- (B) terá direito a 18 dias corridos de férias.
- (C) não terá direito ao gozo de férias.
- (D) terá direito a 18 dias úteis de férias.
- (E) terá direito a 24 dias corridos de férias.

42. FCC/TRT2 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2014

Perderá o direito a férias o empregado que, no curso do período aquisitivo,

- (A) deixar o emprego e não for readmitido nos 60 dias posteriores à sua saída.
- (B) prestar serviço militar obrigatório por período superior a 6 meses.
- (C) deixar de trabalhar, com percepção de salários, por mais de 60 dias, em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa, desde que tal paralisação tenha decorrido de força maior.
- (D) tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente do trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 meses, desde que contínuos.
- (E) usufruir de licença remunerada, qualquer que seja o período de duração da mesma.

43. FCC/TRT2 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2014

Quanto à remuneração das férias, é INCORRETO afirmar:

- (A) Deve ser feito até dois dias antes do início do respectivo período de gozo.
- (B) O empregado dará quitação do pagamento mediante recibo, do qual deve constar indicação do início e do término das férias.
- (C) Os adicionais de horas extras, noturno, de insalubridade e de periculosidade integram o salário do empregado para fins de cálculo das férias.
- (D) O empregado perceberá durante as férias, a remuneração que lhe era devida na data da aquisição do direito, acrescida de 1/3.



(E) Quando o salário for pago por comissão, porcentagem ou viagem, será apurada a média percebida pelo empregado nos 12 meses que precederam à concessão das férias.

44.FCC/TRT5 – Oficial de Justiça Avaliador Federal – 2013

Segundo a Consolidação das Leis do Trabalho,

o período de férias será computado como tempo de serviço, para todos os efeitos, somente a partir do segundo período aquisitivo.

45.FCC/TRT1 – Analista Judiciário – Área Execução de Mandados – 2013

Em relação à concessão e à época das férias, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, considere:

I. As férias serão concedidas por ato do empregador, em um só período, nos doze meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito.

II. A concessão das férias será participada por escrito ao empregado, com antecedência de, no mínimo, quinze dias.

III. Os membros de uma mesma família que trabalharem no mesmo estabelecimento ou empresa terão direito a gozar férias no mesmo período, se assim o desejarem e se disto não resultar prejuízo para o serviço.

IV. O empregado perceberá, durante as férias, a remuneração que lhe for devida na data em que adquiriu o direito.

V. A remuneração das férias será paga até dois dias úteis antes do início do respectivo período.

Está correto o que se afirma APENAS em

(A) I, II e V.

(B) I, II e III.

(C) II e IV.

(D) IV e V.

(E) I e III.

46.FCC/TRT9 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2013

O empregado tem direito ao gozo de férias

(A) semestrais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal.

(B) anuais remuneradas com, pelo menos, dois terços a mais do que o salário normal.

(C) semestrais remuneradas com, pelo menos, dois terços a mais do que o salário normal.

(D) anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal.

(E) anuais remuneradas com, pelo menos, metade a mais do que o salário normal.



47.FCC/TRT9 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2013

De acordo com o disposto na CLT, o pagamento da remuneração das férias deve ser feito

- (A) no mesmo dia em que o empregador pagar o salário do mês anterior ao mês das férias.
- (B) até 7 dias antes do início do respectivo período.
- (C) até o quinto dia do mês subsequente ao vencido.
- (D) até 2 dias antes do início do respectivo período.
- (E) no dia em que se inicia o respectivo período.

48.FCC/TRT12 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2013

Nos contratos de trabalho comuns regidos pela CLT, após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, considerando-se as faltas injustificadas no respectivo período aquisitivo, o empregado terá direito a férias, na proporção de

- (A) 30 dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 5 vezes.
- (B) 22 dias corridos, quando houver tido de 6 a 20 faltas.
- (C) 18 dias corridos, quando houver tido de 21 a 25 faltas.
- (D) 14 dias corridos, quando houver tido de 26 a 30 faltas.
- (E) 10 dias úteis, quando houver tido acima de 30 faltas injustificadas.

49.FCC/TRT12 – Analista Judiciário - Oficial de Justiça Avaliador Federal – 2013

As férias anuais serão concedidas nos doze meses subsequentes ao período aquisitivo, sendo que as faltas injustificadas ocorridas nesse período de aquisição acarretam a diminuição da proporção dos dias de férias. Assim sendo, a Consolidação das Leis do Trabalho considera como faltas justificadas

- (A) até 2 (dois) dias consecutivos, em caso de falecimento de cônjuge.
- (B) até 5 (cinco) dias consecutivos, em virtude de casamento.
- (C) por 2 (dois) dias, em cada 06 (seis) meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada.
- (D) até 5 (cinco) dias consecutivos ou não, para o fim de se alistar eleitor, nos termos da lei respectiva.
- (E) por 7 (sete) dias, para o pai em caso de nascimento de filho.

50.FCC/TRT15 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2013

Gilda, empregada da empresa "XZX Ltda.", está passando por problemas em sua vida pessoal em razão de grave crise em seu matrimônio, envolvendo infidelidade conjugal de seu marido Pedro. Assim, durante o seu período aquisitivo de férias, Gilda, sem justo motivo, faltou ao serviço trinta



dias. Já, Pedro, empregado da empresa "HGF Ltda.", em razão deste problema pessoal, durante o seu período aquisitivo de férias, faltou, sem justo motivo, ao serviço vinte dias.

Neste caso, segundo a Consolidação das Leis do Trabalho, Gilda

(A) e Pedro não terão direito de gozar férias em razão do excesso de faltas de ambos ter atingido o limite máximo legal permitido.

(B) não terá direito de gozar férias em razão do excesso de faltas ter atingido o limite máximo legal permitido e Pedro terá direito de gozar doze dias corridos de férias.

(C) terá direito de gozar doze dias corridos de férias e Pedro terá direito de gozar dezoito dias corridos de férias.

(D) terá direito de gozar dezoito dias corridos de férias e Pedro terá direito de gozar vinte e quatro dias corridos de férias.

(E) terá direito de gozar oito dias corridos de férias e Pedro terá direito de gozar doze dias corridos de férias.

51.FCC/TRT15 – Analista Judiciário – Oficial Avaliador – 2013

Luana, José e Linda são empregados da empresa "PAR Ltda.". Entre o ano de 2012 e o ano de 2013, durante o período aquisitivo de férias, Luana deixou o seu emprego, mas foi readmitida 90 dias após a rescisão contratual; José permaneceu no gozo de licença, com percepção de salários, por 25 dias e Linda, em razão de problemas de saúde causados por cirrose hepática, percebeu da Previdência Social prestações de auxílio-doença por 4 meses descontínuos.

Nestes casos, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho,

(A) apenas Linda terá direito ao gozo de férias.

(B) apenas Luana e José terão direito ao gozo de férias.

(C) apenas Luana terá direito ao gozo de férias.

(D) Luana, José e Linda, terão direito ao gozo de férias.

(E) apenas José e Linda terão direito ao gozo de férias.

52.CESPE/TRT8 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2013

Acerca das férias, assinale a opção correta.

(A) A indenização pelo não deferimento das férias no tempo oportuno deve ser calculada com base no salário-base devido ao empregado na época da reclamação, ou, se for o caso, na época da extinção do contrato.

(B) O abono de férias, instituto que equivale ao terço constitucional de férias, é direito irrenunciável pelo empregado e independe de concordância do empregador.



- (C) Por serem do empregador os riscos do empreendimento, ocorrendo rescisão do contrato de trabalho por falência do empregador, são devidas ao empregado férias proporcionais, ainda que tenha trabalhado na empresa menos de um ano.
- (D) As faltas ou ausências decorrentes de acidente do trabalho não são consideradas para efeito de duração de férias; para o cálculo da gratificação natalina, sim.
- (E) O empregado perde o direito a férias caso goze de licença não remunerada por período de até trinta dias.

53.FCC/TRT11 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2012

O empregado, no período aquisitivo de férias, faltou quatro dias seguidos em razão de falecimento da sua mãe, oito dias seguidos para celebrar seu casamento e de lua de mel, dois dias para doação voluntária de sangue. No período concessivo respectivo, ele terá direito a usufruir de

- (A) 24 dias de férias.
- (B) 30 dias de férias.
- (C) 18 dias de férias.
- (D) 16 dias de férias.
- (E) somente 15 dias de férias em razão do excesso de faltas.

54.FCC/TRT24 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2011

Suzana pretende converter um período de suas férias em abono pecuniário. Neste caso, Suzana poderá converter em abono pecuniário

- (A) 1/3 do período de férias a que tiver direito, desde que requeira até 15 dias antes do término do período aquisitivo.
- (B) 1/3 do período de férias a que tiver direito, desde que requeira até 15 dias antes do término do período concessivo.
- (C) 1/3 do período de férias a que tiver direito, desde que requeira até 30 dias antes do término do período concessivo.
- (D) até metade do período de férias a que tiver direito, desde que requeira até 15 dias antes do término do período aquisitivo.
- (E) até no máximo vinte dias do período de férias a que tiver direito, desde que requeira até 15 dias antes do término do período concessivo.

55.FCC/TRT23 – Analista Judiciário – Área Execução de Mandados – 2011

As irmãs Cleodete e Carmina são empregadas da empresa F. Ambas pretendem requerer a conversão de 1/3 do período de férias em abono pecuniário. Neste caso, este requerimento é

- (A) possível, devendo ocorrer até 60 dias antes do término do período aquisitivo.



- (B) impossível em qualquer hipótese, tendo em vista que as férias devem ser gozadas na sua integralidade, tratando-se de norma pública que deve ser respeitada.
- (C) possível, devendo ocorrer até 5 dias antes do término do período aquisitivo.
- (D) possível, devendo ocorrer até 10 dias antes do término do período aquisitivo.
- (E) possível, devendo ocorrer até 15 dias antes do término do período aquisitivo.

56.FCC/TRT23 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2011

João está em seu emprego há mais de 12 meses. Na qualidade de representante de uma entidade sindical, deixou de comparecer ao trabalho por oito dias consecutivos durante o mês de agosto por ter participado de reunião oficial de organismo internacional do qual o Brasil é membro. João terá direito a

- (A) trinta dias corridos de férias.
- (B) vinte e quatro dias corridos de férias.
- (C) dezoito dias corridos de férias.
- (D) doze dias corridos de férias.
- (E) dez dias corridos de férias.

57.FCC/TRT24 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2011

Laís, empregada da empresa G, após quatro meses de contrato de trabalho, sem ter tido nenhuma falta, pediu demissão, uma vez que estava insatisfeita com o seu emprego. Neste caso, de acordo com o entendimento sumulado do Tribunal Superior do Trabalho, Laís

- (A) não terá direito de receber suas férias proporcionais e nem o décimo terceiro salário, tendo em vista que a legislação pertinente prevê o prazo mínimo de seis meses de contrato de trabalho.
- (B) não terá direito de receber suas férias proporcionais, tendo em vista que não completou doze meses de serviço.
- (C) terá direito de receber suas férias proporcionais (quatro meses) de forma simples, ou seja, sem o acréscimo de um terço.
- (D) terá direito ao aviso prévio de trinta dias, podendo optar em reduzir sua jornada diária em duas horas ou faltar ao serviço por sete dias corridos.
- (E) terá direito de receber suas férias proporcionais (quatro meses) acrescidas de um terço.

58.FCC/TRT24 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2011

De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, o tempo de trabalho anterior à apresentação do empregado para serviço militar obrigatório

- (A) será computado no período aquisitivo das férias, desde que ele compareça ao estabelecimento dentro de 30 dias da data em que se verificar a respectiva baixa.



- (B) será computado no período aquisitivo das férias, desde que ele compareça ao estabelecimento dentro de 90 dias da data em que se verificar a respectiva baixa.
- (C) será sempre computado no período aquisitivo das férias, independentemente de prazo para o comparecimento ao estabelecimento, tratando-se de direito previsto em lei e na Carta Magna.
- (D) não será computado no período aquisitivo de férias, havendo dispositivo constitucional expresso neste sentido.
- (E) será computado no período aquisitivo das férias, desde que ele compareça ao estabelecimento dentro de 15 dias da data em que se verificar a respectiva baixa.



GABARITO



GABARITO

1. D	21. A	41. B
2. A	22. A	42. A
3. C	23. C	43. D
4. B	24. A	44. E
5. E	25. D	45. E
6. D	26. C	46. D
7. C	27. A	47. D
8. A	28. C	48. A
9. B	29. C	49. A
10. D	30. C	50. C
11. A	31. A	51. E
12. C	32. B	52. C
13. E	33. A	53. A
14. C	34. D	54. A
15. B	35. B	55. E
16. C	36. A	56. A
17. D	37. D	57. E
18. E	38. B	58. B
19. D	39. C	
20. E	40. C	



LISTA DE QUESTÕES

Prescrição e decadência

1. FCC/TRT-SP - Oficial de Justiça - 2025

Roberto trabalhou por oito anos na mesma empresa mediante contrato de trabalho reconhecido em sua carteira de trabalho e previdência social nos moldes previstos na Consolidação das Leis do Trabalho. Foi admitido em abril de 2016 e demitido em agosto de 2024, recebendo as parcelas rescisórias e inclusive o aviso prévio na forma indenizada, no prazo de dez dias após o aviso de dispensa. Por entender que havia parcelas a que não pagas pelo seu empregador procurou um advogado para ingressar com a ação trabalhista. Diante de sua narrativa e considerando a legislação vigente e as Orientações da Jurisprudência uniformizada do Tribunal Superior do Trabalho em relação aos prazos prescricionais, o advogado orientou Roberto no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento da ação trabalhista é de

A) dois anos após a extinção do contrato de trabalho, sendo sua contagem iniciada após o término do período de aviso prévio, podendo o trabalhador pleitear os créditos relativos a todo o período laborado.

B) cinco anos após a extinção do contrato de trabalho, sendo sua contagem iniciada no dia seguinte da data da efetiva dispensa, não sendo considerado o período de aviso prévio, podendo o trabalhador pleitear os créditos relativos aos últimos cinco anos do contrato de trabalho.

C) cinco anos após a extinção do contrato de trabalho, sendo sua contagem iniciada após o término do período de aviso prévio, podendo o trabalhador pleitear os créditos relativos aos últimos dois anos contados da data do ajuizamento da ação.

D) dois anos após a extinção do contrato de trabalho, sendo sua contagem iniciada no dia seguinte da data da efetiva dispensa, não sendo considerado o período de aviso prévio, podendo o trabalhador pleitear os créditos relativos aos últimos cinco anos contados da rescisão contratual.

E) dois anos após a extinção do contrato de trabalho, sendo sua contagem iniciada após o término do período de aviso prévio, podendo o trabalhador pleitear os créditos relativos aos últimos cinco anos contados da data do ajuizamento da ação.

2. FCC – TRT 6º Região/Analista - 2025

A previsão da prescrição pelo ordenamento jurídico justifica-se como uma forma de pacificação das relações sociais, sendo uma regra imposta pela necessidade de certeza das relações sociais. Nesse contexto, a Constituição Federal de 1988 prevê o prazo prescricional para ajuizamento de ação judicial para pleitear créditos resultantes das relações de trabalho, que é de

(A) cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.



(B) cinco anos para os trabalhadores urbanos e dois anos para os trabalhadores rurais, após a extinção do contrato de trabalho.

(C) dois anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de cinco anos após a extinção do contrato de trabalho.

(D) dois anos para os trabalhadores urbanos e cinco anos para os trabalhadores rurais, após a extinção do contrato de trabalho.

(E) cinco anos para os trabalhadores urbanos, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho, não havendo prescrição para os trabalhadores rurais.

3. FCC - 2022 - TRT-PI - Técnico

Considerando os entendimentos pacificados pelo Tribunal Superior do Trabalho através de Súmulas e Orientações de sua Jurisprudência uniformizada, em relação à prescrição de direitos trabalhistas,

(A) a pretensão a diferenças de complementação de aposentadoria sujeita-se à prescrição parcial e quinquenal, salvo se o pretendo direito decorrer de verbas não recebidas no curso da relação de emprego e já alcançadas pela prescrição, à época da propositura da ação.

(B) a suspensão do contrato de trabalho, em virtude da percepção do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, impede, em qualquer hipótese, a fluência da prescrição quinquenal.

(C) da extinção do primeiro contrato começa a fluir o prazo prescricional do direito de ação em que se objetiva a soma de períodos descontínuos de trabalho.

(D) tratando-se de pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes da inobservância dos critérios de promoção estabelecidos em Plano de Cargos e Salários criado pela empresa, a prescrição aplicável é a total.

(E) a prescrição começa a fluir no final da data do término do aviso prévio, desde que o mesmo tenha sido trabalhado.

4. FCC - 2022 - TRT-PR - Oficial de Justiça

Cassius começou a trabalhar para a empresa Fina Estampa Confecções Ltda. em julho de 2018, aos 16 anos de idade. Foi dispensado sem justa causa em abril de 2020, faltando um mês para completar 18 anos, sendo que a empregadora não pagou, por ocasião da rescisão do contrato de trabalho, o aviso prévio e as férias não gozadas do primeiro período aquisitivo. Em junho de 2022, Cassius ajuizou reclamação trabalhista pleiteando as verbas rescisórias que a empregadora deixou de lhe pagar. Considerando essa situação,

(A) quando do ajuizamento da ação, a prescrição já havia alcançado todos os direitos de Cassius.

(B) quando do ajuizamento da ação, a prescrição já havia alcançado o direito ao aviso prévio, mas não o direito ao período de férias não-gozadas.

(C) o prazo prescricional de dois anos para o ajuizamento da ação começou a fluir em maio de 2020, quando Cassius completou 18 anos.



(D) o prazo prescricional vencerá em abril de 2025.

(E) os direitos são imprescritíveis, tendo em vista que o contrato de trabalho foi rescindido quando Cassius ainda era menor de idade.

5. FCC/TRT15 – Técnico – Área Administrativa - 2018

No tocante à prescrição no Direito do Trabalho, considere:

I. O direito de reclamar a concessão das férias ou o pagamento da respectiva remuneração é contado do término do prazo do período concessivo ou, se for o caso, da cessação do contrato de trabalho.

II. No tocante ao pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes da inobservância pelo empregador dos critérios de promoção estabelecidos em Plano de Cargos e Salários, a prescrição é parcial, pois a lesão é sucessiva e se renova mês a mês.

III. Para o empregado urbano ou rural ingressar com reclamação trabalhista, deve-se observar o prazo de dois anos contados da data da cessação do contrato de trabalho e serão abrangidas as verbas pretendidas imediatamente anteriores a cinco anos da data do ajuizamento da ação, exceto o pedido de danos morais, que abrange apenas os últimos três anos.

Está correto o que consta de

(A) I, II e III.

(B) I e II, apenas.

(C) II e III, apenas.

(D) I e III, apenas.

(E) II, apenas.

6. FCC/TRT-RN – Analista Judiciário–Área Judiciária - 2017

Nilza trabalha na empresa Conta Corrente Contabilidade desde 17/08/2010. Em razão do volume de trabalho nos dois primeiros anos do contrato de trabalho, Nilza ficou sem tirar os dois períodos de férias correspondentes a esses anos. Dispensada sem justa causa em 17/08/2016, ajuizou reclamação trabalhista em 20/08/2017, pleiteando as férias não gozadas. Considerando essa situação, as férias

(A) podem ser reclamadas, tendo em vista tratar-se de direito indisponível do trabalhador e, portanto, imprescritível.

(B) do primeiro período não podem ser reclamadas, pois prescreveram em 17/08/2012; as do segundo período podem ser reclamadas.

(C) não podem ser reclamadas, pois ambas estão prescritas, tendo a primeira prescrito em 17/08/2016 e a segunda em 17/08/2017.



(D) não podem ser reclamadas, pois ambas estão prescritas, tendo a primeira prescrito em 17/08/2013 e a segunda em 17/08/2014.

(E) não podem ser reclamadas, pois ambas estão prescritas, tendo a primeira prescrito em 17/08/2014 e a segunda em 17/08/2015.

7. FCC/TST – Analista Judiciário–Área Administrativa - 2017

No tocante à prescrição, considere:

I. Quanto aos depósitos do FGTS, para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13/11/2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumir primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13/11/2014.

II. Quanto a créditos resultantes das relações de trabalho, a interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento de reclamação trabalhista, mesmo que em juízo incompetente, ainda que venha a ser extinta sem resolução do mérito, produzindo efeitos apenas em relação aos pedidos idênticos.

III. Respeitado o biênio subsequente à cessação contratual, a prescrição da ação trabalhista concerne às pretensões imediatamente anteriores a cinco anos, contados da data da extinção do contrato de trabalho.

Tendo em vista a CLT, alterada pela Lei no 13.467/2017, e o entendimento sumulado do TST, está correto o que consta em

(A) I, II e III.

(B) I e II, apenas.

(C) II e III, apenas.

(D) I, apenas.

(E) III, apenas.

8. FCC/TRT24 – Oficial de Justiça Avaliador Federal - 2017

Hera está trabalhando como secretária na Clínica Odontológica Sorriso desde 10/04/2009. Ocorre que a empresa não pagou as horas extraordinárias devidas em relação ao período de um mês do contrato. Nessa situação, para não haver incidência da prescrição, Hera deve ajuizar ação trabalhista para reclamar seus créditos devidos até

(A) 2 anos após a rescisão contratual, atingindo lesão ao direito anterior ao quinquênio da data da extinção do contrato.

(B) 5 anos da lesão ao direito, independentemente da data da rescisão contratual.

(C) 5 anos após a rescisão contratual, independentemente de quando ocorreu a lesão ao direito.

(D) 2 anos após a rescisão contratual, independentemente de quando ocorreu a lesão ao direito.



(E) 2 anos após a rescisão contratual, atingindo lesão ao direito anterior a cinco anos, contados da data do ajuizamento da reclamação.

9. FCC/TRT11 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2017 (adaptada)

A legislação trabalhista prevê que a prescrição intercorrente é

() inaplicável na Justiça do Trabalho.

10. FCC/TRT20 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2016

Athenas trabalhou por oito anos na empresa Netuno Produções como secretária. Em razão de crise econômica, o contrato foi extinto após o aviso prévio trabalhado até 10/10/2015, sem receber as verbas da rescisão contratual, incluindo diferenças de depósitos do FGTS com a multa rescisória de 40%. Nesse caso, o prazo prescricional para ajuizar reclamação trabalhista termina em 10 de outubro de

(A) 2017, exceto quanto às diferenças de FGTS com 40%, cuja prescrição é trintenária.

(B) 2020 para todos os direitos trabalhistas.

(C) 2020, exceto quanto às diferenças de FGTS com 40%, cuja prescrição é decenal.

(D) 2018 para todos os direitos trabalhistas.

(E) 2017 para todos os direitos trabalhistas.

11. CESPE/TRT8 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2016

A respeito da prescrição e da decadência no direito do trabalho, assinale a opção correta.

(A) Não se aplica a prescrição contra os menores de dezoito anos de idade.

(B) Prescrição refere-se ao prazo quinquenal para a propositura da ação trabalhista.

(C) O prazo de decadência refere-se à reclamação das verbas rescisórias, sendo de dois anos.

(D) Os prazos de prescrição e decadência não podem ser suspensos ou interrompidos.

(E) Inicia-se a contagem da prescrição na data da assinatura do contrato de trabalho.

12. FCC/TRT14 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2016

Conforme normas legais aplicáveis à espécie o direito de ação de trabalhador maior e capaz quanto aos créditos resultantes dos contratos de emprego, está sujeito a prazo

(A) prescricional de 3 anos para o urbano e 2 anos para o rural, observado o limite de 5 anos após a extinção do contrato.

(B) decadencial de 2 anos, tanto para o urbano quanto para o rural, observado o limite de 3 anos após a extinção do contrato.

(C) prescricional de 5 anos para o urbano e o rural, observado o limite máximo de 2 anos após a extinção do contrato.



(D) prescricional de 2 anos para o urbano e decadencial de 2 anos para o rural, observado o limite mínimo de 5 anos da admissão contratual.

(E) decadencial de 5 anos para rural e 2 anos para urbano, não havendo limite relacionado a extinção do contrato.

13.FCC/TRT23 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2016

Acerca do entendimento sumulado do TST, considere:

I. Fere o princípio da isonomia instituir vantagem mediante acordo coletivo ou norma regulamentar que condiciona a percepção da parcela participação nos lucros e resultados ao fato de estar o contrato de trabalho em vigor na data prevista para a distribuição dos lucros. Assim, inclusive na rescisão contratual antecipada, é devido o pagamento da parcela de forma proporcional aos meses trabalhados, pois o ex-empregado concorreu para os resultados positivos da empresa.

II. Tratando-se de pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes da inobservância dos critérios de promoção estabelecidos em Plano de Cargos e Salários criado pela empresa, a prescrição aplicável é a parcial, pois a lesão é sucessiva e se renova mês a mês.

III. O pagamento dos salários até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido não está sujeito à correção monetária. Se essa data limite for ultrapassada, incidirá o índice da correção monetária do mês da prestação dos serviços.

IV. Tratando-se de pedido de diferença de gratificação semestral que teve seu valor congelado, a prescrição aplicável é a total.

V. A pretensão à complementação de aposentadoria jamais recebida prescreve em 2 anos contados da cessação do contrato de trabalho.

Está correto o que consta APENAS em

(A) I, II e IV.

(B) II, III e V.

(C) I, III e V.

(D) I, II e V.

(E) III e IV.

14.FCC/TRT23 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2016

No tocante à prescrição, considere:

I. Tratando-se de pedido de diferença de gratificação semestral que teve seu valor congelado, a prescrição aplicável é a parcial.

II. Respeitado o biênio subsequente à cessação contratual, a prescrição da ação trabalhista concerne às pretensões imediatamente anteriores a cinco anos, contados da data do ajuizamento da reclamação e não às anteriores ao quinquênio da data da extinção do contrato.



III. Tratando-se de ação que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração do pactuado, a prescrição é parcial, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei.

Está correto o que consta APENAS em

(A) I e III.

(B) I.

(C) I e II.

(D) II e III.

(E) III.

15.FCC/TRT9 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2015

É INCORRETO afirmar que a prescrição do direito de reclamar

(A) verbas rescisórias conta-se igualmente tanto para trabalhadores urbanos quanto para os rurais.

(B) de horas extras prescreve após dois anos da cessação do contrato de trabalho, podendo o trabalhador, urbano e rural, requerer apenas o período abrangido pelos últimos cinco anos da data do ajuizamento da ação.

(C) da concessão das férias ou o pagamento da respectiva remuneração é contada do término do período concessivo ou, se for o caso, da cessação do contrato de trabalho.

(D) não corre contra os menores de 18 anos.

(E) da anotação da CTPS ou sua retificação para fins de prova junto à Previdência Social se inicia da data do término do contrato de trabalho, cessando dois anos depois.

16.FCC/TRT3 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2015

Afonso, nascido em 16/01/1998, trabalhou como empregado, exercendo a função de Ajudante Geral de 31/01/2014 a 18/11/2014, tendo pedido demissão, cumprido o prazo do aviso prévio trabalhando. Deseja ingressar com Reclamação Trabalhista logo após a sua saída contra sua ex-empregadora para requerer o registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS para comprovação de seu tempo de serviço, além do pagamento de diferenças de horas extras. Neste caso,

(A) não se aplica o prazo prescricional final previsto na Constituição Federal para ambos os direitos.

(B) o prazo final para Afonso ajuizar a referida ação é 18/11/2016, tendo em vista a prescrição do direito de ação, para ambos os pedidos.

(C) não se aplica o prazo prescricional final previsto na Constituição Federal para o pedido de registro em CTPS, aplicando-se somente para o pedido de diferenças de horas extras.

(D) não se aplica o prazo prescricional final previsto na Constituição Federal para as diferenças de horas extras, aplicando-se para o pedido de registro em CTPS.



(E) Afonso não poderá ingressar com Reclamação Trabalhista, pois a sua contratação é nula.

17.FCC/TRT4 – Analista Judiciário – Avaliador Federal – 2015

O direito de ação que tenha por objeto anotações do contrato de trabalho em razão de reconhecimento de vínculo de emprego para fins de prova junto à Previdência Social,

(A) prescreve em 2 anos após a dispensa sem justa causa pelo empregador.

(B) não prescreve.

(C) prescreve em 3 anos após o pedido de demissão do empregado.

(D) prescreve em 5 anos após a extinção do contrato seja qual for a modalidade de ruptura.

(E) prescreve em 2 anos para o trabalhador maior de 18 anos e 5 anos para o menor de 18 anos, após a rescisão.

18.FCC/TRT5 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2013

Osiris trabalhou como empregado para a empresa Poseidon Alimentos por dez meses, sem que fossem efetuadas as anotações do contrato em sua Carteira de Trabalho. Foi dispensado sem receber o pagamento de verbas rescisórias. Pretendendo obter o reconhecimento judicial do vínculo de emprego, com anotações na carteira profissional e o pagamento das verbas rescisórias, Osiris deverá ajuizar reclamação trabalhista no prazo de:

(A) cinco anos contados da extinção do contrato para receber as verbas rescisórias e para o pedido de reconhecimento do vínculo com anotações da carteira.

(B) três anos contados da admissão para o pedido de reconhecimento do vínculo com anotações da carteira e cinco anos para as verbas rescisórias contados da extinção do contrato.

(C) cinco anos contados da extinção do contrato para receber as verbas rescisórias e dois anos para o pedido de reconhecimento do vínculo com anotações da carteira.

(D) dois anos contados da extinção do contrato para receber as verbas rescisórias e também para o pedido de reconhecimento do vínculo com anotações da carteira.

(E) dois anos contados da extinção do contrato para receber as verbas rescisórias, não havendo prazo para o pedido de reconhecimento do vínculo com anotações da carteira.

19.FCC/TRT1 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2013

O prazo prescricional para reclamar créditos resultantes das relações de trabalho, conforme previsão legal e entendimento sumulado do TST, é de

(A) dois anos para os trabalhadores rurais, até o limite de cinco anos após a extinção do contrato de trabalho.

(B) cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.



- (C) dois anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de cinco anos após a extinção do contrato de trabalho.
- (D) trinta anos para reclamar contra o não recolhimento da contribuição para o FGTS.
- (E) trinta anos para reclamar contra o não recolhimento da contribuição para o FGTS, observado o prazo de cinco anos após o término do contrato de trabalho.

20.FCC/TRT9 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2013

O prazo prescricional para ajuizamento de ação judicial, após a extinção do contrato de trabalho, para pleitear créditos resultantes das relações de trabalho para os trabalhadores urbanos e rurais, respectivamente, é de

- (A) cinco anos e dois anos, até o limite de dois anos.
- (B) dois anos e cinco anos, até o limite de cinco anos.
- (C) cinco anos e dois anos, até o limite de cinco anos.
- (D) dois anos e dois anos, até o limite de cinco anos.
- (E) cinco anos e cinco anos, até o limite de dois anos.

21.FCC/TRT12 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2013

O prazo para o ajuizamento de ação para cobrança de créditos trabalhistas por trabalhadores urbanos e rurais, previsto na Constituição Federal brasileira, é de

- (A) três anos contados a partir da rescisão contratual.
- (B) dez anos com limite de cinco anos após a extinção contratual.
- (C) cinco anos até o limite de dois anos após a extinção contratual.
- (D) três anos a contar da data em que deveria ser recebido o crédito.
- (E) dez anos contados da data de início do contrato de trabalho.

22.FCC/TST – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2012

Quanto ao instituto da prescrição no Direito do Trabalho, conforme previsão legal e jurisprudência sumulada do TST, é correto afirmar:

- (A) Contra os menores de 21 anos e as mulheres acima de 50 anos não corre nenhum prazo de prescrição.
- (B) É quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não recolhimento da contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato de trabalho.
- (C) Não se aplica o prazo prescricional previsto na CLT para as ações que tenham por objeto anotações para fins de prova junto à Previdência Social.
- (D) O direito de ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho é de cinco anos após a extinção do contrato de trabalho para o trabalhador rural.



(E) A ação trabalhista, quando arquivada, não interrompe a prescrição em relação aos pedidos idênticos.

23.FCC/TRT4 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2011

Gabriel ajuizou reclamação trabalhista em face da sua ex-empregadora no dia 10 de novembro de 2010. A Audiência UNA foi realizada no dia 8 de fevereiro de 2011 sendo que, a empresa foi intimada da respectiva reclamação trabalhista no dia 27 de janeiro de 2011. Neste caso, o prazo prescricional trabalhista de dois anos previsto na Constituição Federal brasileira foi

(A) interrompido no dia 10 de novembro de 2010.

(B) suspenso no dia 10 de novembro de 2010.

(C) interrompido no dia 8 de fevereiro de 2011.

(D) suspenso no dia 27 de janeiro de 2011.

(E) interrompido no dia 27 de janeiro de 2011.

▪



GABARITO



GABARITO

1. E

2. A

3. A

4. C

5. B

6. X

7. B

8. E

9. E

10. E

11. A

12. C

13. D

14. C

15. E

16. A

17. B

18. E

19. B

20. D

21. C

22. C

23. A

